

חוזה

שנערך ונחתם בתאריך: 11/03/2025

בין

קדמת גוגן – אפריקה התחדשות בע"מ
מ.ח. 515453074
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

דניה סיבוס בע"מ
מ.ח. 512569237
(להלן: "הקבלן")
מצד שני;

הואיל והמזמין מעוניין בביצוע העבודות כהגדרתן בסעיף 1.1 להלן ("העבודות");
והואיל והקבלן הציע למזמין לבצע את העבודות בתמורה למחיר הכולל המפורט בנספח 3.1.1;
והואיל והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מורשה ובעל ניסיון בביצוע עבודות נשוא החוזה וברשותו ידע, ציוד, אמצעים וכוח אדם מנוסה ומיומן המאפשרים לו ביצוע יעיל ומעולה של העבודות;
והואיל והמזמין הסכים לביצוע העבודות ע"י הקבלן בכפיפות לתנאים המפורטים בחוזה זה;
לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:-

1. הגדרות ופירושים

1.1 לביטויים הבאים יהיה הפירוש הנקוב בצידם:-

"החוזה" חוזה זה על נספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או שיוסכם כי יהווה חלק מהחוזה.

"קבלן משנה" כל מי שמבצע עבודה כלשהי באתר עפ"י התקשרות בינו לבין הקבלן.

"הפרויקט" כמוגדר בנספח 3.1.1.

"שלבם בפרויקט" כמוגדר בהגדרת הפרויקט בנספח 3.1.1 (במובחן משלבי ביניים בעבודות).

"המבנה" המבנה נשוא העבודות כמוגדר בנספח 3.1.1.

כל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הפרויקט והשלמתו כהגדרתן בנספח 3.1.1 לרבות שניים ועבודות שיבוצעו ע"י הקבלן או באחריותו בהתאם להוראות החוזה ובכללן עבודות עזר ועבודות ארעיות שתידרשנה לשם בצוע העבודות.

קדמת גוגן – אפריקה התחדשות בע"מ
מ.ח. 515453074

מס' חוזה: CONT-5-716
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גוגן – סוהו
דניה סיבוס בע"מ
ספק:

דניה סיבוס בע"מ
פ.ע

מי שירכוש יחידות או שטחים בפרויקט, בין למגורים ובין לכל מטרה אחרת.

"הרוכשים" / "הרוכש"

המקום בו תבוצענה העבודות לרבות המבנה נשוא העבודות ולרבות כל מקום אחר במידה שיועמד לרשות הקבלן לצורך החוזה.

"האתר"

החומרים, הציוד, האביזרים והמתקנים המיועדים להיות חלק מהעבודות כפי מצבם בכל עת, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים.

"חומרים"

מלאכה ו/או חומר ו/או מוצר העומדים בתקן הישראלי, ככל שיש כזה עפ"י מכון התקנים אשר אינם נופלים ברמתם ו/או בתכונות הטכניות ו/או מבחינה תפקודית ו/או קיים ו/או בלאי ו/או עמידות ו/או אפשרויות ועלויות אחזקה מאלה הנזכרים במקור, לפי קביעתו הבלעדית של המפקח ונציג המזמין.

"שווה ערך" /
"שווה ערך טכני"

טופס 4 לפי תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון) תשמ"א-1981 בנוסח המקובל בוועדה המקומית הרלוונטית, שלא נקבעה בו מניעה לאכלוס.

"טופס 4"

טופס 5 לפי תקנה 21(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל-1970.

"תעודת גמר"

הציוד, הכלים, הפיגומים, המתקנים וכל יתר הנדרש לבצוע העבודות שאינו נכלל בעבודות.

"אמצעים"

החל ממתן צו התחלת עבודה לפי סעיף 10.1 ועד לתאריך מסירת העבודות כהגדרתו בסעיף 27.5 להלן.

"תקופת העבודות"

מי שימונה ע"י המזמין לפי סעיף 4.1 להלן, ככל שימונה.

"המפקח"

מי שימונה ע"י המזמין להיות נציגו.

"נציג המזמין"

מתכנני העבודות אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים מטעם המזמין, לרבות מתכננים ו/או יועצים מטעם הקבלן, הנזכרים בסעיף 5.7.8 להלן, אשר שכרם ישולם ע"י הקבלן.

"היועצים"

לוח הזמנים הכללי לביצוע כל שלב בפרויקט ושלב ביניים בעבודות כמפורט בנספח 3.1.10.

"לוח הזמנים הכללי"

לוח הזמנים המפורט לביצוע כל שלב בפרויקט ושלב ביניים של העבודות על בסיס לוח הזמנים הכללי כפי שיעודכן ע"י הקבלן מדי חודש וככל שיאושר ע"י המפקח ונציג המזמין. לוח הזמנים המפורט יכלול הן את המועדים המוקדמים לביצוע העבודות והן את המועדים המאוחרים לביצוען.

"לוח הזמנים המפורט"

לוח התשלומים המפרט את אחוז התשלום היחסי מהמחיר הכולל בעבור ביצוע כל אחד משלבי הביניים של הבניה, המצורף כנספח 3.1.11.

"לוח התשלומים"

קדמת גון - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
51545304
התאריך: 27.11.16



CONT-5-716
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:



תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חוזה] גרסה:

פרויקט: קדמת גון - סוהו
פסק: דניה סיבוס בע"מ

דניה סיבוס בע"מ דניה סיבוס

המדד הכללי למחירי התשומה לבניה למגורים המתפרסם
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעיקור שעות ק"צ או
כל מדד אשר יבוא במקומו.

"מדד"

לרבות כל הוראת רשות מוסמכת ופסק-דין ו/או צו של
בית משפט.

"הדין"

"העירייה" / הרשות
המקומית

כהגדרתה בנספח 3.1.1.

"מחיר יסוד"

מחיר נטו של החומר או המוצר באתר רכישתו, קרי ללא
הוצאות העמסה, הובלה, פריקה, גזירת, פחת, רווח קבלן,
מימון, הוצאות אחרות וכיו"ב. לצורך התחשבות ככל
שתיעשה במקום מיוחדים המפורטים בחוזה זה ו/או
בנספחיו לרבות בנספחים 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.31 ו 3.1.32
יוכפל מחיר היסוד ביחידות המידה (הנקובה במחיר
היסוד) באתר רכישתו, בכמויות נטו שיעשה בהן שימוש
בפועל בפרויקט בתוספת קבועה של 10% מאותן כמויות
(התוספת-למעט למוצרים שמגיעים מאתר רכישתם
ביחידות שלמות ואינם דורשים עיבוד נוסף ופחת באתר
הבניה) ולא בכמויות הרכישה בפועל. מחיר היסוד לא
יכלול עיבוד סופי (כגון: חיתוך אריחים למידות, ליטוש
באתר, קידוח חורים, חריצים ו/או מגרעות עיגון) שיבוצע
ע"ח הקבלן.

היתר בניה על תנאים, תכניות, חישובים, תיאורים,
מידות, תרשימים, דיאגרמות, שרטוטים, מפרטים, כתבי
כמויות וכל יתר המסמכים שנערכו ו/או יערכו במשך
ביצוע הפרויקט על ידי היועצים לרבות עדכונים, הנחיות
ופרטים.

"מסמכי התכנון"

1.2 כל מקום בו מאוזכר דין בחוזה זה, יחול אותו דין כפי שיהיה בכל עת או כל דין שיבוא
במקומו וכל תקנות וצווים שיוצאו על פיו.

1.3 אין להסתמך על כותרות סעיפים למטרת פירוש החוזה.

1.4 בכל מקרה שהקבלן מסופק בפרוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראות החוזה, יהיה הוא
חייב לפנות למפקח ובמקרה ולא מונה כאמור, יפנה לנציג המזמין וזה יהיה מחליט
בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנהוג לפיו, והוראותיו תחייבנה.

1.5 בכל מקרה של סתירה בין מסמכי חוזה זה, תגבר ההוראה לפי קביעת המפקח. מבלי
לגרוע מהאמור, במקרה של אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד, יכריע
המפרט המיוחד אך זאת בכפוף להוראות המפקח.

מובהר בכל מקרה כי המפרט המיוחד והתכניות לביצוע אינם גורעים ו/או גוברים על
מפרטי ותוכניות המכר, ו/או תוכנית ההיתר ואינם באים במקומם אלא באים להוסיף
עליהם בלבד. במקרה של אי התאמה ביניהם, יפנה הקבלן למפקח ויפעל בהתאם
להנחיותיו בכתב.

על אף האמור לעיל, לצורך התחשבות כספית במקרה של סתירה בין מסמכים - המסמך
בו נכללת הדרישה היקרה יותר, יחשב למסמך המכריע. ואילו לצורך ביצוע במקרה של
סתירה בין מסמכים - תכריע הוראת המפקח.

קדמת גון - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
515453074

מס' חוזה: CONT-5-716
סטטוס חוזה: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גון - סוהו
ספק: דניה סיבוס בע"מ

דניה סיבוס בע"מ

1.6 עם חתימת החוזה לא תהיה עוד כל נפקות למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות שקדמו לחתימתו, ו/או לכל מצג או מסמך שניתן קודם לחתימתו אלא עד כמה שצורפו כנספחים לחוזה.

1.7 חוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן לבין המזמין לפי החוזה.

2. מהות החוזה

2.1 המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע על חשבונו ועל אחריותו את העבודות בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצונו הגמורה של המזמין.

2.2 הקבלן מתחייב בזה כלפי המזמין לבצע עבורו את הפרויקט ולמסור לו ו/או לרוכשים את השטחים בפרויקט, כפי שיקבעו ע"י המזמין, לרבות המערכות והמתקנים המשולבים בהם כשהם מושלמים, ראויים למגורים, מוכנים לאכלוס, והכול בהתאם לדרישות דיני התכנון והבניה, הוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 על תיקוניו מעת לעת (להלן: "**חוק המכר (דירות)**") והוראות חוזה זה על נספחיו, הוראות התב"ע החלות על מקרקעי הפרויקט, לרבות תכניות הבינוי והפיתוח ודרישות האקוסטיקה והבידוד התרמי המצורפות לה ו/או הנחיות היועצים באשר אליהן, ובכללן הנחיות יועץ הקרקע, יועץ הבטיחות והיועץ האקוסטי, דרישות הרשויות השונות, לרבות אך לא רק כיבוי אש, הג"א, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, מכון התקנים, משרד התקשורת, בזק, חברת טל"כ / לוויין, הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכול כפי שיהיו בעת קבלת טפסי 4, או במועד קבלת כל היתר לכל שלב, לפי הדרישה המחמירה יותר, בכפוף לשק"ד המפקח בתמורה למחיר הכולל כהגדרתו בסעיף 6 להלן, כולל ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה באשר לתקופות הבדק והאחריות גם לאחר שכבר ניתנו לגבי השטחים הללו טפסי 4 ותעודות גמר מאת הרשויות המוסמכות וכל זאת בתנאים המפורטים בחוזה, בכפוף לאמור בסעיף 5.14 להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהסרת ספקות, מובהר כי קיום כלל הוראות הדין לעניין שילוט באתר לרבות הצגת היתר הבניה חלה על הקבלן.

3. נספחים

3.1 הנספחים לחוזה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, בין אם מצורפים פיזית לחוזה זה ובין אם לאו ובלבד שהוצגו לקבלן טרם חתימת החוזה או יוצגו בעתיד בהתאם להוראות החוזה למעט נספח 3.1.7 שלא יצורף ולא יוצג כאמור, הם:

3.1.1 נספח התאמות כללי לחוזה.

3.1.2 "המפרט המיוחד" אשר מורכב מ:

3.1.2.1 מפרט טכני ותיאור העבודות

3.1.2.2 מפרט בעלי הקרקע (ככל וישנו)

3.1.3 מפרטי מכר לפי חוק המכר (דירות) שיצורפו לחוזי המכר בין המזמין לרוכשים (להלן: "**מפרטי המכר**").

3.1.4 תכניות מכר

3.1.5 בקשה להיתר/י הבניה (גרמושקה) ו/או כל תכנית נוספת במידה וצורפה, ויתר תנאי היתר הבניה (אף אם טרם ניתן ולא צורף בפועל).

3.1.6 מפרט טכני למערכת שילוט חוץ ופנים בבנייני מגורים.

3.1.7 רשימת תכניות ופרטים מיוחדים והתכניות המצורפות אליה (ככל שיצורפו).

3.1.8 מפרט כללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה (מהדורה אחרונה שבתוקף עובר לחתימת החוזה) אף שאינו מצורף לחוזה (להלן - "**המפרט הכללי**").

3.1.9 כל תכניות, שרטוטים, תיאורי עבודה, לוחות זמנים וכל הוראה אחרת בכתב אשר יינתנו לאחר תאריך חתימת החוזה ועפ"י הוראותיו יחשבו עם היתנם או עריכתם כנספחים לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

3.1.10 לוח זמנים כללי - יוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין

3.1.11 לוח תשלומים (על בסיס אחוזים מתוך המחיר הכולל)

3.1.12 נוסח ערבויות בנקאיות

3.1.13 נוסח חוזה משולש

3.1.14 אישור ביטוח

3.1.15 הסכם נטילת ייצוג

3.1.16 הצהרת היעדר תביעות

3.1.17 העתק רישיון קבלן - יצורף לחוזה ע"י הקבלן הראשי

3.1.18 נוהל ביצוע עבודות בחום

3.1.19 הצהרת הממונה על הבטיחות המופנית למזמין

3.1.20 דו"ח יועץ קרקע, הנחיות היועץ ובדיקות הקרקע

3.1.21 דו"ח תרמי והנחיות היועץ

3.1.22 הנחיות יועץ בטיחות + תכנית בקשה להיתר המאושרת ע"י כיבוי אש

3.1.23 תכניות עקרוניות למעליות

3.1.24 מפרט מבנה מפקח בהתאם לסעיף 18.2.6 להלן.

3.1.25 הסכם לביצוע שינויים בין הקבלן לרוכשים.

3.1.26 תנאים מיוחדים לאספקת ארזי ריצוף וחיפוי לכלים סניטריים - ברזים וארונות אמבטיה

3.1.27 תנאים מיוחדים לאספקת והתקנת ארונות מטבח ו/או ארונות אמבטיה

3.1.28 תנאים מיוחדים לאספקת והרכבת דלתות פנים

3.1.29 תנאים מיוחדים לאספקת והתקנת חיפויי פרקט

3.1.30 פרוגראמה לבדיקות מעבדה

3.1.31 מבוטל

3.1.32 מבוטל

3.1.33 מפרט לגידור אתר הפרויקט

3.1.34 מפרט שילוט הפרויקט

3.1.35 שלט יועצים

3.1.36 סטנדרט יזם

3.1.37 מפרט אלומיניום

3.1.38 דו"ח פרטים והנחיות אקוסטיקה

3.1.39 דו"ח, פרטים והנחיות איטום

3.1.40 מפרט ותכנון עקרוני של שוט אשפה וטיפול בו - יוכן ע"י הקבלן

3.1.41 נספח שכר טרחת יועצים בגין שינויי דיירים

3.1.42 טופס 3.1 אישור סיום עבודות בדירה וטופס 3.2 אישור סיום עבודות ברכוש המשותף

3.1.43 מפרט למעבר בטוח להולכי רגל

3.1.44 נספח התחייבויות הקבלן מתוך הסכם הפינוי בינוי עם הבעלים

3.1.45 נוסח הסכם הזמנת שינויי רוכשים מהקבלן

3.1.46 נספח הבהרות מטעם המפקח

3.1.47 תשריט גבולות האתר

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ



CONT-5-716
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חוזה] גרסה:

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
ספק:

4. פיקוח

4.1 המזמין רשאי למנות מפקח אחד או יותר אשר ימלא את התפקידים המוטלים על המפקח בהתאם להוראות החוזה ובהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד-1954. הקבלן מתחייב למלא את הוראות המפקח ולציית לו. הזכות למזמין להחליף את המפקח ובלבד שיודיע על כך לקבלן.

4.2 ככל שימונה מפקח, בצוע העבודות יהיה נתון לפיקוח המפקח. את ההוראות והתכניות בקשר לבצוע העבודות יקבל הקבלן רק באמצעות המפקח ואליו יעביר הקבלן את כל פניותיו.

4.2.2 מבלי לגרוע מכלליות סמכויות המפקח כאמור לעיל רשאי המפקח:

4.2.3 לבדוק את העבודות ולפקח על בצוען, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשמשים בהם וטיב המלאכה הנעשית ע"י הקבלן.

4.2.4 לבדוק אם הקבלן מקיים התחייבויותיו ע"י החוזה.

4.2.5 להמציא לקבלן בכל עת במהלך בצוע העבודות הוראות ותכניות לבצוע העבודות.

4.2.6 להנחות את הקבלן להאט או להחיש את קצב עבודתו ולשנות את סדר הביצוע, בכפוף לאישור המזמין מראש ובכתב.

4.2.7 חוות דעתו של המפקח תהיה מכרעת בכל הנוגע לפירוש התכניות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, מסמכי הבקשה להיתר, והעבודות, אופן בצוען, טיבן ומועדי בצוען.

4.3 הקבלן ישתף פעולה עם המפקח, יופיע לפגישות עמו במועד ובמקום שיקבע המפקח בלווית אותם בעלי מקצוע שידרוש המפקח, יעזור ויאפשר לו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לבצוע החוזה (כולל בתי המלאכה) וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, וישתף פעולה עם המפקח בכל דרך שתראה למפקח כמועילה לבצוע העבודות.

4.4 אין בסמכויות המוקנות למפקח וכל שימוש שיעשה בהן על ידו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצמן.

4.5 כל מעשה או מחדל של המפקח יחייבו את המזמין, אך זאת בתנאים המוקדמים שאם הוראה כאמור העלולה להביא למעשה או מחדל תראה לקבלן כבלתי סבירה, יודיע הקבלן למזמין על עמדתו זו בכתב לפני בצוע ההוראה, וכן בתנאי שהקבלן יבצע את ההוראות שתינתנה לו על ידי המפקח במקצועיות ובדייקנות וכן בתנאי שהקבלן בירר עם המפקח כל הוראה שאינה ברורה.

4.6 כל עוד לא הורה המזמין לקבלן אחרת, יהיה המפקח כאמור בנספח 3.1.1 ואולם במקרה ולא ימונה מפקח, וכן בכל עת אשר במהלכה לא יכהן בפועל מפקח, תהינה למזמין כל סמכויות המפקח.

5. הצהרות הקבלן

5.1 הקבלן מצהיר ומתחייב כי:

הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 באופן ובסיווג התואמים היקף העבודות וטיבן וכי ביצע עבודות בהיקפים דומים בעבר. העותק של רישיון הקבלן לעבודות הנדסה בנאיות יצורף לחוזה כנספח 3.1.17.

5.2 קרא את החוזה לפני חתימתו, וכי החוזה על כל נספחיו כולל את כל הדרוש למילוי תנאיו.

5.3 ביקר באתר, בדקו והינו יודע את מצבו, את התנאים והנסיבות בהם יהיה עליו לבצע את העבודות ואת כל שאר הגורמים העלולים להשפיע על בצוע העבודות ועל קצב התקדמותן, לרבות - אך מבלי לגרוע מכלליות האמור - טיב הקרקע, התשתיות באזור, צנרת ומתקנים תת-קרקעיים, מפגעים ואלמנטים אחרים שיש לסלקם ו/או לעבוד במשנה זהירות בסמוך אליהם, התנהלותה של תנועה ערה של עוברים ושבים ואחרים בסביבת האתר וחובתו להתאים פעולותיו, כך שלא יפריעו לה, דרכי גישה לאתר ובאתר, מבנים סמוכים קיימים ומתוכננים הימצאותה של פסולת מעל ומתחת לפני השטח אשר עליו לסלקה, אתרי פינוי פסולת, מכיר את כל דרישות הרשויות בכלל והרשות המקומית בפרט וכל גורמים אחרים לרבות אלה המפורטים בנספח 3.1.1. ידוע ומוסכם עליו כי אין באזכורם או באי אזכורם של גורמים אלו או אחרים בנספח 3.1.1, שיש או שיכולה להיות להם השפעה על העבודות וקצב בצוען, כדי לגרוע מהצהרת הקבלן או מאחריותו על פי סעיף זה ו/או כדי לבסס דרישה כספית כלשהי או טענה כלשהי מצידו בדבר איחור כלשהו והוא מוותר בקשר לכך על כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין לרבות אך לא רק על יסוד טענת אי ידיעה ו/או אי הבנה כולל סטנדרט החומרים ורמת הספקים וקבלני המשנה.

5.4 בדק ומצא את האתר במצבו הנוכחי "AS IS" כשהוא ראוי ומוכן לתחילת בצוע העבודות, וידוע לו כי עם תחילת ביצוע העבודות, יקבל קובץ ממוחשב המכיל קואורדינטות ארציות לסימון גבולותיו. כל עבודות המדידה והעמדת מבנים בפרויקט תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

5.5 ידועים לו החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה וכיצד ניתן לספקם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו לרבות קשר יעיל שוטף ותקין לספק אינטרנט, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה.

5.6

5.6.2 קיבל את כל ההסברים מהם יכול היה לקבל תמונה מספקת על פרטי העבודות והיקפן, הביא בחשבון שההסברים שקיבל אינם מהווים מפרטים מלאים, אולם הם היו מספיקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות שעליו לבצע וכן די בהם כדי להביא בחשבון את כל הפרטים החסרים והנוספים שיחידיו יהיו מפרט מלא של העבודות.

5.6.3 ידוע לו כי הבקשה להיתר הבניה (גרמושקה) שתחייב אותו עפ"י חוזה זה הינה תכנית, כפי שתאושר בפועל ע"י רשויות התכנון ושתהיה מצורפת להיתר הבניה לרבות שינויים לתכנית הגשה זו ופיצולה לשלבים על כל הכרוך בכך ובתנאי שלא יהיו בה שינויים מהותיים לעומת תכנית ההגשה המצורפת כנספח 3.1.5 לחוזה. במקרה של שינויים מהותיים כאמור, יהיה זכאי הקבלן לתוספת תשלום, כפי שתקבע ע"י המפקח בהתאם לסעיף 22.4 להלן ובכפוף לאמור בסעיף 6.6.23 להלן. וזאת בכפיפה לכך שהשינוי יצדיק מתן תוספת עקב עבודה נוספת ועלויות נוספות לקבלן.

5.7

5.7.2 קיבל תכניות עבודה ומפרטים המאפשרים את התחלת בצוע העבודות.



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה] גרסה:

קדמת גזון - סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

ספק:

5.7.3 בכפוף למותנה בסעיף 5.7.8 להלן, על המזמין לספק לקבלן באמצעות המפקח, את מסמכי התכנון עד לא יאוחר מהמועד, שלפי קביעת המפקח, יאפשר ביצוע העבודות במועדן המאוחר עפ"י לוח הזמנים המפורט, בכפוף לאספקת המידע והתכניות שבאחריות מתכנני ויועצי הקבלן הנזכרים בסעיף 5.7.8 להלן במועד סביר מראש, למזמין. ואולם כל עוד לא מונה מפקח, הקבלן מתחייב לפנות ישירות ליועצים על מנת לקבל מהם התכניות הדרושות, ורק במקרה של אי שיתוף פעולה מצד היועצים, יפנה הקבלן למזמין לצורך זירוז היועצים. המזמין רשאי אך לא חייב, להורות לקבלן לפנות ישירות למתכננים במועד הנדרש לקבלת תכניות ביצוע, נתונים חסרים והבהרות ולתאם בין המתכננים במקרים של חוסר התאמה בין תכניותיהם. בכל מקרה בו קיבל הקבלן הנחיות ישירות מהמתכננים ולדעתו יש ביישום הנחיות אלה או כל חלק מהן משום סתירה עם מסמך ממסמכי החוזה, עליו להודיע על כך מיד למזמין ולקבל את אישורו ליישום כאמור.

5.7.4 על הקבלן להגיש למפקח סמוך לאחר חתימת חוזה זה הצעה לגבי רשימת מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם, ככל שאלה לא צורפו כנספחים לחוזה עובר לחתימתו. המפקח יהיה הקובע בלעדית מהם מסמכי התכנון ומועדי אספקתם הנדרשים לבצוע העבודות לפי לוח הזמנים.

5.7.5 אי אספקת מסמך תכנון ע"י המזמין במועד שנקבע ע"י המפקח לא תיחשב כהפרת החוזה אולם אפשר שתובא בחשבון ע"י המפקח כגורם המצדיק איחור בבצוע העבודות, ובלבד שאם סופק מסמך תכנון עשרה ימים לפני הבצוע בפועל של אותו חלק של העבודות שמסמך התכנון מתייחס אליו יחשב מסמך התכנון כמוגש לקבלן במועד אף אם הוגש שלא במועד שנקבע להגשתו.

5.7.6 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין ו/או המפקח להוסיף מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות ובהתאם לקצב התקדמותן הוראות נוספות לרבות מסמכי תכנון וביאורים לפי הצורך, על אלה שפורטו על ידי המפקח כאמור בסעיף 5.7.4 לעיל, והקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לאותן הוראות, תכניות וביאורים, מבלי שיהא זכאי לתוספת תשלום בשל כך.

5.7.7 מאחר ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות שתתעוררנה במהלך ביצוע העבודות, ובשים לב לכך שחלק מהתכניות עדיין אינו מוכן בשלב זה, ואלה תצורפנה לחוזה בעתיד, מוסכם בין הצדדים שכל שאלה שתתעורר עקב זאת, תיפתר בעת מהלך העבודה ע"י המפקח וכל הוראה שתינתן על ידו תיחשב כאילו פורטה בחוזה מראש. עוד מובהר כי האמור בסעיף זה כבר נכלל ע"י הצדדים במחיר הכולל כהגדרתו בסעיף 6 להלן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.

5.7.8 על אף האמור בסעיף 5.7.3 לעיל מוסכם ומובהר בזאת כי המזמין לא יספק בכל מקרה מסמכי תכנון מפורט בקשר למפורט להלן, ועל הקבלן להעסיק מתכננים, על חשבונו ובאחריותו (שלא ייפסלו ע"י המזמין) ולהכין את התכנון והתכניות המפורטות בנספח 3.1.1.

הקבלן מתחייב להגיש התכניות הנ"ל לאישור המזמין, המפקח והיועצים אשר רשאים לדרוש ביצוע תיקונים בתכניות וכן רשאים לפסול אלמנטים המוצעים ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו והקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית בכל הכרוך בתכניות אלה. המתכננים יחתמו בפני רשויות התכנון כאחראים לתכנון ולביקורת ו/או כעורכי הבקשה בתחומם, ככל שיידרש ע"י המזמין.

5.7.9 הקבלן רשאי להמציא לאישור מוקדם של המזמין ויועציו, מסמכי תכנון חלופיים לאלה שהומצאו לו. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין ו/או יועציו שלא לאשר ו/או לאשר בתנאים, מסמכי תכנון חלופיים אלה.

קדמת גוגן – סוהו
דניה סיבוס בע"מ
515453074-0



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה]

קדמת גוגן – סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

ספק:

5.7.10 באחריות הקבלן לוודא התאמה בין מסמכי התכנון של המתכננים והיועצים לבין עצמם לרבות בינם לבין התכניות שיוכנו באחריותו כאמור בסעיף 5.7.8 לעיל, בינם לבין ההיתר ותנאיו וכן בין תכניות המכר המצורפות לחוזי המכר שבין המזמין לרוכשים לבין ההיתר והתכניות לביצוע. כל שינוי שיהיה צורך לבצע בשל אי התאמה בין התכניות כאמור לבין עצמן יחול על הקבלן. באחריות הקבלן לתאם התכנון שלו מול כל מתכנני ויועצי המזמין ואלה של הרשויות הרלוונטיות.

5.7.11 אין לקבלן רשות להשתמש במסמכי התכנון לצורך אחר פרט לשם ביצוע העבודות עפ"י החוזה.

5.8 על אף האמור בסעיף 5.7 לעיל, לבצוע העבודות ישמשו מסמכי התכנון אך ורק אם נשאו חותמת "לבצוע" של המפקח או נציג המזמין במידה ולא מונה, שכן מסמכי התכנון שצורפו כנספחים לחוזה הינם עקרוניים בלבד. קיבל הקבלן מסמכי תכנון שאינם נושאים חותמת "לבצוע", עליו להפנות מיד תשומת לב המפקח לכך ולנהוג לפי הוראותיו.

5.9 להעביר לאישור המזמין פרטי כל קבלני המשנה עד לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד צו התחלת עבודה, ולהתקשר עם הקבלנים ו/או הספקים הממונים שיימסרו לו ע"י המזמין לביצוע מטבחים, אספקת ריצוף, חיפויים, כלים סניטריים וברזים, דלתות כניסה ודלתות פנים בדירות. המזמין רשאי להורות לקבלן להתקשר עם אחד, שנים או שלושה קבלני משנה ו/או ספקים בכל תחום. אין באמור לגרוע מזכות המזמין כמפורט בסעיף 19.16 להלן.

5.10 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות ממונה בטיחות בעבודה באתר וזאת ע"פ דרישות מפקח עבודה אזורי. אישור מינוי מפקח עבודה אזורי על היקף פעילות ממונה הבטיחות באתר יועבר לידי המזמין עם הגשת חשבון ראשון וזאת על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו 1996 (להלן בהתאמה: "הממונה על הבטיחות", "התקנות").

להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי התקנות ועפ"י כל דין, של ממונה על הבטיחות מטעם מבצע בניה כהגדרתו בתקנות וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.

הקבלן ידווח למזמין ולרשויות בדבר מינויו ו/או החלפתו עפ"י דין של ממונה על הבטיחות, בדבר קבלת אישור על פי דין למינויו וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך בממונה על הבטיחות.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

הממונה על הבטיחות יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

הקבלן ידאג להעברת הצהרה חתומה ע"י הממונה על הבטיחות בדבר היעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין המזמין בנוסח המצ"ב כנספח 3.1.19 לחוזה זה.

לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף לכל המינויים החלים על הקבלן על פי הוראות סעיף 5.7.10, המזמין להתקשר עם מנהל בטיחות (להלן: "יועץ הבטיחות"), מטעמו לצורך ביצוע פיקוח עליון על הבטיחות באתר ומתן חוות דעת מקצועית בנושא. על הקבלן לפעול בהתאם לדו"חות אשר יופקו על ידי יועץ הבטיחות החיצוני.

5.11 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות אחראי/ים לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן בהתאמה: "האחראי על הביקורת", "תקנות התכנון").



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גונן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

דניה סיבוס בע"מ

להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על הביקורת, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד. המזמין לא יתנגד, בכפיפה לקבלת אישור העירייה, קבלת כל אישור על פי דין ובכפיפה לקיום כל הוראות תקנות התכנון, כי אותו אדם ישמש כאחראי על הביקורת ו/או על הביצוע מטעם הקבלן.
הקבלן ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על הביקורת, בדבר קבלת אישור על פי דין למינוי וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על הביקורת לרבות הליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.
האחראי על הביקורת יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

5.12 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות אחראי על ביצוע השלד כמובנו על פי תקנות התכנון (להלן: "האחראי על ביצוע השלד").

להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על ביצוע השלד, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.
הקבלן ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על ביצוע השלד, בדבר קבלת אישור על פי דין למינוי וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על ביצוע השלד לרבות הליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.
האחראי על ביצוע השלד יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

5.13 הקבלן הינו אחראי בלעדית, על חשבונו, להתאמת העבודות לתקנים ישראלים (בין שהוכרו כ"תקן רשמי" ובין שלא) ולדרישות המפרט הכללי, וכן אחראי כאמור להשגת כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות מכל רשות מוסמכת, לרבות אך לא רק הרשות המקומית על כל מחלקותיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, משטרה, מקורות, רשות הגנים הלאומיים, רשות שמורות הטבע, רשויות ניקוז, רשות העתיקות, קק"ל, מע"צ, רשות הנמלים והרכבות וכל רשות מוסמכת אחרת ויישום כל דרישותיהן ודרישות כל דין. על אף האמור לעיל, האחריות לקבלת היתר בניה חלה על המזמין. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי בלעדית להשגת כל אישור ו/או היתר שיידרש לצורך שימוש כלשהו בשטחים שמחוץ לאתר לרבות דרכים, דרכים זמניות, שימוש בשטחים ציבוריים פתוחים ויישא בכל העלויות הכרוכות בכך.

5.14 יבדוק את מסמכי התכנון וכן כל מסמך המתייחס לקבלנים אחרים (להלן - "מסמכי הפרויקט") ויביא לתשומת לב המפקח כל אי התאמה, או סתירה, בין אלה לבין עצמם או/וגם בין איזה מהם לבין נתונים אחרים הקשורים לעבודות, לרבות ההיתר והוראות כל דין או כל טעות או השמטה בהם אשר ניתן לגלותם בבדיקה סבירה על ידי בעל מקצוע מעולה. הקבלן מתחייב להודיע למפקח מיד על כל אי התאמה, סתירה, טעות או השמטה כאמור ולנהוג לפי הוראות המפקח ובהתאם לחוק מכר (דירות).

אם תוצא לפועל עבודה כלשהי על יסוד מסמך הכולל אי התאמה, סתירה, טעות או השמטה כאמור מבלי שהתגלה אותו פגם, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שידרשו לשם ביצוע העבודה באופן נאות. המפקח יכריע בלעדית בכל הנוגע לעניינים שפסקה זו מתייחסת אליהם.

5.15 יביא לתשומת לב המפקח כל הסתייגות שיש לו מהתכנון ומההוראות הכלולות בנספחים ו/או מאלה שיקבל במהלך העבודות, ומההוצאות הצפויות מביצוען. הסתייגות כאמור תיעשה סמוך לקבלת התכנון, הנספחים או ההוראות ובמידה ולא תימסר למפקח כאמור, תוך 14 ימים בכתב, יחשב הקבלן כמאשר הסכמתו להן.

קדמת גוון-אם יחד התחדשות בע"מ
ת"מ 515453074
3/10/20



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה]

קדמת גוון - סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

ספק:

5.16 הינו ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין וכן במערכת ניהול דירות כדוגמת "אדגיי" או אחרת המאושרת על ידי המזמין, ויפעל במערכות אלו ללא כל תמורה נוספת. מובהר בזאת שמערכת זו נועדה לשרת גם את הקבלן וגם את היזם וליזם תהיה זכות לנהל את כל המידע במערכת בכפוף לעדכון הקבלן. וכן כל המידע אשמור במערכת יוגדר קניינו של היזם.

5.17 יבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין. הקבלן מודע ומסכים לכך שלא יהא רשאי לתבוע בגין טענת אי ידיעת הדין ו/או בגין ציות לדין. במקרה ויתגלו באתר עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, או חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע למפקח על התגלית, ויקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות. הוצאות ממשיות בפועל בגין הוצאת העתיקות יחולו על המזמין.

5.18 לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין כל עיכוב שיגרם בביצוע העבודות בשל מניעה כלשהי בביצוע העבודות שמקורה הוראת רשות מוסמכת לרבות אך לא רק בשל גילוי עתיקות באתר, אף אם יגרמו לו נזקים והוצאות בגין עיכוב כאמור.

5.19 כל עוד יבצע עבודות בפרויקט וישתמש לצורך כך בשטחים משותפים, ו/או מערכות משותפות, שנמסרו או עתידים להימסר לרוכשים, יישא בתשלום בגין הוצאות מים, חשמל, ניקיון, אחזקת מעליות וכד', לפי קביעת המזמין.

5.20 ימסור את העבודות כשהן מושלמות לשביעות רצון המזמין, המפקח והרוכשים והינו אחראי לטיב העבודות לרבות במשך תקופות הבדק והאחריות בהתאם לחוק המכר (דירות).

5.21 יכין, על חשבונו, ספר הוראות תחזוקה ושימוש כאמור בסעיף 27.2.6 להלן וימסור אותו למזמין ולרוכשים עד מועד מסירת הנכס ובכפוף להוראות חוק המכר (דירות).

5.22 ינהל מערך אבטחת איכות (ISO) ויצג מעת לעת, לבקשת המזמין, את רשימות התיוג.

5.23 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, וכן את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

5.24 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן להכשיר את עובדיו ולבצע הדרכות לנותני השירות ו/או עובדי מחלקת התאמות שינויי דיירים, בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

5.25 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לפעול בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, לרבות ביצוע כלל התאמות הנגישות הדרושות במשרדי שינויי דיירים ובמשרדים באתר.

6. מחיר העבודות

תמורת ביצוע כל העבודות ומלוי מלא ומדויק של כל התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה, ישלם המזמין לקבלן מחיר פאושלי כולל וסופי (להלן: "המחיר הכולל") כנקוב בנספח 3.1.1.

התמורה בגין מלוי כל התחייבויות הקבלן המפורטות בחוזה זה כלולה במחיר הכולל פרט להתחייבויות אשר נאמר בחוזה זה מפורשות כי התמורה בגין ביצוען אינה כלולה במחיר הכולל.

ההוראות הבאות תחולנה על המחיר הכולל:

6.1 המחיר הכולל כוחו יפה בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, בין אם יוזמן מהקבלן ביצוע שלב אחד בלבד ובין אם ביצוע כל השלבים או חלקם, בהתאם למפורט בנספח 3.1.1, במקום אחד או במקומות שונים באתר בכמויות גדולות או קטנות.

6.2 מוסכם ומובהר כי המחיר הכולל כולל את אספקת כל החומרים והמתקנים המתוארים במפרט, ובתוכניות, לרבות שווה ערך טכני לרבות חומרים ומתקנים שלא



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה]

גרסה:

קדמת גון - סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

ספיק:

קדמת גון - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
51545304

נזכרו בחוזה זה בכל כמות ובכל תקן הנדרשים על מנת להקים את הפרויקט באיכות מעולה על פי התכניות ועל פי כל דין. שיהיו בתוקף במועד קבלת ההיתר/ים ולרבות אלה שיהיו בתוקף במועד המסירה של כל חלק בפרויקט, כך שכל חלקי הפרויקט יהיו מושלמים וראויים לאכלוס. יובהר כי במקרה של שינוי בדין המבטל תנאי שהיה בתוקף במועד קבלת ההיתר, יהא הקבלן פטור מביצוע התנאי שבוטל כאמור, רק בכפוף להסכמת המזמין מראש ובכתב.

6.3 מוסכם ומובהר כי המחיר הכולל כולל גם הובלה טעינה ופריקה של כל חומר מתקן או אמצעי לאתר וממנו וכן כל הרכבה הנחה וחיפוי של כל חומר או אמצעי או מתקן שהוא הדרושים לביצוע העבודות.

6.4 מוסכם כי המחיר הכולל מהווה תמורה מלאה וסופית לקבלן בגין ביצוע העבודות בהתאם לכל הוראות החוזה ולכל הפרטים המסומנים בתוכניות, במפרטים, בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובשאר מסמכי החוזה, והוא לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, בהוצאות ההובלה, בשער המטבע, במדדים שונים, מיסים, היטלים ותשלומי חובה קיימים או חדשים למעט הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 7 להלן.

6.5 הקבלן מצהיר כי בשעת קביעת המחיר הכולל היה היקף העבודות מוכר לו על כל פרטיו, ובכלל זה ביקר באתר וערך את כל הבדיקות המוקדמות ידועים לו התנאים במקום והוא הביא בחשבון מצב שוק העבודה ושכר העבודה ומצב אספקת החומרים האמצעים והשירותים הנדרשים לבצוע העבודות ומחירם, זה הקיים כיום וכל מצב או שנוי אפשרי בתהליך בצוע העבודות.

6.6 המחיר הכולל כולל את כל הנדרש לעבודות לביצוען ולמסירתן למזמין ו/או לרוכשים, לפי העניין, וביצוע העבודות בתקופות הבדק והאחריות לגביהן, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) ולהוראות החוזה לרבות רווח הקבלן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הינו כולל את:-

6.6.2 תאום עם כל הגורמים הפועלים באתר, ובסמוך לו לרבות כל היועצים, המזמין וכל הרשויות.

6.6.3 כל החומרים, הפחת שלהם והמסים החלים ו/או שיחולו עליהם לרבות מס קניה, בלו, מכס, מע"מ וכו'.

6.6.4 עבור כל הכרוך בהקמה, שימוש ופינוי האמצעים כמפורט בסעיף 18 להלן.

6.6.5 כל הנדרש לבצוע העבודות בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות שתאורן לא מצא את ביטויו בנספחים אולם הן דרושות לבצוע העבודות או מתחייבות באופן אחר מהחוזה או מהנספחים, ולרבות כל עבודה ו/או פעולה שידרשו בכל עת עד למסירת כל חלק מחלקי הפרויקט ע"י רשות כלשהי ובכלל זה ע"י רשויות התכנון, חברת החשמל, חברת תקשורת פנים לרבות בזק, חברת הגז, רשות כיבוי אש, הג"א, פיקוד העורף, המשרד לאיכות הסביבה חברת טלוויזיה בכבלים, חברת שידורי לוויין וכיו"ב. למען הסר ספק מובהר כי המחיר הכולל כולל גם תמורה מלאה לקבלן עבור כל הכרוך בהישארותו באתר והמשך ביצוע העבודות במשך 3 חודשים מהמועד הקובע. המועד הקובע הינו המאוחר מבין המועדים הבאים:

6.6.5.1 מועד מסירה לרוכשים של כל הדירות שנמכרו בבנין האחרון ובבניינים;

6.6.5.2 מועד מסירת הרכוש המשותף בכל שלב או בפרויקט;

6.6.5.3 מועד גמר הפיתוח הציבורי בכל שלב או בפרויקט;

6.6.6 ניקוי האתר מפסולת עפ"י הוראות המפקח ולפחות אחת ליום.



CONT-5-716
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חוזה] גרסה:

קדמת גוגן – סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
פסק:

- 6.6.7 הכשרת דרכי גישה לאתר ובאתר, דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וביטולן לאחר גמר העבודות, לרבות תשלום לרשות המקומית בגין הכשרת דרכי גישה זמניות שבוצעו/יבוצעו על ידה, לאתר ולרבות תשלום עבור העסקת שוטרים בשכר להכוונת התנועה.
- 6.6.8 הובלת כל החומרים והאמצעים לאתר ובכלל זה העמסתם, פריקתם והתקנתם וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.
- 6.6.9 יצור, אספקה והצבת שלטים מוארים בגבול מגרש האתר במיקום שייקבע ע"י המזמין, בגודל שלא יפחת מ- 2×4 מ"ר וכן שני שלטים מוארים בגודל שלא יפחת מ- 2×10 מ"ר על גבי המנוף/ים שיוצבו באתר בנוסח שיקבע ע"י המזמין ושעיצובו יוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין לרבות קבלת היתר לשילוט, אגרת שילוט הוצאות חשמל להארת השילוט וכל הוצאה אחרת הכרוכה בכך. תוכן השלטים יקבע ע"י המזמין.
- 6.6.10 סיוע להתקנת שלטים לפי דרישת המזמין על גבי חזיתות הבניינים לצרכים שיווקיים ושמירה עליהם.
- 6.6.11 התקנת גופי תאורה לפי דרישת המזמין להארת הצפה של חזיתות הבניינים לצרכים שיווקיים לרבות אחזקתם והוצאות צריכת החשמל הכרוכות בכך.
- 6.6.12 התקנת מעלית שירות/משא והפעלתה בין היתר לצרכי שיווק של המזמין כמפורט בסעיף 18.2.15 להלן. להסרת ספק מובהר כי הקבלן אינו מחויב בהתקנת מעלית בבניינים עד 6 קומות כאמור. אך ככל שתוקם, השימוש בה על ידי המזמין כאמור לא יחויב בכל תשלום. בבניינים מעל 6 קומות יקים הקבלן מעליות שירות/משא אשר ישמשו את השיווק לכל אורך תקופת הקמת המבנה, ולא יאוחר מיציקת קומה 6.
- 6.6.13 תחזוקת מבנה המכירות שהוקם/יוקם באתר, (רק במקרה של תקלות שבר ובעבודה בלבד), בין אם מדובר במבנה חדש ובין אם אינו חדש. הקמת מבנה המכירות, במובחן מתחזוקתו, תיעשה ע"י המזמין ועל חשבונו.
- 6.6.14 הגנה ושמירה על העבודות, החומרים, האמצעים, (לרבות חומרים ואמצעים של המזמין), העובדים וצד שלישי בפני גניבה, אבדן ופגיעה.
- 6.6.15 כלל העלויות הכרוכות ברכישת ובקיום הביטוחים בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה.
- 6.6.16 הנהלת עבודה, מדידה, סימון, הכנת לוחות זמנים וניהולם והוצאות משרדיות, לרבות הוצאות בגין הכנת חשבונות באופן המפורט בסעיף 8 להלן.
- 6.6.17 המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה, כולל המסים הסוציאליים, כגון - תשלומים למוסד לבטוח לאומי, מס מקביל, תשלומים לקרן לבטוח של פועלי הבניין.
- 6.6.18 הוצאות הנפקת הערבויות, ויתר ההוצאות הקשורות בקיום החוזה.
- 6.6.19 אחריות לטיב העבודות ובצוע העבודות בתקופות הבדק והאחריות, בהתאם להוראות כל דין.
- 6.6.20 רווח הקבלן.
- 6.6.21 ביצוע עבודות זמניות להפרדה בין אזורים המיועדים לאכלוס לבין אזורי עבודה ו/או אחרים. התאמות זמניות במערכות, בהסדרי תנועה, אמצעי בטיחות וכיו"ב, כפי שיידרשו ע"י המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות לאור אכלוס הפרויקט בשלבים.
- 6.6.22 ביצוע אחזקת רכוש משותף וניקיון השטחים המשותפים באתר, באופן רציף, במועדים לפי דרישת המזמין, בקשר עם הדירות שלא נמסרו באותו בנין לרוכשיהן ו/או למזמין, בגין התקופה המתחילה במועד מסירת הדירה הראשונה בבניין ומסתיימת בחלוף 3 חודשים מאז או עם מסירת כל הדירות בבניין לרוכשיהן ו/או למזמין, לפי המאוחר מביניהם.
- 6.6.23 הוצאות דמי בדיקות של מערכות הכלולות בעבודות לרבות חשמל, גז, מעליות, כיבוי אש לרבות תיקי שטח, איטום, אינסטלציה וכיו"ב לרבות דמי בדיקות חוזרות ודמי בדיקות כאמור בסעיף 19 להלן.

קדמת גוֹן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
515453074
5/15/2014



CONT-5-716
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

קדמת גוֹן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
ספק:

ד.נ

דניה סיבוס בע"מ

כלל ההוצאות המתחייבות לשם השגת טפסי 4 חלקיים או מלאים ותעודות גמר לרבות בטוחות להבטחת השלמת התחייבויות הקבלן לגמר ביצוע עד לקבלת תעודת גמר כדין, לפי דרישת המזמין ו/או הרשות המקומית. ואולם יודגש כי תשלומים לחברת חשמל בגין חיבורי חשמל למבנה/ים, היטל השבחה, אגרות בניה והיטלי פיתוח יחולו על המזמין.

6.6.24 כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן, הקשורות בעבודות קבלני המשנה והוצאות הקבלנים האחרים באתר.

6.6.25 בהקשר לסעיף זה, מוסכם בין הצדדים כי המחיר הכולל עבור כל שלב, כולל תמורה גם בגין תביעות כספיות נוספות ומוצדקות של הקבלן לרבות בגין תוספות ושינויים בביסוס, ביסודות ובפיתוח הצמוד וכן בגין השלמת פרטי תכנון ושינויים ו/או תוספות הנובעים מדרישות הדין, דרישות התקן ודרישות הרשויות השונות (כגון: רשות מקומית, כיבוי אש, פיקוד העורף, מוסד תכנון, חברת החשמל, בזק) וכל זאת הן במהלך הביצוע והן בסיומו ועד לקבלת תעודת גמר לאותו שלב.

מוסכם כי דרישות כספיות של הקבלן ככל ובמידה שתאושרנה ע"י המזמין תשולמנה רק במקרים המפורטים כדלהלן:

6.6.25.1 שיפורי סטנדרט שנועדו לשיפור הפרויקט שיוזמו והוזמנו בנפרד ובכתב על ידי המזמין מעבר למצוין בחוזה על נספחיו. (במקרה של הפחתות בסטנדרט כאמור, יזוכה המזמין בעלות העבודות שבוטלו ו/או שוננו).

6.6.25.2 עבודות שתידרשנה בעקבות טעויות תכנוניות בתכניות שסופקו ע"י המזמין ו/או שתכנוןן באחריותו עפ"י חוזה זה, שנתגלו לאחר ביצוע ושלא ניתן היה לגלותן כאמור בסעיף 5.15 לחוזה. מובהר כי האמור לא יחול בקשר עם טעויות תכנוניות בתכניות שיוכנו ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו לרבות תכניות קונסטרוקציה ו/או טעויות בגין תיאום תכנון שבאחריות הקבלן לתאמו עפ"י החוזה. מובהר כי האמור לא יחול בקשר עם טעויות בתכניות ובמפרטים שסופקו על ידי המזמין, שנתגלו לפני ביצוע (גם אם הקבלן התקשר עם קבלני משנה וספקים לפי התוכניות ו/או המפרטים השגויים).

השיפוי בגין תיקון הטעות לא יכלול את שאמור היה להתבצע לולא הטעות, ויהיה בגין עבודות בפועל ולא בגין תקורות ל"ז, רווח, וכיוצא בזה, והכול בהסכמת ובאישור המפקח.

6.6.25.3 הגדלת שטחי בנייה.

6.6.26 כל יתר ההוצאות המתחייבות מהחוזה ומביצועו, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה התקורה והוצאות המימון.

כל אלה אלא אם הותנה במפורש אחרת בחוזה.

7. הצמדה

המגיע לקבלן לפי כל חשבון ביניים לאחר ביצוע הניכויים לפי סעיף 8.2.4 להלן, ויתרת המגיע לפי החשבון הסופי, יהיו צמודים למדד תשומות הבניה למגורים בעיקור שעות קיץ בהתאם ובכפוף למפורט בנספח 3.1.1.

למניעת ספק מובהר בזאת כי תוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה למדד לא תחול על התקופה שבין סיום העבודות עפ"י לוח הזמנים המפורט בהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל, לבין סיום העבודה בפועל והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום עקב כך, אלא באם אושרה לו הארכת מועד לביצוע ע"י המפקח, בכתב.

קדמת גזון-סוהו
ח.פ. 515453074
החידוש בע"מ



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה]

גרסה:

קדמת גזון - סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

ספק:

8. הגשת חשבונות ותשלומים

- 8.1 בוטל.
- 8.2 בראשית כל חודש ולא יאוחר מאשר עד ה- 5 בו, על הקבלן להגיש למפקח חשבון ביניים (במדיה מגנטית בפורמט משרד השיכון) בצירוף העתק מודפס וחתום, המתייחס ומפרט את העבודות שבוצעו מיום תחילת העבודות ועד תום החודש הגרגוריאני החולף במדד היסודי. החשבונות יוגשו ע"י הקבלן תוך פירוט חלוקה ליחידות דיור ולשטחים משותפים על פי לוח התשלומים.
- 8.1.1 על אף האמור לעיל הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון ביניים ולקבל סכום כלשהו בגינו בקשר לעבודות שבוצעו בחודש הגרגוריאני החולף אשר בוצעו בהקדמה לעומת לוח הזמנים הכללי שאושר ע"י המזמין, ואשר הקדמת ביצוע בגין לא אושרה מראש ובכתב ע"י המפקח.
- הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון ביניים אלא בצירוף יומני עבודה בגין החודש הרלוונטי הנכונים עד למועד הגשת החשבון.
- 8.1.2 חשבון ביניים שהוגש כאמור ייבדק על ידי המפקח תוך פרק הזמן מהגשתו הנקוב בנספח 3.1.1, והמפקח יאשר או יאשר חלקית או ידחה בכתב, כפי שימצא לנכון, בתוך אותו מועד, את התשלום המגיע לקבלן שיחושב על פי מועד הביצוע והעבודות שבוצעו בפועל במסגרת אותו שלב. אשור המפקח בכתב כאמור הוא תנאי מוקדם לבצוע כל תשלום.
- 8.1.3 החשבונות יהיו מצטברים ויפורטו ע"י העבודה שבוצעה כאמור, הכל לפי הנחיות המפקח.
- 8.1.4 בכפוף לכך שהקבלן יגיש את חשבון הביניים כאמור בסעיף 8.2.1 לעיל ויקיים את כל יתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שהגיע המועד לביצועו במועדן ישלם המזמין לקבלן את סכום חשבון הביניים שאושר בכתב על ידי המפקח תוך פרק הזמן הנקוב בנספח 3.1.1, אך זאת בניכוי
- 8.1.4.1 האחוז הנקוב בנספח 3.1.1 מחשבון הביניים אשר יעוכב בידי המזמין וישולם על ידו רק לאחר אשור החשבון הסופי ע"י המפקח ועד כמה שיקבע ע"י המפקח כמגיע לקבלן. הסכום המנוכה יישא הפרשי הצמדה למדד אך לא יישא כל ריבית.
- 8.1.4.2 כל הסכומים ששולמו או שנוקפו כמשולמים ע"י חשבוניות הביניים הקודמים במדד היסודי וכל סכום שהמזמין זכאי לקבל או לגבות מהקבלן לפי סעיף 8.4 להלן לסכום זה יוסיף המזמין את תוספת ההצמדה כאמור בסעיף 7 לעיל, ינכה את החלק היחסי במקדמה, ככל וניתנה לקבלן, כשהיא צמודה למדד ואת דמי הביטוח כמפורט בסעיף 16.2 להלן.
- 8.1.5 על אף האמור לעיל לא ישולם חשבון הביניים הראשון אלא אם הגיש הקבלן למזמין את לוח הזמנים המעודכן כמותנה בסעיף 10.7 להלן, את המפורט בסעיף 10.10.2 להלן ואת אישור קיום הביטוחים הנזכר בסעיף 16.9 להלן, ולא ישולם כל חשבון ביניים אחר אלא אם הגיש הקבלן למזמין דו"ח על התקדמות בצוע העבודות, הגיש תכניות עדות ומדידות של העבודות תחומות ע"י מודד מוסמך ועדכן את לוח הזמנים בהתאם להוראות החוזה ולשבירות רצון המפקח.
- 8.1.6 תנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י המחיר הכולל הינו המצאת אישור בדבר ניהול ספרי הקבלן כדן, תתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש.
- 8.2
- 8.2.1 כמו כן ככל שהקבלן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י המחיר הכולל, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י המחיר הכולל שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י המחיר הכולל, בגובה הסכום הנקוב באישור.

דפוס תשלום חשבוניות בע"מ
515433074



CONT-5-716
[מסמך חוזה]

מס' חוזה:
מסמך:

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
ספק:

כ.פ.

דניה סיבוס בע"מ

8.2.2 למניעת ספקות מוצהר במפורש כי כל עוד לא בוצע שלב הביניים האחרון, כל תשלום יחשב כתשלום ע"י החשבון הסופי כמוגדר להלן, וכי אשור חשבון ביניים ע"י המפקח או/וגם בצוע איזה תשלום שהוא לא יחשב כאשור איזה מחשבונות הביניים או/וגם כאשור או קבלה של כל חלק של העבודות.

8.2.3 סמוך לאחר תאריך גמר כל העבודות והתחייבויות הקבלן, בכל שלב בפרויקט, ובכפוף להשלמת האמור בסעיף 8.3.4 להלן על הקבלן להגיש למזמין חשבון סופי (להלן - "החשבון הסופי") אשר יתייחס לכל העבודות שבוצעו ע"י הקבלן באותו השלב ויבוסס על ביצוע מלא ומדויק על פי כל הוראות החוזה, התכניות והמפרטים.

על אף האמור לעיל, הקבלן יגיש חשבון סופי כאמור אף לפני השלמת עבודות גמר בחלק מהדירות אשר לגביהן ניתנה הנחיה מפורשת בכתב מאת המזמין, לעכב השלמתן. להבטחת השלמת הגמר בדירות אלה, יעכב המזמין סכום מהחשבון הסופי, כפי שיקבע ע"י המפקח, עד להשלמתן.

8.2.4 החשבון הסופי שיגיש הקבלן, ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו מהמזמין, ואין לקבלן הזכות לבוא למזמין בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.

חשבון סופי שהוגש למפקח ייבדק על ידו תוך פרק הזמן מהגשתו הנקוב בנספח 3.1.1, והמפקח יאשר בתעודה בכתב תוך אותו מועד את החשבון, כולו או חלקו, כפי שימצא לנכון. אשור בכתב כאמור הוא תנאי מוקדם לבצוע כל תשלום. האמור לעיל לגבי מועד הבדיקה ע"י המפקח מותנה במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף 25 להלן.

8.2.5 שחרור החשבון הסופי לקבלן יתבצע רק לאחר גמר תיקון הליקויים המופיעים בפרוטוקולי המסירה של הדירות והשטחים הציבוריים וחתימת הדיירים על גמר התיקון.

יתרת המגיע לקבלן על פי החשבון הסופי (לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבוניות הביניים), עד כמה שאושר על-ידי המפקח, תשולם לקבלן תוך פרק הזמן הנקוב בנספח 3.1.1 מהמועד בו התמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:-

8.2.5.1 מסירת העבודות למזמין ולרוכשים ועמידה בכל תנאי התכניות, המפרט הטכני ויתר הוראות החוזה.

8.2.5.2 קבלת תעודת אשור החשבון הסופי ע"י המפקח.

8.2.5.3 קבלת תעודת גמר חתומה כדין ע"י הרשויות המוסמכות.

8.2.5.4 מסירת הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 9.4 להלן למזמין.

8.2.5.5 מסירת תכניות עדות (AS MADE) הסברים מילוליים וכל ספרי המתקנים ו/או הוראות התחזוקה והשימוש של כל המערכות, לפי קביעת המפקח.

8.2.5.6 המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה בנוסח נספח 3.1.16 לחוזה.

מלוי התנאים המוקדמים הנ"ל הוא תנאי לכל זכאות של הקבלן לפי החשבון הסופי.

על אף האמור לעיל, תשלום בגין עבודה שטרם בוצעה ו/או הושלמה לפי קביעת המפקח, יעוכב ממילא וישולם בתוך פרק זמן כאמור לעיל, מהמועד בו נתקיימו התנאים המוקדמים דלעיל בקשר לאותה עבודה.

8.2.6 בכל מקרה של פיגור בתשלום חשבון ביניים מאושר או החשבון הסופי המאושר מעבר למועדים הנקובים לעיל לתשלום, יישא התשלום בפיגור רבית בשיעור הנקוב בנספח 3.1.1 והוא לא יהיה צמוד למדד. היה והקבלן איחר

מס' חוזה: CONT-5-716
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן ראשי כלל
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גוגן - סוהו
ספק: דניה סיבוס בע"מ

דניה סיבוס בע"מ
דניה סיבוס בע"מ

בהגשת חשבון ביניים - ייוסף לפרק הזמן לתשלום חשבון הביניים ממועד אישורו, אותו פרק זמן שבו איתר הקבלן בהגשת חשבון הביניים. אין באמור כדי לגרוע מסעיף 30.4 להלן.

- 8.2.7 היה והתברר לפי החשבון הסופי כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו אזי יחזיר הקבלן את תשלום היתרה מיד לפי דרישת המזמין כשתשלום זה צמוד למדד, כשהמדד היסודי הוא המדד במועד בו נוצר תשלום היתר והמדד הקובע הוא המדד שהתפרסם לאחרונה לפני החזרתו למזמין. במידה והקבלן יפגר בביצוע תשלום היתרה ו/או כל חלק הימנה מעבר ל-15 יום מיום קבלת דרישת המזמין, יישא התשלום בפיגור ריבית החשב הכללי, כפי שתהא מעת לעת.
- על אף האמור, היה והקבלן איחר בהגשת החשבון הסופי ייוסף לפרק הזמן לתשלום החשבון הסופי ממועד אישורו, אותו פרק זמן שבו איתר הקבלן בהגשת החשבון הסופי.
- 8.3 הזכות למזמין לנכות מכל תשלום מהתשלומים לפי סעיפים 8.2 ו/או 8.3 לעיל כל סכום המגיע אותה עת מהקבלן למזמין עפ"י הוראות החוזה וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו, ומבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת.
- 8.4 כל חשבון ביניים והחשבון הסופי יערכו על בסיס מצטבר ובמתואם עם התכניות והמפרטים ויכללו את הבאות:
- 8.4.1 פירוט העבודות שבוצעו בפועל בהתייחס לחשבון המוגש ובמצטבר.
- 8.4.2 דו"ח על התקדמות העבודות.
- 8.4.3 חישוב הצמדה.
- 8.4.4 כל פירוט ונתונים אחרים שידרשו ע"י המפקח.
- 8.5 יחד עם כל חשבון ביניים יגיש הקבלן למזמין במסמך נפרד, חשבון המתייחס לשנויים שבוצעו בחודש שקדם לחודש הגשת החשבון ואשר יכלול את פירוט השנויים ומחיריהם. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור שינוי או תוספת למעט בגין האמור בסעיף 6.6.25.1-6.6.25.3.
- 8.6 בכל מקרה שהקבלן יכלול בחשבון ביניים או בחשבון הסופי, לראשונה, כמויות או עבודות שבוצעו בתקופה שלפני החודש החולף להגשת החשבון, אזי הוא לא יהא זכאי לכל הפרשי הצמדה ולכל תשלום אחר הנובעים מתביעתו על ידו באחור.
- 8.7 כמו כן לא יהא הקבלן זכאי לכל הצמדה ולכל תשלום אחר בגין אחור בתשלום עבור פריטי חשבון ביניים או סופי שהמפקח לא אישר תשלומם עקב הפרת סעיף 8.5 לעיל ע"י הקבלן.
- 8.8 המזמין ישלם לקבלן את מס הערך המוסף בגין הסכומים ששולמו על ידו לקבלן לפי סעיף 8 זה, ובלבד שהוגשה למזמין חשבונית מס כדין. מס הערך המוסף ישולם סמוך לפני המועד שבו על הקבלן לדווח לשלטונות מס ערך מוסף על ההכנסה שמס הערך המוסף מתייחס אליה.
- 8.9 הזכות למזמין לנכות מס מהמגיע לקבלן ככל שנדרש עפ"י הדין.
- 8.10 הזכות למזמין לעכב בצוע תשלום לקבלן עד להגשת דיווח כמותנה בסעיף 10.7 להלן ולקבלן לא יגיע פיצוי כלשהו, ובכלל זה גם לא הפרשי הצמדה בגין עיכוב זה.
- 8.11
- 8.11.1 הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים שלא הוסכם עליהם במפורש ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב בצוע העבודות או כל אירוע אחר במשך החודש החולף. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לכלול כל תביעות כאמור בחשבוניות הביניים ובחשבון הסופי.
- 8.11.2 תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף 8.12.1 רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי אלא אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה ואכן הגישה לא יאוחר מאשר תוך חודש נוסף.

קדמת גוֹן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
515453074
ת. 9
החשבונית נכונה



CONT-5-716

[סוטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סוטטוס

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

קדמת גוֹן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
פרויקט:
ספק:

8.11.3 בכל מקרה שיתברר כי אכן מגיע לקבלן תשלום בגין נשוא התביעה כאמור, יקבע תשלום זה לפי ערך התביעה בחודש בו בוצעה העבודה נשוא התביעה ובלבד שנכללה ברשימת התביעות, במועדה כמפורט בסעיף 8.12.2 לעיל.

8.11.4 האמור בסעיף זה אינו גורע מהמותנה בסעיף 22 להלן.

8.12 על אף האמור לעיל במקרה והקבלן יקדים ביוזמתו ביצוע עבודות או כל חלק מהן לעומת לוח הזמנים המאושר ע"י המזמין, רשאי המזמין שלא לשלם לקבלן את חשבונית הביניים ו/או את החשבון הסופי לפי מועד הביצוע בפועל אלא לפי המועד שנקבע לביצוע עפ"י לוח הזמנים המאושר. כמו כן, אין המזמין חייב לספק לקבלן הנחיות ביצוע ותכניות ביצוע בהתאם לקצב עבודתו של הקבלן אלא לפי לוח הזמנים שאושר.

9 ערבויות

9.1 תוך 3 ימים מחתימת חוזה זה ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית בסכום השווה לאחוז הנקוב בנספח 3.1.1 ממחיר העבודות, ללא מע"מ בגינו, בהתאם לשיעורו עפ"י דין, אשר תשמש להבטחת תשלום כל סכומים שיגיעו מהקבלן למזמין או לרוכשים שהזמינו שינויים ו/או שדרוגים מהקבלן בהתאם להוראות החוזה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:

9.1.1 תשלום כל הפיצויים, דמי הנזק, השפוי, ההפסדים וההוצאות שיגיעו למזמין מאת הקבלן בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה.

9.1.2 תשלום כל סכומים שהמזמין ישלם לקבלן או/וגם ע"י הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה.

9.2 ההוראות הבאות תחולנה על הערבויות הנזכרות בסעיפים 9.1 לעיל ו- 9.3 להלן:

9.2.1 נוסח הערבויות יהיה כמפורט בנספח 3.1.11.

9.2.2 סכום הערבויות יהיה צמוד במלואו למדד כשהמדד היסודי הוא כהגדרתו בנספח 3.1.1.

9.2.3 על הקבלן להאריך את תוקפן של הערבויות למשך שנה כל פעם, או למשך תקופה אחרת ככל שיוורה המזמין בכתב, ובלבד שאלה תהיינה בתוקף רצוף עד למתן תעודת הגמר הנזכרת בסעיף 27.2 להלן וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לפי סעיף 9.3.4 להלן.

9.2.4 בכל מקרה שיגיע למזמין סכום כלשהו מהקבלן, או במקרה שלא ניתנה תעודת הגמר עד למועד המיועד לגמר העבודות כקבוע בסעיף 10.1 להלן או בכל מקרה של איחור במסירה מעבר למועד הקבוע בחוזה זה, או בכל מקרה שהקבלן לא מבצע תיקונים באופן ובמועדים לפי דרישת המפקח או נכשל בתיקונים או מתנער מליתן אחריות בדק למזמין ו/או לרוכשים בהתאם לחוק המכר (דירות) ו/או מסרב להצטרף כנתבע בהליך כמתואר בסעיף 15.8 להלן ו/או נמנע מלפעול בהתאם לאמור בסעיף 15 כאמור, או נמנע מלהאריך תוקף ערבות מהערבויות המפורטות בסעיף 9 לעיל ולהלן עד 30 יום לפני מועד תפוגת תוקפן או נמנע מלפעול בהתאם להוראות סעיף 9.4 להלן במועד שנקבע ע"י אותה רשות או בכל מקרה אחר בו הקבלן אינו ממלא את חובות החוזה, יהיה המזמין זכאי לדרוש את פירעון הערבויות, כולן או חלקן, בבת אחת או בחלקים חלקים במספר פעמים, וזאת בלא שיהיה חייב להוכיח או לבסס את דרישתו, והקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת או לעיכוב כל תשלום שהמזמין ידרוש בתוקף הערבויות ובכלל זה, מתחייב שלא לבקש צו מניעה זמני ו/או קבוע ו/או עיכוב ביצוע בקשר עם חילוט הערבויות.

9.2.5 מוצהר למניעת ספקות, כי אין סכום הערבויות מגביל את המזמין בתביעותיו מהקבלן, ובמידה והמגיע למזמין מהקבלן יעלה על סכום הערבויות, יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הסכום העודף בכל דרך שימצא לנכון.

9.3 עם גמר בצוע כל העבודות בכל שלב בפרויקט ומסירתן למזמין ולרוכשים ולפני סילוק החשבון הסופי ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית וזאת בהתאם להוראות דלקמן:



CONT-5-716
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:



תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חוזה] גרסה:

פרויקט: קדמת גון – סוהו
דניה סיבוס בע"מ

9.3.1 הערבות תהיה על סך 5% מהמחיר הכולל ללא המע"מ בגינו כשהוא צמוד במלואו למדד עד למועד מסירת העבודות ותקופתה תהיה שווה לתקופת הבדק כנקוב בסעיף 28 להלן.

כלל החשבון הסופי תוספות למחיר הכולל בסך העולה על 5% - תגדל הערבות הבנקאית ב- 5% מסכום התוספת (להלן: "מחיר העבודות"). בתום 36 חודשים מיום מסירת העבודות ולאחר קבלת אישור המפקח באשר לביצוע תיקוני הבדק והאחריות במועד זה ע"י הקבלן, וכן בכפיפה להיעדר תביעות מצד הרוכשים באשר לאיכות הבניה וכל הכרוך בכך, תוקטן הערבות באופן שתהיה על סך 2.5% ממחיר העבודות הצמוד כאמור, ללא המע"מ בגינו. על אף האמור לעיל, בתום 60 חודשים מיום מסירת העבודות ובכפוף לקבלת אישור המפקח באשר להשלמת ביצוע תיקוני הבדק והאחריות עד למועד זה ע"י הקבלן, וכן בכפיפה להיעדר תביעות מצד הרוכשים באשר לאיכות הבניה וכל הכרוך בכך, תוחזר הערבות לקבלן.

9.3.2 הערבות תהיה להבטחת תשלום כל הנזקים (ובכלל זה כל תשלום שיעשה ע"י המזמין) שיגרמו למזמין בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן לרבות אך לא רק הפרת התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה. המזמין רשאי להורות לקבלן והקבלן מתחייב לפעול בתוך 7 ימים ממועד קבלת הוראה כאמור, לתיקון נוסח ערבות זו כך שהעירייה תתווסף כמוטב על פיה, להבטחת תשלום כל הנזקים שיגרמו גם לעירייה בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן כאמור.

9.3.3 הוראות סעיף 9.1 לעיל תחולנה בשנויים המחויבים גם על הערבות שתיתן בהתאם להוראות סעיף 9.3 זה.

9.3.4 מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 9.3.1 לעיל מוסכם כדלקמן:

9.3.4.1 הקבלן מתחייב להאריך תוקף הערבות מעת לעת, עד לגמר תקופת הבדק כהגדרתה בסעיף 28 להלן או עד לקבלת אישור המזמין בדבר השלמת ביצוע התיקונים הנדרשים בתקופות הבדק והאחריות, או עד למשך התקופה שתידרש לשם הבטחת זכות המזמין לשיפוי מלא מהקבלן בגין תביעות ליקויי בניה לפי המאוחר מביניהם.

9.3.4.2 די בקיומן של טענות ו/או דרישות ו/או תביעות רוכשים בעניין ליקויי בניה, מכל מין וסוג שהוא, כדי להוות עילה למימוש הערבות ו/או להארכת תוקפה, לפי קביעת המזמין וזאת מבלי לגרוע מטענות המזמין וזכויותיו הדיוניות להתגונן מפני דרישות ו/או תביעות כאמור ו/או להכחישן.

9.3.4.3 המזמין זכאי להוסיף ולהחזיק בערבות, גם לאחר תום תקופת הבדק כהגדרתה בסעיף 28 להלן, ככל שהדבר דרוש להבטחת התחייבויות הקבלן להשלים את ביצוע כל התיקונים הנדרשים בתקופות הבדק והאחריות וזאת מבלי לגרוע מיתר האמור בסעיף 9.3.4 לעיל ולהלן.

9.3.4.4 אי הארכה או אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק והאחריות כאמור מהווה, כשלעצמו, מבלי לגרוע מכל סיבה אחרת, עילה למימוש הערבות ו/או להארכת תוקפה ו/או זכות לעכבה בידי המזמין.

9.3.4.5 למען הסר ספק מובהר כי אין בזכויות המזמין לעכב הערבות בידיו ו/או להאריך תוקפה כאמור לעיל, כדי לגרוע מזכויות המזמין עפ"י החוזה ועפ"י כל דין לרבות זכותו למימוש הערבות בהתקיים כל אחת משאר העילות הקבועות בסעיף 27 להלן.

9.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן ימציא בטחונות לפי דרישת כל רשות מוסמכת, כתנאי לאישורה לקבלת טפסי 4 ו/או טפסי 4 חלקיים, להבטחת קיום דרישות אותה רשות, ככל שקיום דרישות אלה חל עפ"י חוזה זה על הקבלן.

10 לוח זמנים שלבי בצוע ודיווח

10.1 הקבלן מתחייב להתחיל בבצוע העבודות לא יאוחר מאשר תוך 10 ימים מדרישת המזמין בכתב (להלן - "צו התחלת עבודה") ולהשלים בצוען, כמפורט בסעיף 27 להלן, תוך פרק



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

הזמן מצו התחלת עבודה לאותו שלב הנקוב בנספח 3.1.1 (להלן ולעיל - "המועד המיועד למסירת העבודות") ובהתאם ללוח הזמנים הכללי המצורף כנספח 3.1.10 לחוזה זה, ובלבד שהקבלן קיבל תכניות עבודה ומפרטים המאפשרים את התחלת ביצוע העבודות. במקרה וימונה מפקח, המזמין ידאג להעביר לקבלן תכניות ומפרטים כאמור, בכפוף לסעיף 5.7.3 לעיל.

על הקבלן להעביר לאישור המפקח לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות על בסיס לוח הזמנים הכללי עד לא יאוחר מ- 30 יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

מוסכם כי באם לא יינתן צו התחלת עבודה בתוך 120 יום ממועד חתימת חוזה זה ע"י כל הצדדים, יבוטל חוזה זה מאליו והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד נוסף בגין זאת.

המזמין זכאי להורות לקבלן לבצע שלב אחד או יותר משלבי הבניה בפרויקט. לגבי כל שלב, יינתן צו התחלת עבודה בנפרד. הקבלן מתחייב לבצע שלב אחד או יותר משלבי הבניה בפרויקט, לפי הוראת המזמין, בהתאם למחירים הנקובים בנספח 3.1.1.

10.2 לפני מתן או בעת מתן צו התחלת העבודה יעמיד המזמין לרשות הקבלן את האתר או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת בצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים לפי דעתו של המפקח, ולאחר מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים מהאתר הכול כפי שיידרש לבצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים.

10.3 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות או/וגם של האתר עוד לפני השלמת כל העבודות והקבלן חייב למלא אחר דרישת המזמין.

הזכות למזמין לדרוש מהקבלן לדחות מסירת חלקים של העבודות שהושלמו עד למסירת כל העבודות נשוא חוזה זה.

10.4 הזכות למזמין להכניס ולהתקין באתר ציוד, אביזרים, ריהוט ומכונות אף קודם להשלמת כל העבודות בכל עת ומקום שיקבעו ויאושרו ע"י המפקח בדירות לדוגמא ובמבואות הראשיות בלבד, אף אם טרם נמסרו העבודות ע"י הקבלן למזמין ו/או לרוכשים לרבות מטלטלין של הרוכשים, בהתאם להנחיית המזמין, והקבלן מתחייב לאפשר זאת למזמין ולרוכשים ולנקוט בכל האמצעים אשר יבטיחו את שלמות הציוד, האביזרים, הריהוט והמכונות ואת העוסקים בהם.

10.5

10.5.1 הקבלן מצהיר כי ידוע לו עד כמה חיונית השלמת בצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות בשים לב לכך שכל עיכוב בהשלמת העבודות יגרום מאליו לעיכוב בשימוש בעבודות למטרתם.

10.5.2 בכל מקרה של איחור במסירת העבודות למזמין, כמפורט בסעיף 27 להלן, ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את הסכום הנקוב בנספח 3.1.1 לכל יום של איחור.

10.5.3 סכומי הפיצויים הנ"ל צמודים למדד כשהמדד היסודי הוא כנקוב בנספח 3.1.1 והמדד הקובע הוא המדד שהתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום הפיצויים בפועל.

10.5.4 המזמין זכאי לנכות סכומי הפיצויים הנ"ל מהמגיע לקבלן או/וגם לגבותם בכל דרך אחרת.

10.5.5 סכום הפיצויים הנ"ל נקבע לאחר הערכה שקולה וזהירה של מינימום הנזקים שיגרמו למזמין עקב אי השלמת בצוע העבודות ומסירתן במועד, אולם במקרה והנזק בפועל, יעלה על סכומי הפיצויים הנ"ל יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הפיצויים הנ"ל וכל סכום נוסף עד לכסוי הנזק בפועל.

10.5.6 אין בתשלום הפיצויים הנ"ל כדי לשחרר את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה.

10.6 הקבלן מתחייב לבצע העבודות באופן התואם את לוח הזמנים המפורט המאושר ע"י המפקח ונציג המזמין ולשלבן בעבודות הקבלנים האחרים באתר באופן שלא תעוכב כל עבודה שהיא.



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה]

קדמת גוגל - סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

ספק:

10.7 על הקבלן לדווח מדי כל חודש למפקח בדיווח פרטני בכתב על התקדמות העבודות ועבודות הקבלנים האחרים, ולעדכן את לוח הזמנים המפורט בתוכנת 'm.s. project', או בתוכנה דומה לפי קביעת המזמין מעת לעת, הכול לפי דרישת המפקח ולהנחת דעתו.

עדכון לוח הזמנים המפורט והשנויים שיתחייבו מכך מיועדים רק על מנת לשקף סדר העבודות, הקשר ביניהן והזמן המוקצב לביצוע, ואין בהם כדי לקבוע תאריכים חדשים לבצוע העבודות ומסירתן ו/או כדי להקדים המועדים שנקבעו לביצוע תשלומים בגינם עפ"י לוח התשלומים המפורט בנספח 3.1.11 ו/או כדי לשחרר הקבלן מהתחייבותו לבצוע העבודות ומסירתן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.

10.8 למרות המועדים לבצוע העבודות הקבועים בלוח הזמנים יהא המפקח קובע בלעדית באיזה מועדים תתבצענה העבודות ויהא זכאי מעת לעת להורות לקבלן את מועדי העבודה ולשנות מועדים אלה, ובכלל זה להאט ו/או לעכב ביצוע חלק מהעבודות לרבות אך לא רק לעכב ביצוע עבודות גמר בכל שלב שלהם בדירות (לאחר שנחתמה בקשת התקשרות לרכישת הדירה) ולעכב התקנת ארונות, משטח (שיש), כיור, סוללה וחיפוי קירות במטבח, ריצוף, הקמת מחיצות ע"ג ריצוף, חיפוי קירות, התקנת ארונות, כלים סניטריים וסוללות בחדרים רטובים והתקנת יחידות מיזוג אוויר, מאיידים ומעבים ככל שנדרשו בחוזה זה (בדירות שטרם נמכרו) ו/או להאיץ ביצוע עבודות בחלק מהדירות, הכול לפי קביעת המפקח אף אם זו מנוגדת לסדר הביצוע שקבע לעצמו הקבלן, ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפקח. יחד עם זאת הקבלן יהיה רשאי להבהיר עמדתו בפני המפקח.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי מועדי העבודה שיקבעו ע"י המפקח וכל שנוי שיערך בהם על ידו, לא יצדיקו דחית מועד השלמת בצוע העבודות ולא יהוו צידוק לאחר בהשלמת בצוע העבודות, אלא אם אושרה דחייה לפי סעיף 10.12 להלן. כמו כן, לא יצדיק הדבר שנוי במחיר הכולל.

כמו כן המזמין רשאי להורות לקבלן לדחות את השלמת העבודות המתוארות לעיל בדירות לא מכורות בתנאים כדלקמן - בדירות שאינן דירות גג עד 6 חודשים לאחר קבלת טופס 4, תהיה ללא תמורה נוספת. בגין השלמת עבודות בדירה שעבודות בה עוכבו למעלה 6 חודשים כאמור לעיל, יהיה זכאי הקבלן לקבלת תוספת קבועה סופית וממזה כמפורט בנספח 3.1.1. בכל הנוגע לדירות גג המזמין רשאי להורות על עיכוב בכל עבודות הגמר בדירות גג עד ל-12 חודשים לאחר קבלת טופס 4. בגין השלמת עבודות בדירה שעבודות בה עוכבו למעלה מ-12 חודשים כאמור יהיה זכאי הקבלן לקבלת תוספת קבועה סופית וממזה כמפורט בנספח 3.1.1.

10.9 הקבלן מתחייב להתמיד בבצוע העבודות בשקידה, באמצעים ובקצב המבטיחים השלמתן במועד המיועד לגמר העבודות, ובלבד שקצב זה לא יהיה איטי מזה הקבוע בלוח הזמנים.

המפקח יהיה קובע בלעדית, סופית וללא עוררין אם באיזה שלב שהוא של בצוע העבודות אין הקבלן ממלא אחר התחייבותו כאמור, ובמקרה של קביעה כזו יהיה המזמין זכאי לפעול בהתאם להוראות סעיף 24 להלן.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בהתחייבו להשלים את בצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות הביא בחשבון את כל גורמי העיכוב האפשריים ובכלל זה - אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - שרות מילואים של עובדים ושוק העבודה, החומרים והשירותים כפי שהוא עלול להיות במשך בצוע העבודה, עבודות המבוצעות ע"י קבלני משנה, קבלנים מיוחדים וקבלנים אחרים, עבודות נוספות או/וגם שנויים אפשריים בעבודות וכן כל גורמי טבע כגון: מזג אוויר וכו', ואולם אין באמור לעיל כדי להביא בחשבון גיוס כללי לצבא.

10.10

10.10.1 הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פירוט ודיווח מלא בכתב על בצוע העבודות ודרכי הבצוע, לרבות רשימת מתקנים ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם, רשימת בתי המלאכה בהם תבוצענה עבודות, מצבת כוח אדם, תזרים מזומנים וכל מידע אחר שהמפקח ידרוש. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישרו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. נדרש הקבלן ע"י המפקח להגיש דיווח איזה שהוא כאמור לעיל, יהיה כל תשלום שעל המזמין לשלם לקבלן מותנה בהגשת הדיווח קודם לכן.

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
ח.פ. 51445307
דוחות מיון - אישור חתומים
10.10



CONT-5-716
[חשבונית חוזה]

מס' חוזה:
סוהו:

תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חוזה]: גרסה:

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
ספק:

10.10.2 הקבלן ימציא לפי דרישת המזמין, תכנית שתפרט את אמצעי ההרמה ו/או אמצעי ההובלה ו/או השינוע ו/או האחסון של החומרים וכל ציוד אחר ו/או את התבניות לביצוע החלקים היצוקים באתר, ו/או את אופן הרכבתם ופירוקם ו/או מועדי ההרכבה והפירוק, ו/או תיאור הפיגומים ו/או התבניות ו/או שיטות היציקה ו/או סוג מעליות המשא הזמניות והיכן בכוונתו למקמן. אישור המזמין ו/או מתכנניו ו/או מנהל הפרויקט מטעמו לכל אשר יוצע בפניהם עפ"י סעיף זה, לא ישחרר את הקבלן מאחריות לביצוע כל אלה ולא יגרע הימנה והקבלן יוותר האחראי הבלעדי לביצוע ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן להגיש תכניות התארגנות באתר. כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בתחומי המגרש.

הקבלן רשאי לבקש מהרשות המקומית, אישורים להתארגנות או להצבת ציוד מחוץ לתחומי המגרש, אך מחויבותו כלפי המזמין לא תהיה מותנית בקבלת אישורים אלה.

למען הסר ספק מובהר כי המזמין לא יישא בהוצאות כלשהן שתיגרמנה לקבלן בגין או לשם קבלת אישורים כאמור.

10.10.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.10.1 ימציא הקבלן תוך 7 ימים מתאריך חתימת חוזה זה למפקח את האישורים למינוי ממונה על בטיחות, אחראי על הביקורת, אחראי על תכנון השלד ואחראי על ביצוע השלד ותכנית התארגנות שתפרט את מקום התקנת והפעלת האמצעים, דרכי הגישה וכל יתר הנדרש לבצוע העבודות וכל מידע אחר שיידרש ע"י המפקח.

תכנית ההתארגנות טעונה אישור המפקח ובכל מקרה הקבלן לא יתחיל בבצוע העבודות אם טרם מונו האחראים הנזכרים לעיל. לא הגיש הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות כאמור, יראו את התקופה בה על הקבלן לבצע העבודות כאילו התחילה בתום 7 ימים מהמועד בו היה עליו להגיש למפקח את תכנית ההתארגנות אף שלא ניתן צו התחלת עבודה.

10.10.4 אם בכל זמן שהוא יהיה המפקח בדעה שקצב בצוע העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את השלמת בצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות, או השלמת חלק של העבודות לפי לוח הזמנים, יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת בצוע העבודות במועד ויודיע על אמצעים אלה למפקח בכתב.

10.10.5 היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור בסעיף 10.11.1 לעיל אינם מספיקים בכדי להבטיח השלמת בצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות, יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם - לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - תוספת כוח אדם (לרבות שעות נוספות ומשמרות נוספות) ו/או תוספת אמצעים, ועל הקבלן לנקוט מיד בצעדים המתחייבים.

10.10.6 למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף בגין עבודה ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום, אף לא בגין עבודת לילה.

10.10.7 לא מלא הקבלן את התחייבותו כאמור בסעיפים 10.11.1 – 10.11.2 לעיל, יהיה המזמין זכאי לנהוג באחת או יותר מהדרכים הבאות:

10.10.7.1 במידה שקצב הבצוע איטי מחמת שחומרים הנדרשים לעבודות לא סופקו ו/או נאגרו ע"י הקבלן במועד הנדרש לבצוע העבודות לפי לוח הזמנים, זכאי המזמין לספק חומרים לקבלן ובמקרה זה יפחת ממחיר העבודות סכום השווה לעלות החומרים ואספקתם בפועל כשהיא צמודה למדד.

10.10.7.2 לבצע את העבודות או כל חלק מהן באמצעות קבלן אחר או נוסף ובמקרה זה יפחת ממחיר העבודות הסכום שישולם לאותו קבלן כשהוא צמוד למדד.

10.10.7.3 לנהוג בהתאם להוראות סעיף 24 להלן.

כל אלה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפי החוזה ולפי כל דין.



CONT-5-716

סטטוס חוזה

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה]

קדמת גזון – סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

פסק:

ק.ע

ד.נ

דניה סיבוס בע"מ

10.11 דחיות במועד לגמר בצוע העבודות תינתנה על ידי המפקח אם תופרע עבודת הקבלן עקב רשלנותם של המזמין או של המפקח או עקב שנויים או כח עליון, כל אלה במידה שהמפקח קבע כי התקיימו וכי הם מצדיקים דחיית מועד גמר העבודות. המונח "כח עליון" בסעיף זה יכלול אך ורק שריפה ורעידת אדמה שפגעו בעבודות או גיוס כללי או שביתה כללית. כל דחייה עפ"י סעיף זה תהיה אך ורק לתקופה שנקבעה ע"י המפקח כמוצדקת בנסיבות הקבועות בסעיף זה, ולא תשמש עילה לכל תשלום נוסף או/וגם לפיצוי לקבלן אלא אם אישר המפקח אחרת.

תנאי לדיון בבקשת דחייה עפ"י סעיף זה הוא שהקבלן בקש זאת לא יאוחר מאשר תוך 15 יום מהמועד בו חל האירוע אשר לטענתו מצדיק הדחייה, והוכיח להנחת דעת המפקח קיומו של אירוע זה, רישומו במועד התרחשותו ביומן העבודה ומידת השפעתו על בצוע העבודות.

10.12 במקרה שנתנה פקודת שנויים המצמצמת היקף העבודות, יקבע המפקח את הזמן הנחסך ולפי דרישתו, יוקדם המועד לגמר בצוע העבודות.

10.13 התקופה לבצוע העבודות כמוגדר בלוח הזמנים, בכפוף אך ורק להתאמות בלוח הזמנים שהמפקח אישר לפי סעיף 10.12 לעיל, תחשב כתקופת הבצוע המאושרת לצרכי חוזה זה.

10.14 הקבלן יעשה כל האפשרי להחשת קצב ביצוע העבודות או להאטתו אף מעבר למתחייב מלוח הזמנים אם יתבקש לעשות זאת ע"י המפקח ויהיה נכון וערוך להחשת או האטת הקצב כאמור ויחולו הוראות סעיף 10.8 לעיל.

10.15 המזמין שומר לעצמו זכות לא לקבל מהקבלן את העבודות לפני המועד המיועד למסירת העבודות.

10.16 אם ירצה המזמין בהמשך שרותיו של הקבלן לעניין תחזוקת דירות לא מכורות ודחיית מועד מסירתן מעבר ל-3 חודשים מהמועד הקובע כאמור בסעיף 6.6.5 לעיל ישלם המזמין לקבלן סכום סופי נוסף בסך 500 ₪ לחודש לכל יח"ד שמועד מסירתה נדחה, יובהר כי הקבלן לא יישא בתשלומי ארנונה וועד הבית החל מהמועד הקובע ואלה ישולמו על ידי המזמין, ככל ויחולו.

10.17 תקופת הביצוע שנקבעה כוללת 60 יום בגין תביעת הקבלן להארכת זמן הביצוע. תביעות הקבלן להארכת תקופת הביצוע תידונה לאחר ניכוי 60 יום מתקופת הביצוע כאמור לעיל. המזמין רשאי שלא לאשר את מסירת החזקה במבנה/דירה ו/או את החשבון הסופי שיוגש בקשר לכך לפני גמר תקופת הביצוע המוגדרת בסעיף זה.

11 הסבת החוזה וקבלני משנה

11.1 אין הקבלן רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחרים כל זכויות ו/או התחייבויות לפי החוזה, אלא בתנאים ובמידה שהמזמין הסכים בכתב ומראש, לרבות לזהות הנמחים ו/או הנעברים. העסקת קבלני משנה תהא באישור מוקדם של המזמין בפועל בכתב.

מבלי לגרוע מסעדי המזמין עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין, במקרה של הפרת התחייבות זו ע"י הקבלן, לא יהיה זכאי הקבלן ו/או אותו נמחה ו/או נעבר לתמורה כלשהי בגין ביצוע העבודות שתעשנה ע"י אותו נמחה ו/או נעבר.

11.2 המזמין רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא את הזכויות והערבויות עפ"י החוזה לכל גורם ולרבות לבנק המלווה את הפרויקט וזאת ללא צורך בהסכמת הקבלן.

11.3 אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או לבצע עבודה כלשהי ע"י קבלן משנה מבלי הסכמת המפקח בכתב, ואף אם יקבל הסכמה זאת, לא יופטר מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, יישא באחריות מלאה לכל מעשיו ומחדליו של כל קבלן משנה כזה ויהיה אחראי כלפי המזמין באופן מלא בכל הנוגע לעבודה המבוצעת ע"י קבלן המשנה, כאילו על הקבלן לבצעה ואכן בצעה בעצמו.

קידום מותג - מיתון ותחזוקת גנים
ח.ב. 51545-3014
22/01/14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות מחוץ לגבולות מקרקעי הפרויקט ע"י קבלני משנה, טעון בנוסף גם אישורם ע"י הרשות המקומית, ככל שזו תדרוש זאת.

11.4 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף 11.3 לעיל, על הקבלן להבטיח כי על כל קבלן משנה תחולנה כל התחייבויות הקבלן לפי החוזה וכי ימלא אחריותם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל להבטיח שקבלן המשנה יציית להוראות המפקח כמפורט בחוזה. על הקבלן לכלול בכל חוזה שיעשה בינו לבין קבלן משנה הוראות המבטאות את האמור לעיל בסעיף זה והמבטיחות את ביצועו.

11.5 הקבלן יפסיק עבודת קבלן משנה לפי דרישת המפקח, ועליו לגרום לכך שקבלן המשנה לא יבוא בכל טענה ובכל תביעה כלפי המזמין בקשר עם הפסקת עבודתו.

11.6 המפקח רשאי להורות לקבלן והקבלן מתחייב להרחיק משטח העבודה כל עובד של הקבלן ו/או כל קבלן משנה ו/או כל מי מטעמו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

12 קבלנים וגורמים אחרים באתר

קבלנים מיוחדים

12.1 המזמין זכאי למסור כל עבודה שאינה כלולה בעבודות, לביצועם של קבלנים אחרים שיקבעו ע"י המזמין לפי החלטתו הבלעדית (להלן - "קבלנים מיוחדים").

12.2 הקבלן מתחייב לספק ללא תשלום את השירותים הבאים ככל הנדרש לבצוע עבודות הקבלנים המיוחדים ולתעדס ביומן העבודה:

12.2.1 השאלת תכניות הפרויקט לעיון ומתן הדרכה והסברים על הפרויקט, שלבי הבצוע ושילוב עבודות הגורמים השונים הפועלים באתר.

12.2.2 מתן מידע על העבודות שכבר בוצעו באתר והמערכות הקיימות בו או בסביבתו.

12.2.3 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי האתר.

12.2.4 הדרכה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות האתר וכל המבוצע בו ומבחינת בטיחות מבנים וכבישים בסביבתו.

12.2.5 הכנת מקומות התארגנות ואחסון בתחומי האתר (בשטחים פתוחים או במחסנים נעולים כפי שיקבע ע"י המפקח).

12.2.6 שמירה על חומרי ואמצעי הקבלנים המיוחדים ועל עבודותיהם.

12.2.7 שימוש באמצעי הרמה ושינוע כולל שימוש בעגורן ובמעלית שרות.

12.2.8 שימוש בשירותים, וכן שימוש חלקי במשרד הקבלן באתר.

12.2.9 שימוש בחשמל ובמים ובמוליכים.

12.2.10 הצבת פגומים, כולל פיגום למעלית, סעדים ומתקנים אחרים, או שימוש באמצעים כאמור.

12.2.11 אספקה של חומר קטן כגון טיט, צמנט, אגרגט וכו'.

12.2.12 שלוב עבודות הקבלנים המיוחדים בלוח הזמנים, ותאום עבודותיהם עם עבודות אחרות בבניין בהתאם ללוח הזמנים באופן שיבטיח את השלמת העבודות (לרבות אלה של הקבלנים המיוחדים) לא יאוחר מאשר במועד המיועד לגמר העבודות (ובלבד שבכל מקרה שקבלן מיוחד יפסיק עבודתו לפני השלמתה ידאג המזמין למסירת השלמת העבודה לקבלן מיוחד אחר בהקדם האפשרי).

12.2.13 בצוע עבודות הכנה לבצוע עבודות הקבלנים המיוחדים (כגון - מגרעות, חורים, חריצים, סיתותים וחציבות ואיטומים, על כל הכרוך בכך).

12.2.14 השתתפות במסירת עבודות קבלנים מיוחדים, פקוח על בצוע התיקונים עד למסירה הסופית, וסיוע בבדיקת אישור חשבונות הקבלנים המיוחדים.

12.2.15 בצוע כל התיקונים שיהיו מתחייבים מעבודות הקבלנים המיוחדים, לרבות אלה שיתחייבו מתיקונים שיעשו ע"י הקבלנים המיוחדים בתוקף האחריות שאלה יתנו בגין העבודות שיבוצעו על ידם.

12.3 המזמין יודיע לקבלן שם כל קבלן מיוחד ופרטי העבודה שנמסרה לו, לרבות מועד סיומה המיועד, סמוך לאחר ההתקשרות עמו.

12.4 בתמורה להתחייבויות הקבלן לפי סעיף 12 זה לעיל ולהלן ולביצוען, כולל כסוי כל הוצאותיו ורווחיו, ישלם המזמין לקבלן סכום בשיעור הנקוב בנספח 3.1.1 ממחיר עבודות מסוימות של קבלנים מיוחדים (להלן – "עמלת הקבלן").

עמלת הקבלן תשולם עם תשלום חשבון ביניים של הקבלן הכולל את עמלת הקבלן בגין חשבונות ביניים ששולמו לקבלנים מיוחדים, לפני הגשתו.

למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה רשויות מוסמכות, חברת חשמל, בזק, חברות הכבלים, חברת הלויין וכל גוף שיבוא במקומם, לא יהיו קבלנים מיוחדים לעניין זכאות הקבלן לעמלה כאמור, ובכלל זה גם קבלני ריהוט, ציוד ואביזרים בדירות/קומה לדוגמא. לרבות קבלני ריהוט וציוד עבור השטחים המשותפים למניעת ספקות מוצהר במפורש כי התחייבותו של הקבלן לספק שירותים כמוגדר בסעיף 12.2 לעיל, תתייחס גם לאותו חלק מעבודות הקבלנים המיוחדים מהם לא משולמת עמלת הקבלן.

הקבלן יהיה רשאי להתקשר עם חברת גז שתיקבע על-ידו, באישור המזמין, לבצוע עבודות הגז בבניין. בהתקשרות בין הקבלן לבין חברת הגז יובטח שתחברת הגז לא תיגבה מדיירי הבניין מעבר לתשלום החודשי הקבוע ולתשלום בגין צריכת הגז, יותר מ- 380 ש"ח כולל מע"מ (לרבות בגין: ריכוז מונים, התקנת מונה וחיבור לרשת הגז, ברזי בטחון לנקודות הגז, צנרת, השלמה ואביזרים ממוצע הגז הראשי בדירה ועד למכשירים, מס קניה, פיקדון עבור ציוד מושאל, תוספת אחסון ומלאי גז ומקדמה על חשבון צריכת הגז), ובכל מקרה לא יותר מהסכום המותר על פי דין.

12.5 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן כי ההתקשרות עם קבלן מיוחד תהיה ישירות בין הקבלן לבין הקבלן המיוחד. על הקבלן למלא אחר דרישה כאמור של המזמין, ובמקרה זה תחולנה ההוראות דלקמן:

12.5.1 הקבלן יחתום על הסכם עם הקבלן המיוחד בנוסח שיקבע ע"י המזמין, או במקרה שהמזמין כבר חתם על הסכם עם הקבלן המיוחד - על חוזה משולש שהצדדים לו הקבלן המזמין והקבלן המיוחד בנוסח הרצוף לחוזה (נספח 3.1.13) או בנוסח אחר כפי שיוסכם בין המזמין לבין הקבלנים המיוחדים (להלן – "הסכם הקבלן המיוחד").

12.5.2 יראו את העבודה נשוא הסכם הקבלן המיוחד כאילו נכללה בעבודות נשוא חוזה זה, הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לבצועה, וכל הוראות חוזה זה המתחייקות לעבודות, לביצוען ומועד מסירתן יחולו על עבודות הקבלן המיוחד.

12.5.3 יראו את הקבלן המיוחד לכל עניין כקבלן משנה של הקבלן, והאחריות המלאה בכל הנוגע לעבודה המתבצעת על ידו תחול על הקבלן. ואולם עריכת המדידות והחשבונות עם הקבלן המיוחד ותשלום המגיע לו יעשו ע"י קבלן או ישירות ע"י המזמין, כפי שהמזמין יקבע לפני ההתקשרות עם הקבלן המיוחד.

12.5.4 על הקבלן לדאוג לבטוח הקבלן המיוחד והעבודות שתבוצענה על ידו, וכן לדאוג לבטוח צד ג' בגינו, הכול לפי העקרונות המפורטים בסעיף 16 להלן.

12.5.5 הערבויות לקיום תנאי החוזה עם הקבלנים המיוחדים יהיו וישארו לטובת המזמין.

12.6 למרות האמור בסעיפים 12.4 ו- 12.5 לעיל לא יהיה הקבלן זכאי לכל עמלה שהיא בגין כל עבודה נוספת שזכה בה בהשתתפו במכרז של המזמין לקבלנים מיוחדים. למטרות פסקת משנה זו "הקבלן" משמעו - לרבות כל חברת בת, או חברת אם של הקבלן או כל חברה הנשלטת ע"י הקבלן, או כל גוף אחר שלפי שקול דעתו הבלעדי של המפקח קיימת בינו לבין הקבלן זיקה כזו המצדיקה שלילת העמלה הנ"ל מהקבלן.

קדמת גזון-אפריקה התחדשות בע"מ
ח.פ. 515453074

מס' חוזה: DNT-5-716
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גזון – סוהו
דניה סיבוס בע"מ

דניה סיבוס בע"מ

קבלנים אחרים

12.7 המזמין זכאי להורות כי על קבלנים מיוחדים שיקבעו על ידו תחולנה הוראות סעיף 12.7 זה (להלן - "קבלנים אחרים") ואזי לא תחולנה עליהם הוראות סעיפים 12.2 ו- 12.4 לעיל. למטרות סעיף 12.7 זה יראו את עובדי המזמין כ"קבלנים אחרים".

הקבלן יאפשר עבודת הקבלנים האחרים וישתף ויתאם פעולה אתם בהתאם להוראות המפקח. לפי דרישת המזמין יאפשר הקבלן לקבלנים האחרים את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובאמצעים שברשותו, לרבות אמצעי הרמה, מים וחשמל וזאת ללא תשלום. למניעת ספק מוצהר במפורש כי הקבלנים האחרים יהיו רשאים לנצל שטחים לאחסון, להקים מחסנים ולעשות באתר כל הנדרש לבצוע עבודותיהם.

12.8 אם בצוע העבודות כולו או חלקו תלוי ו/או קשור בבצוע הנכון של עבודת קבלנים מיוחדים, או כל גורם אחר הפועל באתר (לרבות חברת החשמל, משרד התקשורת וכו') (להלן בשם הכולל - "שאר הקבלנים"), על הקבלן לבדוק את עבודתם של שאר הקבלנים, ולהודיע מיד למפקח בכתב על כל גורם בעבודתם העלול לגרום קושי או שבוש בבצוע העבודות על ידי הקבלן. העדר הודעתו של הקבלן למפקח כנ"ל יתפרש כהסכמה מצד הקבלן, כי עבודות שאר הקבלנים בוצעו כיאות ומתאימות לבצוע עבודות הקבלן לפי החוזה.

12.9 ידוע לקבלן כי אף לפני מסירת העבודות יתכן ויפעלו באתר שאר הקבלנים, ופעולתם עלולה לגרום להפרעה לעבודות הקבלן ולפגיעה בהם. הקבלן לא יבוא בכל טענה בגין פגיעה בעבודות כתוצאה מפעולת קבלנים אחרים, ובלבד שתיקון פגיעות ונזקים שיגרמו לעבודות ע"י קבלנים אחרים באשמתם, ובלא שהקבלן יכול היה למנוע ע"י אמצעי שמירה, הגנה ו/או תאום, יעשה ע"י הקבלן תמורת תשלום שיקבע ע"י המפקח.

דרישה כספית כאמור, ככל שתועלה ע"י הקבלן ותימצא מוצדקת, תקוזז בהתאם לגובהה מהתוספת בשיעור 5% הכלולה במחיר הכולל כאמור בסעיף 6.6.23 לעיל.

12.10 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל שאר הקבלנים להגן על העבודות בפניהם ולציית לכל הוראות המפקח בנדון.

12.11 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו תמורת מלוי התחייבויותיו לפי סעיפים 12.7, 12.8 ו- 12.9 לעיל.

12.12 ספק ממונה

המזמין רשאי להנחות את הקבלן והקבלן מתחייב להתקשר עם ספק (להלן: "הספק הממונה"), וזאת מבלי שיהיה בכך להטיל על המזמין חבות ו/או אחריות כלשהי. לפי דרישת המזמין יעביר הקבלן למזמין, נוסח ותנאי ההסכם שבכוונת הקבלן לחתום עם הספק הממונה. התקשר הקבלן עם ספק ממונה כאמור, תחול עליו מלוא האחריות בקשר עם ההתקשרות עם אותו ספק ממונה. ולא תהיה לקבלן כל טענה מכל סוג שהו כלפי המזמין בקשר עם התקשרות זו.

עבודות/חומרים שלגביהן נקבע בחוזה זה מחיר יסוד יוזמנו ע"י הקבלן מהספק הממונה שיקבע ע"י המזמין. תנאי ההתקשרות בין הקבלן ממונים לספק הממונה לאביזרים קצה בתחום החשמל, כולל תאורה, ספק אבן, פרקט, דקים, ארונות מטבח, שיש למטבח, ספק לרצוף, לחפוי, לכלים סניטריים, לברזים וארונות אמבטיה, לדלתות פנים וחוף ולפרקט, יקבעו ע"י המזמין בהתאם לנספחים 3.1.26, 3.1.27, 3.1.28, 3.1.29. למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל עמלה בגין הנ"ל.

13 שמירה השגחה ובטיחות

13.1 מיום חתימת החוזה ועד למתן תעודת גמר העבודות (להלן - "תקופת העבודות") אחראי הקבלן לשמירת האתר ולהשגחה עליו ועל כל הנמצא ושימצא בו, ועליו לנקוט בכל האמצעים המתחייבים מאחריות זו.

13.2 הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות אחר הוראות כל החוקים המתייחסים להעסקת עובדים ולבצוע העבודות נשוא חוזה זה, ומסכים ומצהיר בזה כי למטרות העבודות הוא בלעדית הינו "מבצע הבניה" ו"מנהל העבודה" למטרות החוקים הנ"ל, אחראי בלעדית לכל חובותיהם של אלה עפ"י החוקים הנ"ל, והינו מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה שתוגש נגדו בכל הנוגע לכך לפי דרישתו של המזמין.



מס' חוזה: CONT-5-716
סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

דניה סיבוס בע"מ

13.3 מנהל העבודה, מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ומהנדס האתר כמוגדר בסעיף 17.3 להלן יהיו מצויים באתר בכל זמן בו מבוצעות העבודות וישגיתו ברציפות על בצוען בהתאם להוראות חוזה זה וינהגו לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988.

13.4

13.4.1 הקבלן אחראי לשלמות כל החומרים והעבודות וזאת עד למועד מסירת העבודות למזמין, ועליו לתקן או להחליף באחר על חשבונו ולפי הוראות המפקח כל חלק של העבודות וכל חומר שיאבד או ייפגם. אחריות הקבלן כאמור חלה גם לגבי חומרים שנמסרו למזמין בתהליך בצוע העבודות, כל עוד לא הושלמה העבודה לגביהם ואושרה מסירתם למזמין באופן הקבוע בסעיף 27 להלן.

13.4.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 13.1 לעיל, במקרה של קלקול, אבידה או גניבת חומרים או אמצעים מרכוש הקבלן, יישא הקבלן בכל ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמין, ואילו במקרה של קלקול, אבידה או גניבת חומרים, ציוד כלים מכשירים וכל רכוש אחר של המזמין שיהיו באתר, יהיה על הקבלן לשפות את המזמין באופן מלא לפי דרישתו הראשונה.

13.5 מבלי לגרוע מכלליות התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה מתחייב הקבלן על חשבונו:

13.5.1 להקים גדר מלוחות חדשים עשויים מפח מגולוון צבוע כדוגמת איסכורית או שוי"ע טכני צמודים אחד לשני באופן שיהיו קיר אטום בגובה שלא יפחת מ- 2 מטר לרבות כיסויי הגנה לאנשים ומכונות בשילוב שערים או גידור אחר בכל מקום לפי דרישת הרשויות, או לפי כל מפרט אחר שיקבע ע"י המפקח ובלבד שלא יפחת מהמפרט האמור בנספח 3.1.33 ולנספח 3.1.43 וכן למקם הגדר בהתחשב בחפירה, מרחב עבודה ודיפון בקו מגרש והכול בכפיפה להוראות רשויות מוסמכות.

מוסכם כי המזמין רשאי להתקין שלטי פרסומת ו/או אחרים על הגדר או בכל מקום בשטח האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

מובהר כי כל פרסום מטעם הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או הספקים אסור בתחום האתר ובבניין. למרות האמור לעיל, תותר התקנת שלטים לצורכי התמצאות בלבד ע"י מכולות ו/או מחסנים של הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או הספקים ובלבד שהשלטים כאמור לא יהיו גדולים מ- 80X80 ס"מ לכל גורם ולא יהיו גבוהים מגובה הגדר התוחמת את האתר.

13.5.2 להציב שמירה באתר בכל שעות העבודה ובכל השעות בהן לא מתבצעת עבודה באתר לרבות בחגים ושבטות ובמועדי ישראל ולמנוע כל כניסה לאתר אלא ברשות הקבלן, המזמין או המפקח. להציב שמירה כאמור גם במשרד המכירות, בין אם הוא מצוי באתר ובין אם הוא סמוך לו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לכל אובדן, נזק, פגיעה או גניבה שייגרמו כתוצאה מכך שהקבלן לא הציב שמירה בשעות העבודה.

13.5.3 לקיים סידורי בטיחות מקסימאליים אשר יבטיחו את שלום כל הנמצא באתר. ידוע לקבלן כי אי קיום נהלים אלה עלול לפגוע בזכויות עפ"י פוליסת הביטוח שנערכה בגין ביצוע הפרויקט. לספק ולקיים שמירה ושאר אמצעי זהירות ובטיחות להגנתו בטחונו ונוחיותו של הצבור בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח ו/או ע"י הרשות המקומית או שיהיה דרוש עפ"י הדין לרבות במשרד המכירות באתר או הסמוך לאתר, לפי העניין.

13.5.4 לשמור על ניקיון האתר וכל הכלול בו.

13.5.5 להרחיק מהאתר כל פסולת ושיירי בנין בכל עת שיידרש ע"י המפקח ולהעבירה למקום המיועד להשלכת פסולת מסוגה על פי דין.

13.5.6 לדאוג שהדרכים והשבילים לאתר וממנו יהיו פנויים בכל עת לתנועה חופשית.

13.5.7 לפעול בהתאם להוראות בטיחות למבקרים כדלקמן:

קדמת גון - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
51543072

13.5.7.1 להציב שלטי אזהרה בכניסה לאתר, בכניסה למבנה, ולפני משרד המכירות בהם יירשם: "הכניסה לאתר דרך משרד המכירות ובליווי נציג הקבלן. אין להיכנס למבנה/ים ללא ליווי וללא הצטיידות בקסדת מגן."

13.5.7.2 להעמיד לרשות המבקרים קסדות מגן במשרד המכירות ובמשרד לשינויי רוכשים. להדריך וללוות מבקרים לדירות בדרך בטוחה וללא מכשולים.

13.5.7.3 בהתאם לדרישות ולתכנון היום, הקבלן יבנה מעבר בטוח לדיירים ורוכשי דירות פוטנציאליים שיאפשר גישה מכובדת ובטוחה ממשרד המכירות ו/או חוץ הפרויקט אל תוך הפרויקט לרבות לדירה לדוגמא והלובי הקומתי בהתאם למפרט המצורף 3.1.43. בנוסף, על הקבלן לבנות בכל הכניסות למבנה/ים גגוני הגנה בפני נפילת חומרים/אמצעים מהמבנה.

13.5.7.4 לפעול למניעת מפגעים לרבות חיתוך חוטים, מסמרים וברזלים היוצאים מן הקירות/מעקה חדר המדרגות, התקנת והפעלת תאורה בחדרי מדרגות ובמקומות חשוכים, שלבי דריכה רחבים ומעוגנים במהלכי מדרגות משופעים שלא הושלמו וכד'.

13.6

13.6.1 הקבלן מתחייב שתוך כדי בצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחות הצבור (לרבות מתקנים, בנינים ו/או דיירים בסביבה וביכולתם לתפקד באופן תקין), ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיו"ב או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ובכלל זה ימנע מיצירת מטרדי רעש ומטרדים אחרים.

13.6.2 הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם עקב בצוע העבודות לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, תשתיות ו/או מערכות טלוויזיה בכבלים, טלגרף, טלפון, צינורות או מובילים אחרים וכיו"ב, (להלן בסעיף זה בשם הכולל - "מתקנים") בין בתחומי האתר ובין מחוצה לו, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בבצוע העבודות, יתוקן מיידית על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על המתקנים.

לפני בצוע עבודות העשויות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן להיודע אצל המפקח וכן אצל הרשויות המוסמכות בדבר המצאות מתקן כאמור במקום בצוע אותן עבודות, ולנקוט בכל האמצעים שידרשו ע"י המפקח או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים.

13.6.3 הקבלן אחראי שתוך כדי בצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר נתונות שלא לצורך לתנועה או הפרעות אחרות שיקשו על התנועה הרגילה בהן, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לשם כך מהרשות המוסמכת, וינקטו כל האמצעים לרבות - בחירתן של הדרכים, כלי הרכב וזמני ההובלה - כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

13.6.4 אם לשם בצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ כלשהו, באופן שההעברה עלולה לגרום נזק למתקנים באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים - יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

13.7 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן דלעיל ולהלן, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודות, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת הצינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד חפירה וציוד מכני וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
515453074 מ.ח.

להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודות ויקפיד על קיום כל הוראות דיני התכנון והבניה, הוראות משרד העבודה והוראות כל דין. הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, דיפונים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות שמירה, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות, בורות, תעלות, ערימות עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. בשעות החשיכה ידאג הקבלן לתאורה מספקת בפינות ולאורך התעלות המגודרות. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.

13.8 טרם אכלוס, ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יאשר את מוכנות הפרויקט הכולל את שטח הפיתוח, המבנה והחניון לכניסת דיירים. ככל והפרויקט יאוכלס בצורה הדרגתית, ממונה הבטיחות מטעם הקבלן הראשי יאשר את מוכנות המבנה לאכלוס ביחס לשאר חלקי האתר שנמצאים עדיין בבניה.

14 קומה ודירה לדוגמא

הקבלן מתחייב לפי דרישת המזמין לבצע דירה לדוגמא כמבנה עצמאי בסמוך למבנה המכירות של המזמין וכן קומה לדוגמא או כל חלק ממנה (לרבות השלמה מלאה של כל הדירות בקומה ושטחים משותפים בכל אחד מהבניינים המפורטים בנספח 3.1.1 לרבות השלמת עבודות גמר בהן ובשטחים המשותפים שבקומה, לשם קבלת אישור המפקח לפרטי ביצוע אופייניים לצרכי השייווק של המזמין ולשימוש בכל עת. כולל פיתוח צמוד ודרכי גישה נוחות ומוגנות לשימוש לקוחות המזמין (אף אם זמניות) לרבות הכשרת מקומות חניה בסמוך למבנה/ים לצרכים שיווקיים של המזמין. מועד השלמת הקומה לדוגמא - תוך 3 חודשים ממועד גמר יציקת תקרת הקומה. מועד השלמת הדירה לדוגמא בסמוך למבנה המכירות - תוך 3 חודשים ממועד צו התחלת עבודה. מיקום הקומה לדוגמא - עפ"י הנחיות המפקח. הקומה והדירה לדוגמא תיבנית לפי המפרט הסטנדרטי אלא אם ניתנה הוראה אחרת מאת המזמין. הקבלן יבצע ויהיה אחראי לתחזוקת מעבר מוגן לקומה לדוגמא.

שינויים לעומת מפרטי המכר שיוזמו ע"י המזמין בהיקף של עד 15,000 ש"ח לכל קומה לדוגמא ולדירה לדוגמא בהתאם למפורט בסעיף 22 (שינויי המזמין) כלולים במחיר הכולל. הקבלן מתחייב לבצע בקומה ודירה לדוגמא, חידוש צבע, ניקיון, פוליש הריצוף וכל יתר העבודות הדרושות לצורך מסירתה לרוכשים בתוך 60 יום ממועד קבלת הודעת המזמין בדבר הכנתה למסירה לרוכשים. על אף האמור לעיל, תיקונים מהותיים שאינם נובעים מבלאי סביר ואשר נגרמו בגין רשלנות המזמין ו/או לקוחותיו ימומנו ע"י המזמין. הקבלן ימסור מפתחות לקומה ולדירות בקומה לשימוש נציג המכירות ולקוחות המזמין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחראי הקבלן לניקיונה השוטף של הקומה לדוגמא.

15 אחריות לנזקים ולעבודות

15.1 הקבלן אחראי לכל נזק כמפורט להלן, הנגרם, במישרין או בעקיפין, עקב ביצוע העבודות, בגין מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, קבלני משנה ועובדיהם וכל מי שנתון למרות הקבלן או קבלני משנה או פועל לפי הזמנתם או ברשותם, וכן לכל נזק שהוא תוצאה של גורם אחר אשר על הקבלן לכסותו בבטוח כמוגדר בסעיף 16 להלן. ואלה הנזקים:

15.1.1 נזק גוף (כולל - מוות, חבלה, פגיעה או לקוי גופני נפשי או שכלי) לכל אדם, לרבות המפקח, המזמין ועובדיו, הקבלן, קבלני משנה, קבלנים מיוחדים ואחרים ועובדיהם ו/או רוכשים.

15.1.2 אבדן, פגיעה או/וגם נזק לעבודות, לחומרים, לאמצעים ולכל רכוש איזה שהוא, כולל רכושם של אלה המפורטים בסעיף 15.1.1 לעיל.

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל פגיעה, אבדן או נזק שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע עבודות בדק בהתאם להוראות סעיף 28 להלן. האחריות דלעיל חלה בין אם הנזק אירע או נתגלה בתקופת העבודות או בתקופת הבדק ובין אם בכל זמן אחר.

15.2 הקבלן יהיה חייב לשפות ולפצות את המזמין מיד לפי דרישתו הראשונה באופן מלא בעד כל הוצאה, הפסד, מניעת רווח, אחריות תביעה, דרישה לרבות דרישות תיקונים ודרישות כספיות, או הליכים משפטיים בגין אותן פגיעות, אבדן או נזק שהקבלן אחראי



CONT-5-716

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה]

גרסה:

קדמת גוגן - סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

ספק:

להם כאמור בסעיף 15.1 לעיל ובלבד שהמזמין לא מנע מהקבלן הזדמנות לטפל בעניין לרבות כאמור בסעיף 15.3 להסכם זה. במידה והקבלן סבור כי קיים ניגוד עניינים בין ייצוג המזמין לייצוג הקבלן ידאג הקבלן כי הטיפול ייעשה ע"י שני עו"ד שונים ממשרדים נפרדים. היה והקבלן לא יעשה כן, לא יהיה רשאי הקבלן לחזור בכל טענה למזמין והקבלן יישא במלוא האחריות בגין התביעה.

על אף האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמין באופן מלא, בתוך 7 ימים ממועד קבלת דרישת המזמין בכתב, ואף קודם לקיומו ו/או השלמתו של בירור משפטי כאמור בסעיף 15.3 להלן, בעד כל הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או נזק לתשתיות ו/או מערכות ציבוריות/עירוניות אשר הפיצוי בגין גרימתם יידרש מהמזמין ע"י הרשות המקומית ו/או ע"י מי מטעמה. זאת בכפיפה לקביעת המפקח כי שוכנע בנסיבות העניין, שהקבלן אחראי כאמור בסעיף 15.1 לגרימת ההוצאה ו/או ההפסד ו/או האובדן ו/או הנזק דנן וכי אלה אכן נגרמו לתשתיות ו/או מערכות ציבוריות/עירוניות. מוסכם כי הוראת סעיף 15.5 להלן תחול גם במקרה כאמור.

15.3 בכל מקרה בו יקבל המזמין דרישה או תביעה כלשהיא שעילתה נזכרת בסעיף זה לעיל ולהלן, יעביר העתק הימנה לקבלן. הקבלן, ימנה על חשבונו, פרקליט, על מנת להתגונן בפני אותה תביעה או דרישה בשם המזמין. הקבלן מתחייב לדאוג כי קיום תביעה או דרישה כלשהם לא יגרמו למזמין כל נזק לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, הטלת עיקולים או סנקציות משפטיות אחרות כנגד המזמין.

מבלי לגרוע מחובת הקבלן כאמור, הקבלן מתחייב לעשות כל שביכולתו להסיר כל עיקול ו/או צו שפוטי או מעין שפוטי אחר אשר יוטל כנגד המזמין, בתוך 60 יום מיום הטלתו של אותו צו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין למנות פרקליט מטעמו על מנת להתגונן בפני אותה התביעה.

15.4 מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל בסעיף זה חייב הקבלן לתקן, מיד לפי דרישת המזמין או הניזוק, כל נזק לרכוש שנגרם בעטייו על חשבונו הוא ולשביעות רצונו של המפקח. למפקח הרשות לבחון בכל עת את האמצעים בהם נקט הקבלן למניעת נזק כאמור ולתיקונו, ועל הקבלן לציית להוראות שתינתנה ע"י המפקח. לא תוקן הנזק ע"י הקבלן במועד שנקבע ע"י המפקח, אזי הזכות למזמין לתקן הנזק על חשבונו הקבלן ועל הקבלן לשפות את המזמין מיד לפי דרישתו בגין כל הוצאה שהמזמין הוציא לשם תיקון הנזק.

15.5 מבלי לגרוע מהאמור, הסכומים שעל הקבלן לשלם למזמין לפי סעיף 15 זה לעיל ולהלן יחשבו כחוב המגיע מהקבלן למזמין לפי החוזה והמזמין יהיה זכאי לנכותו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן או/וגם לגבותו בכל דרך אחרת לרבות בדרך של חילוט הערבויות שבידיו או/וגם להסיבו לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן. תעודה חתומה ע"י המפקח המאשרת החוב הנ"ל תהיה ראיה מכרעת ללא עוררין בדבר הסכום הנקוב בה.

15.6 על אף האמור לעיל לא יהיה הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם מחמת מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב ופעולות מדינה אויבת, ואולם הוא חייב לפי דרישת המזמין ותמורת המחיר שיוסכם ביניהם לשקם כל נזק כאמור. בהעדר הסכמה לגבי המחיר יקבע זה ע"י המפקח.

15.7 הקבלן יהיה חייב לתקן לפי דרישת המזמין גם כל נזק הנגרם לעבודות מחמת גורם שהקבלן אינו אחראי לו ו/או גורם שלא חלה על הקבלן החובה לבטחו, ואולם במקרה זה תחולנה הוצאות התיקון על המזמין.

15.8 אחריות הקבלן על פי סעיף זה תחול גם בקשר לכל מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו כאמור בסעיף 15.1 בקשר עם עבודות הבדק והאחריות בהן מחויב הקבלן בתקופת הבדק בהתאם להוראות חוזה זה והדין בכלל וסעיף 28 בפרט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כדלקמן:

15.8.1 הקבלן מתחייב ליתן תגובה מפורטת בכתב תוך 7 ימים ממועד קבלת תלונה כלשהי מצד הרשות המקומית ו/או מאן דהוא אחר בקשר עם העבודות שבוצעו על ידו למתלונן, לאחר שנוסחה אושר מראש ע"י המזמין וכן לצורך כך להמציא למזמין מיידית העתק כל תלונה כאמור בקשר עם העבודות ו/או הפרויקט שנתקבלה אצלו והעתק מכתב התגובה מטעמו שנשלח בפועל.



CONT-5-716
[סטטוס חוזה] :סטטוס
מס' חוזה:

תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חוזה] :גרסה:

קדמת גון – סוהו
דניה סיבוס בע"מ
פרויקט: 515453074

ד.נ.

דניה סיבוס

15.8.2 הקבלן מתחייב להצטרף לטיפול בתלונות רוכשים, אף אם נתקבלה לראשונה אצל המזמין ובכל מקרה מתחייב לנהל את ההגנה בגין תביעה זו שעילתה ליקויי בניה.

מבלי לגרוע משאר סעדי המזמין עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין. במידה והקבלן לא יטפל בהליך ולא יתגונן למרות האמור בסעיף 15 דלעיל, יהא המזמין רשאי לטפל בעניין בעצמו ו/או להתפשר ולעשות כמיטב שיקול דעתו ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בשל כך כנגד המזמין.

15.8.3 על אף האמור בכל דין, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הנוגע לתלונות ו/או תביעות שעילתן ליקויי בניה בפרויקט, מכל מין וסוג שהוא לרבות מצד המזמין.

15.8.4 בכל מקרה שבו ישלח המזמין לקבלן, הודעת צד ג', יחולו כל הוצאות ההליך, לרבות סכומים שייפסקו לחובת המזמין, על הקבלן, ללא כל קשר לתוצאות פסק הדין והקבלן מתחייב לשלם מיד לפי דרישת המזמין.

15.8.5 בכל הליך משפטי שעילתו ליקויי בניה בפרויקט יישא הקבלן בעלויות המומחה וכן בשכרו של המומחה מטעם בית המשפט הן בגין חוות דעת שתוגשנה על ידו, הן בגין תשובותיו לשאלות הבהרה והן בגין זימונו לעדות.

15.8.6 בעלויות בגין לקויי בניה שמקורם בתכנון לקוי, ככל שהתכנון לא הוזמן על ידי הקבלן או מי מטעמו, יישא המזמין לרבות בגין הוצאות ההגנה והמומחים.

15.8.7 הוצאות סעיף 15 זה תחולנה גם במקרה של ניהול גישור או הליך משפטי אחר מחוץ לכותלי בית המשפט.

15.9 הפרת התחייבות מהתחייבויות הקבלן הנזכרות בסעיף זה לעיל שלא תוקנה בתוך 15 יום ממועד קבלת דרישת המזמין בכתב, יתחשב הפרה יסודית של חוזה זה.

16 ביטוח

16.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מצהיר המזמין כי ערך פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך (להלן - "ביטוח עבודות קבלניות") על מנת להגן על עצמו ו/או על הבאים מכוחו מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה, יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

16.1.1 פרק (1) - ביטוח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות באתר במשך תקופת ביצוע. למען הסר ספק, מודגש כי פרק זה אינו חל על ציוד, כלים ואמצעים אחרים המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע העבודות, כאשר חובת ביטוחם מוטלת על הקבלן כאמור בסעיף 16.6 להלן.

16.1.2 פרק (2) - אחריות כלפי צד ג' חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות ועקב ביצוע בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר ע"פ הפרק.

16.1.3 פרק (3) - אחריות מעבידים חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות. בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ ש"ח לתובע, לאירוע ובמצטבר ע"פ הפרק. למען הסר ספק, יצוין כי השיפוי ע"פ הפרק חל מעבר לכל סכום המשולם או אמור להיות משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי.

16.2 מובהר בזאת כי ביטוח העבודות הקבלניות חל במשותף על עבודות קבלניות נוספות המבוצעות מטעם המזמין.

קדמת גזן - אפריקה החדשה בע"מ
515453074

16.3 שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן ו/או קבלני המשנה והקבלן ישתתף בדמי הביטוח של ביטוח זה. השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה, כשהוא צמוד למדד של סכום השווה ל- _____ פרומיל ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר שיגיש הקבלן למזמין.

16.4 בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, המבוטח על פי פרק (1) של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזה זה, מתחייב המזמין להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסיום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות על ידי הקבלן.

16.5 בכפוף להתחייבות הקבלן לשמירת סודיות ולדרישת הקבלן בכתב יאפשר המזמין לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות במשרדי המזמין בעותק מפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות.

16.6 הקבלן מצהיר ומאשר בזה בשמו ובשם קבלני משנה מטעמו כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו הוא.

16.7 הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויותיהם על פי ביטוח העבודות הקבלניות. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים את תנאי ביטוח העבודות הקבלניות במלואם, ובכלל זה להודיע בכתב למזמין ולמבטח מייד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש עילה לתביעה ע"פ ביטוח העבודות הקבלניות.

16.8 בקרות מקרה ביטוח בקשר עם העבודות שבאחריותו של הקבלן, או הנגרם לאדם המועסק על ידי הקבלן או ע"י מי מטעמו או הנגרם לצד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו, ישא הקבלן באופן בלעדי בסכומי ההשתתפויות העצמיות (בהתאם למקרה) החלים על הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות.

16.9 ביטוח העבודות הקבלניות יהיה בתוקף בתקופת הביצוע על-פי לוח הזמנים המקורי של העבודות. היה ובמועד סיום תקופת הביצוע, על פי ביטוח העבודות הקבלניות, נותרו עבודות כלשהן לביצוע על ידי הקבלן, מכל סיבה שהיא, אזי רשאי המזמין על-פי בחירתו, להצהיר על הארכת תוקף ביטוח העבודות הקבלניות או להורות לקבלן כי יערוך על חשבונו, ביטוח עבודות קבלניות על שמו, על שם קבלני משנה מטעמו ועל שם המזמין, המבטח את עבודות הקבלן שנותרו לביצוע בפריקט, וזאת בהיקף כסוי אשר לא יפחת מהיקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידועה "ביט 2013" (או נוסח פוליסת "ביט" המקביל לו במועד עריכת הביטוח), על כל הרחבותיו.

במקרה כזה, יכסה הביטוח כאמור את מלוא ערכן של העבודות שטרם בוצעו על-ידי הקבלן ו/או טרם נמסרו לידי המזמין, ויכלול פרק אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות של 8,000,000 ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח וכן פרק ביטוח אחריות מעבידים בגבול אחריות של 20,000,000 ש"ח לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפרק. עוד יצוין כי הביטוח יהיה קודם לכל ביטוח אחר הנערך על ידי המזמין וכי הביטוח לא יבוטל ולא ישונה לרעה אלא אם תשלח למזמין הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 60 יום מראש.

16.10 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו – המוקדם מביניהם ועד מסירתה הסופית של העבודה לחברה ו/או למזמין תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו ועל שמו הכל כמפורט להלן (שכולם יחד יקראו "ביטוחי הקבלן") וזאת בתנאים המפורטים ב"מפרט ביטוח עבודות קבלניות" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח "1X" (להלן: "מפרט ביטוחי הקבלן") המבוטחות אצל חברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין וכן יועבר אישור ביטוח המסומן כנספח 2 X (להלן: "אישור קיום ביטוחים").

DNT-5-716
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

קדמת גוון-אפרירה התחדשות בע"מ
5152750
תבנית: קבלן ראשי
[גרסת חוזה]

תבנית:
גרסה:

קדמת גוון – סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
ספק:

16.11 ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב בבעלות ו/או בשימושו של הקבלן, וכן ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 500,000 ₪ בגין נזק אחד.

16.12 ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לציוד עבודה, כלי עבודה, ציוד מכני הנדסי וכיו"ב.

16.13 ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך 16,000,000 ₪ (במילים: שישה עשר מיליון ₪) למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית, בגין כל פגיעה או נזק העלול להיגרם עקב פגם כלשהו בעבודות, וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן למזמין ולמשך כל התקופה בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין. שם המבטח יורחב לכלול גם את המזמין. הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת".

16.14 ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך 6,000,000 ₪ (במילים: שישה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, וזאת למשך כל התקופה בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין. שם המבטח יורחב לכלול גם את המזמין. הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת".

16.15 היקף הכיסוי בפוליסות חבות המוצר והאחריות המקצועית יהיה כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.16 היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן או לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור, כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים לעניין ביטוח רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת המזמין והבאים מטעמו, ובכל ביטוח נוסף ו/או משלים לעניין ביטוחי חבות יורחב הביטוח לשפות את המזמין בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

16.17 ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על-פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם, ו/או שלא לחדשם אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60 יום מראש.

16.18 ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתו. כן יצוין בביטוחי הקבלן כי רק הוא לבדו יהיה חייב בתשלום הפרמיה.

16.19 ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח, בני משפחותיהם, וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה.

16.20 הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין לא יאוחר משבעה ימים מקבלת צו התחלת העבודה ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן **כנספת #**, כשהוא חתום על ידי מבטחו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתיקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה, לדרישת המזמין, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינוים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהו על המזמין ו/או מי מטעמו ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

16.21 למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הקבלן ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

16.22 הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף 16 זה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על פיהם.

16.23 הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר (בשמו, בשם המזמין, או בשם המבטח) שתערוך את

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
515433074
2020/11/16

CONT-5-716
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גוגן - סוהו
ספק: דניה סיבוס בע"מ

הפוליסה לביטוח עבודות (ההקמה) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני שמירה, קבלני מזון, קבלני הובלה קבלני הרמה (הנפה), או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח עבודות ההקמה, והוא ישפה את המזמין בגין הפרת דרישה זו.

16.24 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות הנזכרת בסעיף 16.1 לעיל, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב.

16.25 הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה.

16.26 לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

16.27 המזמין רשאי, לאחר שנתן לקבלן התראה של 15 (חמישה עשר) ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

16.28 עשה המזמין כאמור בפסקה 16.27 יחולו כל הוצאותיו על הקבלן בשיעור שלא יפחת מ-0.5% מסך הסכומים המגיעים לקבלן מאת המזמין.

16.29 אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כשלהי.

16.30 הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי המזמין אינו מתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים באתר בכלל ועל העבודות בפרט ואם יעשה כן, אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי הקבלן. למען הסדר ספק, מוסכם במפורש כי על המזמין לא תחול אחריות לפי חוק השומרים התשכ"ז-1967.

17 עובדים

17.1 הקבלן יספק על חשבונו ועל אחריותו את כל כוח האדם הדרוש לבצוע העבודות ואת ההשגחה עליו.

17.2 הקבלן יעסיק על חשבונו באתר, ובכל מקום אשר בו תבוצענה פעולות כלשהן בקשר עם העבודות, עובדים מקצועיים מנוסים ומורשים במספר הנחוץ להשלמת העבודות במועד. על הקבלן להעסיק רק עובדים שיתקבלו לעבודה באמצעות לשכות העבודה של שרות התעסוקה. הקבלן לא יעסיק עובדים של המזמין ו/או של קבלנים אחרים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר כי הקבלן יעסיק אך ורק עובדים ישראלים או עובדים זרים שהעסקתם אושרה ע"י משרד העבודה ו/או על פי כל דין.

17.3 הקבלן יעסיק על חשבונו מנהל עבודה אחד או יותר לפי הוראות המזמין וגם מהנדס אתר. מנהל העבודה ומהנדס האתר יהיו מומחים מורשים ומנוסים במקצועם, בעלי ניסיון מספק לביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, לדעת המפקח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל העבודה יהא בעל תעודת הסמכה תקפה של משרד העבודה בעל ניסיון של לפחות 5 שנים ומהנדס האתר יהא מהנדס בעל רישיון תקף עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים ובעל ניסיון של לפחות 5 שנים. מנהל העבודה ומהנדס האתר ימצאו בקביעות באתר, יפקחו על העבודות ויקבלו את הוראותיו של המהנדס או המפקח, לפי העניין. מנויים של אלה טעון אשור המפקח. מנהל העבודה יחשב כבא כוחו המוסמך של הקבלן למטרות חוזה זה. ליזם שמורה הזכות לדרוש צוות עבודה נוסף בניהולו של מנהל עבודה, לצורך השלמת הדירות המיוחדות כפי שיוגדרו ע"י היזם. למען הסר ספק, מדובר בצוות נוסף על צוותי האתר הרגילים המיומן בביצוע עבודות ברמת גמר גבוהה במיוחד בדירות יוקרה.

17.4 הקבלן יודיע למזמין את זהות מנהל העבודה באתר וינהג בעניין זה לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988.

CONT-5-716
מס' חוזה: 5010010

מס' חוזה: 5010010

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

קדמת גזן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
ספק:

קדמת גזן-אפריקה התחזקות בע"מ
ח.פ. 15453074

דניה סיבוס ר"י

- 17.5 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות אחראים לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן בהתאמה: "האחראי על הביקורת", "תקנות התכנון"). להסרת ספקות יובהר כי הקבלן הוא אחראי בלעדית למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על הביקורת, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד. הקבלן ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על הביקורת, בדבר קבלת אישור על פי דין למינויו וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על הביקורת לרבות הליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל. האחראי על הביקורת יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.
- 17.6 הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, איש מקצוע מטעמו (אדריכל או הנדסאי אדריכלות או בנאי) בעל ידע בהפעלת תוכנת אוטוקאד ו/או רביט אשר יטפל בדרישות השינויים שתימסרנה לו באופן ישיר ע"י הרוכשים ואשר ימצא בקביעות באתר ככל שיידרש ולא פחות מ- 25 שעות בשבוע, בימים ובשעות שתקבענה ע"י המזמין.
- לפי דרישת המזמין יכין הקבלן אומדנים לשינויים בדירות שלא נמכרו, לפי צרכי המזמין.
- בידי המזמין הזכות לא לאשר את איש המקצוע הנ"ל מטעם הקבלן ולדרוש החלפתו בכל עת.
- 17.7 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהאתר של כל אדם המועסק על ידי הקבלן (לרבות מנהל העבודה, מהנדס האתר ואיש המקצוע אשר מטפל בדרישות השינויים מטעם הרוכשים). אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בעבודות, בין במישרין ובין בעקיפין, ובמקרה כזה ימציא הקבלן תוך 7 ימים עובד חליף ברמה שתאפשר על ידי המפקח.
- 17.8 בכל מקום בו יעבדו עובדים בקשר עם בצוע חוזה זה, יקיים הקבלן תנאי עבודה הוגנים, יקיים כלפיהם את כל הוראות החוק והנהוג, ויקיים סידורי תברואה רווחה ובטיחות העונים על דרישות החוק ועל הדרישות המיוחדות המתחייבות מהעבודות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - חוק ארגון ופקוח על העבודה, תשי"ד - 1954 וכן בכפוף לכל דין המסדיר מקום המנוחה והשהייה לאחר שעות העבודה בדבר תנאי שיכון עובדים זרים.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי לשכן באתר מי מעובדיו וכי עליו לדאוג בפועל כי אלה לא יתגוררו באתר.
- 17.9 למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדים אלה (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, הלנה, הסעות, כלכלה, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף בבצוע העבודות, והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עובד ומעביד.
- 17.10 הקבלן מתחייב לנהל, לשביעות רצונו של המפקח, פנקס כוח אדם בו ירשם שמו, מס' תעודת הזהות, מקצועו וסיווגו המקצועי של כל עובד וכן ימי ושעות עבודתו.
- הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו את מצבת כוח אדם לכל תקופה שהמפקח יקבע, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם.
- 17.11 לא תעשה כל עבודה באתר בימי שבת ומועדי ישראל. הקבלן מתחייב בזאת שלא לבצע בעצמו ו/או ע"י מי מעובדיו ו/או ע"י כל מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין, עבודות מכל סוג שהוא באתר בשבתות ובמועדי ישראל ובשעה קודם כניסתם ועד שעה אחר יציאתם הקבלן יתכנן את עבודתו באופן שלא יסוכל קיומה של הוראה זו.
- מובהר כי הפרה של התחייבות זו תיצור נזקים ניכרים למזמין ומהווה הפרה יסודית של החוזה אשר בגינה יהיה זכאי המזמין לפיצוי מוסכם בשיעור של 0.5% משווי העבודות נשוא חוזה זה (בגין כל הפרה) וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה ו/או סעד שעומד למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין.
- נדרשה באופן דחוף עבודה הכרחית לשמירה על בטחון העבודות בשבת או ביום מועד, יפעל הקבלן לקבלת האשורים המתאימים מהרשויות ולאחר קבלת האישורים



ONT-5-716

[מס' חוזה]

מס' חוזה:
סוטוט

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גזן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

המתאימים כאמור, יעסיק הקבלן לבצועה במידת האפשר עובדים שאינם יהודים, ויודיע למפקח מיד על הנסיבות שבגינן נדרש בצוע העבודה כאמור.
אין הוראות סעיף זה חלות על עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש.

17.12 המפקח מוסמך לקבוע נוהלי כניסה ויציאה של עובדים לאתר לרבות בקורת חפציהם ואופן אכסונם ועל הקבלן לציית לנהלים אלו.

א.א.א.א.א.
קדמת גון - אפיקה התחדשות בע"מ
515453074

18.1

18.1.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, והינו מצהיר כי ברשותו או בהישג ידו, האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש להשלמתן.

18.1.2 הקבלן מתחייב לאגור עד למועד תחילת בצוע העבודות את האמצעים באתר, או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים שיוגש למפקח עד לאותו מועד ושיניח את דעתו.

לא הגיש הקבלן לוח זמנים כאמור, או שלוח הזמנים שהגיש לא הניח דעתו של המפקח, יקבע לוח הזמנים לאספקת האמצעים ע"י המפקח והוא יחייב את הקבלן.

18.1.3 לפי דרישת המפקח מעת לעת ימציא הקבלן למפקח העתקים מטופסי הזמנת האמצעים ומאשורי ההזמנות ע"י הספקים.

18.1.4 אמצעים שהובאו לאתר אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המפקח בכתב.

18.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 18.1 לעיל מתחייב הקבלן לספק על חשבונו לאתר :-

18.2.1 כל האמצעים וכל דבר אחר הדרוש לבצוע העבודות, לבטיחות האתר.

18.2.2 תאורה לשימוש ולהגנת הצבור והעובדים.

18.2.3 הגנה בפני שיטפונות, לרבות חבור לרשת התיעול במידה וקיימת.

18.2.4 סידורי תברואה בהתאם לדרישות המבנה, לרבות חבור לרשת הביוב במידה וקיימת ושירותים כימיים ניידים, לפי דרישת הרשות המקומית.

18.2.5 כל הנדרש לאספקת מים לרבות צינורות על אביזריהם ומוני מים (אשר יהיו ע"ש המזמין). על הקבלן להתקין באתר משאבות ומיכלים רזרביים למים למקרה שתהיה הפרעה באספקת מים. מיקום המיכלים, גודלם גובהם ותכולתם יהיו כאלה שיוכלו לספק מים לצרכי עבודות כולל אשפוז הבטונים בכמויות מספיקות במשך יום שלם של יציקה, וכמו כן יוכלו לספק מים בכמויות מספיקות לשתייה ולצרכים אחרים באתר.

18.2.6 הקמת מבנה או מבנים זמניים, לרבות שירותים, ציודם ואחזקתם לשימוש הקבלן, המפקח והמזמין בהם יוקצו חדרים נפרדים למפקח ולקבלן, מטיפוס, חומר, גודל, חלוקה ומיקום שיאושרו ע"י המפקח, ובכלל זה הריהוט והציוד (לרבות תאורה ומזוג אוויר) הדרושים למשרדים אלה.

בכל אחד ממשרדי המפקח, והקבלן יהיה טלפון ופקס בקווים נפרדים וכן קו טלפון פנימי ביניהם והכול כמפורט בנספח 3.1.24 המצורף לחוזה זה. על הקבלן לדאוג על חשבונו לניקוי יום יומי של משרדי הקבלן והמפקח. כל ההוצאות בגין השימוש במבנים אלה ובציוד האמור יחולו ע"י הקבלן. הקמת המבנה/המבנים הנ"ל תהא כפופה לתנאים הבאים :

18.2.6.1 הקבלן חייב לאשר מראש אצל המפקח את כל המבנים והציוד, טרם הבאתם לאתר.

18.2.6.2 המפקח רשאי לדרוש, מעת לעת, על חשבון הקבלן, את העתקת המבנים והציוד למקום אחר באתר, עם התקדמות הביצוע.

18.2.6.3 כל הציוד האמור בנספח זה יהיה רכושו של הקבלן בשימוש המזמין ו/או המפקח ולאחר אישור החשבון הסופי על ידי המפקח, יפנה הקבלן את כל המבנים והציוד אל מחוץ לאתר.

על אף האמור לעיל, למזמין תהיה אופציה לרכוש את המבנה עם כל הציוד האמור בו, כנגד תשלום בסך 30,000 ש"ח אשר אינו כלול במחיר הכולל.

18.2.7 מבנים ושטחי אחסנה להחסנת החומרים והאמצעים.

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
51453014
ס' 1453014

דניה סיבוס בע"מ
CONT-16-16
מס' חוזה: סטטוס:
מס' חוזה: סטטוס:

פרויקט: קדמת גוגן - סוהו
ספק: דניה סיבוס בע"מ
תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

18.2.8 כל המכשירים הדרושים לסימון העבודות ולמדידתן, וכל המכשירים הדרושים למפקח, לאדריכל המזמין, לשם הביקורת, וכן אלה הדרושים לקבלן ו/או לקבלנים המיוחדים.

18.2.9 אמצעי אזהרה לרבות שלטי אזהרה ושלטים אחרים במידות ככל שידרוש המפקח.

18.2.10 גדרות, שערים, סככות ואמצעי הגנה ושמירה אחרים כפי שיקבע המפקח.

18.2.11 כל הכרוך ביצור, אספקה והצבת שלטים מוארים בגבול מגרש האתר כאמור בסעיף 6.6.9 לעיל.

18.2.12 כל הנדרש לאספקת חשמל לאתר ובאתר ובכל קומה מקומות המבנה עם הקמתה, ובכלל זה, בדירות שבקומה לדוגמא, במשרד המכירות, בחניה, בדירה לדוגמא, ככל שתוקם בסמוך למבנה המכירות לרבות רשת חשמל ותאורה זמניים, מוליכים, כבלים, גופי-תאורה, לוחות חשמל, שקעים, מוני חשמל (לקומה לדוגמא, למשרד המכירות ולדירה לדוגמא יהיו ע"ש המזמין) וכו'.

במידה שהמערבלים, מעליות ואמצעים אחרים של הקבלן פועלים בעזרת חשמל, יהיה על הקבלן להחזיק באתר גנררטור, אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל האמצעים הנ"ל במקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית.

18.2.13 אמצעי בטיחות וציוד כבוי אש.

18.2.14 אמצעי הרמה לרבות מנופים ומעלית שירות/משא. מעלית שירות/משא (חיצונית או פנימית) תעמוד לשימוש כל הגורמים הפועלים באתר וכל ספקי ציוד, ריהוט, מתקנים ואביזרים הדרושים להכנת המבנה לצורך תפעולו לרבות שימוש בכל עת. המעלית תהיה בגודל המתאים להעברת משאות כפי שיקבע ע"י המפקח, ותופעל ע"י עובד מנוסה של הקבלן במשך כל שעות העבודה. מועד הפסקת הפעלתה ופירוקה יקבע בתיאום עם המזמין ובכפוף להסכמתו.

מיד עם השלמת השלד של הקומה ה- 7 בכל בנין (לרבות קומת הקרקע), ככל שיש כזו, תותקן מעלית שירות שתופעל תוך חודשיים מיום יציקת הקומה ה-7 עם תחנות עצירה בכל קומה ותהיה זמינה לשימוש המזמין בכל עת.

18.2.15 כל הנדרש לשם התקנת קו ו/או קווי טלפון במשרדי הקבלן והמפקח באתר.

18.2.16 כל יתר הדרוש לבצוע העבודות, בין אם נזכר במפורש ובין אם לאו.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן יהא אחראי לתשלום כל הוצאות האתר, לרבות בגין תשלומי חובה, מיסים והיטלים לרשות המקומית צריכת חשמל, מים, טלפון וכיוצא"ב.

18.3 כל שיש לבצע לפי סעיף 18.2 לעיל יעשה בתאום וברישוי הרשויות המוסמכות, ובתיאום (לרבות לגבי מיקום, גודל, צורה, היקף ואופן בצוע) עם המפקח ובאישורו.

במידה והמפקח ימצא לנכון במהלך העבודות שיש צורך בהעברת איזה מהאמצעים הנ"ל ממקומם והתקנתם במקום אחר, יהיה הקבלן חייב לבצע ההעברה על חשבונו ואולם אם ההעברה נעשתה ממקום שאושר קודם לכן ע"י המפקח וההעברה לא התחייבה מסטייה מלוח הזמנים שהקבלן אחראי לה לפי קביעת המפקח אזי יהיה הקבלן זכאי להחזיר הוצאות ההעברה כפי שיקבעו ע"י המפקח.

במידה והמזמין יספק איזה מהאמצעים הנזכרים בסעיף 18.2 לעיל (ואין עליו כל חובה לעשות כן), אזי ישלם הקבלן למזמין את כל ההוצאות שהוצאו על ידו בקשר לכך וסכום זה יפחת מהמגיע לקבלן עפ"י החוזה.

18.4 היה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, האמצעים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לבצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפו על חשבונו, לשביעת רצונו של המפקח, ובתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כלשהי, ומבלי שהחלפה כאמור תזכה את הקבלן לסטייה כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.

18.5 כל ההוצאות הכרוכות בהספקת האמצעים, התקנתם וקיומם וכל יתר התחייבויות הקבלן לפי סעיף 18, לרבות אגרות צריכת מים וחשמל, יחולו על הקבלן ועל חשבונו.

קדמת גוגן - אפיקה התחדשות בע"מ
ח.ב. 515453074

CONT-5-716 :חזרה
[סטטוס חזרה] :סטטוס

פרויקט: קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ :גרסה
תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חזרה] :גרסה

דניה סיבוס בע"מ

19.1 הקבלן מתחייב בכל עת תוך כדי מהלך העבודה, לדאוג באופן ובצורה שיתחייבו מדי פעם בפעם מתנאי השוק ואופי החומרים, להבטיח מראש את אספקתם השוטפת כך שלא יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח הזמנים, הכול להנחת דעתו של המפקח.

19.2 חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר למטרות העבודות אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המפקח בכתב, והם יעברו עם הבאתם לאתר לבעלות המזמין, אך לא למטרת אשור קבלתם עפ"י חוזה זה, האחריות לשמירתם ולשלמותם, והמיסוי החל עליהם. על אף האמור לעיל יהיה הקבלן רשאי להוציא חומרים מהאתר אם הפסיק המזמין העבודות, שלא מסיבה הנובעת מהקבלן, לתקופה העולה על 3 חודשים.

19.3 הקבלן אחראי לשמירת החומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך בצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 24 רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו עפ"י אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי פסקה זו כפופה לזכויות המזמין עפ"י סעיף 24.2.

19.4 המזמין לא יישא בכל אחריות בקשר לנוזק או אבדן לחומרים, בין שהבעלות עליהם בידי המזמין ובין שאינה בידו, ופרט לנוזק שנגרם בזדון ע"י המזמין או המפקח או באי כחם המוסמכים.

19.5 אין להסיק מהוראות סעיף זה, וכל התנהגות לפיו ע"י המזמין או המפקח, מתן אישור ע"י המפקח לטיבם של חומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

19.6 כל אימת שנפסלו חומרים ע"י המפקח או אם הורה המפקח בכתב שחומרים אינם נחוצים לבצוע העבודות, חייב הקבלן לפי דרישת המפקח להוציאם מהאתר, ועם מתן דרישה כאמור חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בדרישה מועד לסילוק החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר במועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאי המזמין למכרם במחיר ובתנאים שימצא לנכון, ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר.

19.7 בכפוף להוראות המפקח:-

19.7.1 ישתמש הקבלן אך ורק בחומרים ממין משובח ובכמויות מספיקות, והוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בבצוע העבודות תהיה בעלת רמה גבוהה.

19.7.2 חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי ישאו תו תקן מהאיכות הגבוהה ביותר, ובהעדר תקן כאמור יתאימו לתקן שיקבע ע"י המפקח.

19.8 על הקבלן להגיש לאשור המפקח מפרטים, תרשימים ושמות יצרנים וספקים של חומרים שבדעתו להשתמש בהם. הקבלן מתחייב שלא ישתמש בבצוע העבודות אלא בחומרים שמקור אספקתם אושר ע"י המפקח ושנבדקו ונמצאו כשרים לייעודם ע"י המפקח. סופקו חומרים ע"י המזמין - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות הקבלן לפי פסקה זו, אלא אם הודיע למזמין בכתב בהזדמנות הראשונה הסתייגותו מהשימוש בחומרים תוך פירוט נימוקיו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - בדיקה ואשור מוקדמים של חומרים הוא תנאי מוקדם ליצור חומרים בסדרות ותנאי מוקדם לשימושם בעבודות. על הקבלן להגיש לאשור המפקח פרטים ותכניות יצור ותכניות לביצוע באתר, המשלימים את התכניות שיסופקו לו. על הקבלן לבצע דוגמאות מכל מין וסוג באתר לאישור המפקח, לפי דרישתו.

קדמת גון - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
515453074
ח.מ. נזק אימדיה חוזרת בע"מ

19.9

19.9.1 לפי הוראות המפקח יהיה על הקבלן לספק על חשבונו הוא דוגמאות של חומרים הדרושים לבדיקות. כן יהיה עליו לספק את הכלים, כח האדם וכל האמצעים האחרים הדרושים לנטילת הדוגמאות, העברתן לבדיקה באתר או במעבדה ובדיקתן, הכול כפי שהמפקח יורה.

19.9.2 על הקבלן להתקשר עם מכון התקנים הישראלי ו/או הטכניון ו/או מכון מוסמך דומה שיאשר על ידי המזמין לביצוע בדיקות התאמה לתקנים ובדיקות

התאמה לדרישות הרשויות, המפרטים, היועצים והמתכננים. פרוגרמת הבדיקות תיקבע ע"י המפקח ולכל הפחות תכלול את המפורט בנספח 3.1.30 בהתקשרות בין הקבלן למעבדה יקבע שהעתק מכל תוצאות הבדיקה ישלח ישירות למפקח, במקביל להעברתו לקבלן. זימון עובדי המעבדה לביצוע הבדיקות במועד הנדרש הינו באחריות הקבלן. אם תידרשנה בדיקות חוזרות או בדיקות נוספות ע"י המפקח ו/או ע"י רשויות מוסמכות מכל סיבה שהיא, יהיה על הקבלן לשלם גם את הוצאות הבדיקות החוזרות ו/או הנוספות. על הקבלן להמציא למזמין הודעה נפרדת בכתב בדבר קבלת תוצאות שליליות, ככל שתהיינה. על הקבלן להגיש את כל העזרה הדרושה להכנת הבדיקות ולביצוען, לרבות אספקת חומרים, פועלים, כלי עבודה וציוד הכול לפי הוראות המפקח. על הקבלן תחולנה כל הוצאות הבדיקות, הבדיקות החוזרות ו/או הנוספות.

בכל מקרה בו שולמו בפועל הוצאות בדיקות ע"י המזמין בעוד שהקבלן מחויב לשאת בהן עפ"י חוזה זה, יהיה המזמין זכאי לנכותן מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת ו/או להסיבן לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן.

19.9.3 המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בגין תוצאות הבדיקה של החומרים או של טיב העבודה, וכן בגין התאמת החומרים לדוגמאות שאושרו על ידו לפי סעיף 19.8 לעיל.

19.10

19.10.1 אם לפי הוראות המפקח או לפי צווים חוקיים של רשויות מוסמכות יהיה צורך בבצוע בדיקות כלשהן או יידרש אשור בקשר לעבודה כלשהי (כגון - יציקה), יהיה על הקבלן לתת למפקח הודעה מוקדמת של 48 שעות בדבר התאריך בו יהיה נכון לבצוע הביקורת או הבדיקה.

19.10.2 בוצעו עבודות כאלה ללא אשור המפקח, יהיה המפקח רשאי לדרוש את פתיחת העבודה הגמורה או את הריסת העבודות, כדי לאפשר את הבדיקה או הביקורת, ועל הקבלן יהיה לציית ללא דחוי להוראות אלה. נמצאה העבודה הטעונה אשור, בקורת או בדיקה פגומה, כולה או מקצתה, יתקנה הקבלן על חשבונו הוא, בהתאם להוראות המפקח, ובמקרים אלה תחולנה הוצאות הבדיקה, הביקורת, ההריסה והתיקון על הקבלן. אין בתיקונים אלה כדי לגרום מאחריות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

19.10.3 אם לא יופיע המפקח לביקורת או בדיקה לפי הזמנת הקבלן במועד שצוין בהודעה מוקדמת סבירה של הקבלן, תהיה הרשות בידי הקבלן להמשיך בעבודות, רק לאחר קבלת הסכמת נציג המזמין מראש ובכתב.

19.11

19.11.1 הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסוי או הסתרתו.

19.11.2 הקבלן מתחייב למנוע את כיסוי או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.

19.11.3 הקבלן יחשוף, יגלה, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי פסקא זו, רשאי המזמין לחשוף, לגלות, לקדח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות, ולאחר מכן יהא על הקבלן להחזירו לתיקונו.

19.11.4 ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף 19.11.3 תחולנה על הקבלן פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף 19.11.1 והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצון המפקח, בכפוף לאמור בסעיף 6.6.21 לעיל.

19.12 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

19.12.1 על סילוק כל חומרים שהם מהאחר בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

קדמת גוגן - אפריקה התחדשות בע"מ
515453074 ח.פ.

19.12.2 על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בסעיף 19.12.1.

19.13 בכל אחד מהמקרים הבאים :-

19.13.1 אם ישתמש הקבלן בחומרים שלא אושרו ע"י המפקח.

19.13.2 אם נעשתה עבודה באופן שאינו תואם את הוראות החוזה.

19.13.3 אם תוצאות בדיקה הוכיחו שהטיב או החוזק של החומרים אינם לשביעת רצון המפקח, אזי יהיה המפקח זכאי להפסיק את העבודה ולצוות על הריסת עבודות שלבנייתן השתמש הקבלן בחומרים שנפסלו או שהיו בלתי מתאימים לחוזה או שבוצעו באופן שאינו תואם הוראות החוזה, ועל הקבלן לציית להוראות המפקח ולהוציאן לפועל על חשבונו, וכן יהיה עליו לבצע מחדש על חשבונו אותה עבודה שנהרסה.

למפקח תהיה הרשות לוותר על הריסת עבודות כאמור ולקבוע לפי הערכתו את ההפרש בין שווי העבודות לעומת שוויין אילו נעשו בחומרים שאושרו על ידו או בחומרים ובטיב, בחוזק ובאופן שהיו לשביעת רצונו. הפרש זה יהיה סכום המגיע מהקבלן למזמין.

19.14 כוחו של המפקח לפי סעיף 19.13 לעיל יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח, ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

19.15 נתגלה פגם בעבודות בזמן בצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ויתקנו לפי שיטה שתאושר ע"י המפקח. היה הפגם כזה שלדעת המפקח אין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין.

היה הפגם לפי דעת המפקח כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה - יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין בשיעור שיקבע ע"י המפקח.

19.16 לא מילא הקבלן אחר איזה מהוראות סעיף 19 לעיל רשאי המזמין לבצע על חשבון הקבלן את אשר היה על הקבלן לבצע, הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ויהיה חייב לשלם למזמין.

20 סימון

20.1 הקבלן יבצע באמצעות מודדים מוסמכים, על חשבונו, סימון נכון ומדויק לשם ביצוע העבודות שלו ושל הקבלנים המיוחדים, יבדוק את נכונותם של הגבהים המימדים וההכוונה ויספק את כל המכשירים וכוח האדם הדרושים בקשר לכך.

20.2 הוטל על הקבלן לבצע את הסימון לפי נקודות שנקבעו על ידי המפקח, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה, ולחדשן על חשבונו בכל מקרה שהושחתו.

20.3 אחריות הקבלן לסימון חלה אף אם הסימון לא נערך על ידו אלא אם הודיע למפקח לא יאוחר מאשר 5 ימים לפני המועד לבצוע עבודה עפ"י הסימון על הסתייגותו ממנו כשהיא נתמכת במדידות, פירושים וכל מידע אחר הנדרש לבצוע הסימון.

20.4 "סימון" למטרות סעיף זה כולל כל סימון המתייחס לעבודות בין אם בתכנון ובין אם באתר.

21 תכניות יומנים ושמירת מסמכים

21.1 ארבעה העתקים מהתכניות ימסרו לקבלן ללא תשלום. כל עותק נוסף שיידרש יוכן על חשבון הקבלן.

21.2 ההוראות הבאות תחולנה על כל התכניות, הפרטים והמסמכים שימסרו לקבלן למטרת העבודות :-

קדמת גוגן - סורה
דניא סיבוס בע"מ
515-455174

- 21.2.1 הם יישארו רכושו הבלעדי של המזמין אשר הינו בעל זכות היוצרים בהם, והקבלן ישמרם בסוד לא יערוך מהם העתקים ולא יעבירם לזולתו שלא לצורך בצוע העבודות.
- 21.2.2 על הקבלן להחזיקם במקום באתר שיתואם עם המפקח ולאפשר למפקח וכל מי שהורשה על ידו לבדקם ולהשתמש בהם.
- 21.2.3 אסור לקבלן להשתמש בהם למטרה כלשהי בלתי אם למטרת החוזה.
- 21.2.4 לפי דרישת המזמין, עם השלמת העבודות על הקבלן להחזירם בשלמות למזמין, בין אם הם הומצאו לו ע"י המזמין ובין אם הוכנו ע"י הקבלן בעצמו או ע"י אחרים.
- 21.3 הקבלן ינהל תיקיה שתאפשר גישה נוחה והתמצאות בכל התכניות ואשר תעמוד לרשות המפקח. כמו כן ידביק הקבלן על לוחות את התכניות המשמשות לבצוע העבודות.
- 21.4 המפקח ינהל יומן שיסופק ע"י הקבלן בפורמט שיקבע ע"י המפקח, לפחות במקור וב-2 עותקים בו יירשמו כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודה, הוראות שניתנו ע"י המפקח וכל פרטים נוספים שרישומם יידרש ע"י המפקח. על הקבלן לדאוג לכך שהיומן ישקף את כל מהלך בצוע העבודות.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן לרשום ביומן מדי יום פרטים בדבר:-
- 21.4.1 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בבצוע העבודות.
- 21.4.2 החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו, והשימוש בהם בעבודות.
- 21.4.3 הצידוד המכאני המובא לאתר והשימוש בו, והוצאת ציוד מכני מהאתר.
- 21.4.4 תנאי מזג האוויר השוררים באתר.
- 21.4.5 תקלות והפרעות בבצוע העבודות.
- 21.4.6 התקדמות בצוע העבודות במשך היום.
- 21.5 המפקח ירשום ביומן :
- 21.5.1 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המפקח.
- 21.5.2 הערות המפקח או היועץ בדבר מהלך בצוע העבודות.
- 21.5.3 רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן, תוך ציון מספריהם הסידוריים.
- 21.6 היומן ישמש לפי הצורך גם למתן ורישום הערות המפקח ו/או מפקח הרשות המקומית ו/או היועצים לקבלן, ועל הקבלן לציית לכל הערות והוראות המפקח שנרשמו ביומן, בין אם בנוכחותו ובין אם בהעדרו.
- 21.7 הזכות למפקח לערוך ביומן כל רישום שיראה לנכון המתייחס בכל דרך שהיא לעבודות.
- 21.8 על הקבלן לחתום מדי כל יום על היומן, ואולם הקבלן רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן ע"י המפקח תוך 3 ימים מרישומם על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח, ובלבד שדבר הסתייגותו של הקבלן ירשם ביומן.
- לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, בין אם חתם עליהם ובין אם לאו.
- 21.9 רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם במפורש באופן האמור לעיל, יחייבו את הקבלן וישמשו כראיה בין הצדדים על העבודות הכלולות בהם. רישומים ביומן לא יחייבו את המזמין אלא אם נחתמו ע"י המפקח, וגם במקרה זה לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום.
- באחריות הקבלן לוודא רישום ביומן של הוראות המפקח וחתימת המפקח בצד כל הנחיה שנתן המפקח לקבלן. נתן המפקח הנחיה בע"פ, יוודא הקבלן רישומה ביומן והחתמת המפקח בתוך 24 שעות ממועד נתינתה.
- 21.10 עותק אחד מהיומן יימסר מדי יום למפקח ועותק אחד ישמר באתר.

קדמת גוגל - אגף תכנון
515453074
ח.נ.



CONT-5-716
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חוזה] גרסה:

פרויקט: קדמת גוגל - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

21.11 הקבלן יערוך וימסור למפקח בכל עת לפי דרישתו ולא יאוחר מאשר עד למסירת העבודות תכניות המשקפות את העבודות כפי שבוצעו בפועל (להלן - "תכניות עדות" - *as made*) במדיה מגנטית. תכניות העדות תהיינה ערוכות באופן שיקבע ע"י המפקח ולהנחת דעתו וחתומות ע"י מודד מוסמך.

22 שינויים, הוספות והפחתות

22.1 בכפוף להוראות סעיף 22.2 להלן רשאי המפקח להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שנוי בעבודות לרבות - צורתן, אופיין, סגנון, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן, גובהן, מתארן וממדיהן, לרבות תוספות ועבודות נוספות, או צמצום, הפחתות או בטול עבודות ובכלל זה שינויים בדירות מסוימות בהתאם לדרישת המזמין (להלן בשם הכולל - "שינויים") הכול כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

22.2 הוראת המפקח על שנוי בעבודות לפי סעיף 22.1 לעיל תקרא פקודת שינויים ותינתן בכתב.

בכל מקרה שהקבלן צופה שבשל הוראה או היעדר הוראה של המפקח, צפויה תוספת למחיר הכולל, ידווח הקבלן בכתב למזמין וידרוש את אישורו לתוספת המבוקשת על ידי הקבלן.

22.3 בכפיפה להוראות סעיף 22.12 להלן, לקבלן לא תהיה רשות לעשות שנוי כלשהו על דעת עצמו, ואם שנוי כזה הוצא לפועל, על הקבלן להרוס את העבודה הנדונה או לשנותה על חשבונו בהתאם להוראות המפקח.

22.4 ערכו של כל שנוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים יקבע ע"י המפקח. אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השנוי מחמת אי קביעת ערכו.

לצורך קביעת ערכם של השינויים יתחשב המפקח ב-"מאגר המחירים" לענף הבניה, בהוצאת "דקל", הידוע במועד הזמנת השינוי, ללא תוספת % קבלן ראשי ובהנחה בשיעור 20%. בהיעדר מחירי יחידות במחירון דקל הני"ל, יתחשב המפקח בניתוח מחיר על בסיס מחירים הידועים לו בפרויקטים אחרים לעבודות דומות או לחלופין בהצעות מחיר סופיות של לפחות שלושה קבלני משנה ו/או ספקים שיגיש הקבלן בתוספת 8%. המפקח רשאי להתחשב גם בהצעה ו/או הצעות סופיות נוספות של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים שיקבעו על ידו בתוספת בשיעור הנקוב בנספח 3.1.1. על אף האמור לעיל ולהלן, שינויים שיידרשו ע"י המזמין לפני ביצוע אותן עבודות רלוונטיות אשר לפי קביעת המפקח אין בהם תוספת עלות עבור הקבלן, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת.

22.5 דרש המפקח באישור המזמין בפקודת שינויים את בצועה של עבודה על בסיס עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד בצוע העבודה כדלקמן:-

22.5.1 הקבלן יהיה זכאי לתשלומים בגין עלות החומרים ושכר העבודה שהושקעו בעבודות. העלות תקבע לפי אופן קביעת המחירים כמפורט בסעיף 22.4.

למען הסר ספק מובהר כי בגין הוצאות טעינה, הובלה, פריקה וציוד מכני כבד, לא תשולם תוספת נפרדת.

22.5.2 עלויות החומרים, העבודה וההוצאות לצורך סעיף זה תקבענה ע"י המפקח על יסוד דו"חות שיגיש הקבלן לשביעת רצונו של המפקח ואשר יכללו:-

22.5.2.1 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.

22.5.2.2 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה, ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות בטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.

22.5.2.3 הוצאות טעינה, הובלה ופריקה.

22.5.2.4 הוצאות ציוד מכני כבד.

הדוחות האמורים בפסקאות 22.5.2.1, 22.5.2.3 ו- 22.5.2.4 לעיל ימסרו למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע ודוחות על העובדים

קדמת גוגן - אפריל 2014
515453074
ד"ר. 8/10/14

כאמור בפסקה 22.5.2.2 לעיל ימסרו למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה; אחד ההעתיקים מכל דו"ח יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי לאשור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

- 22.6 אין הקבלן רשאי לעכב בצוע שנויים מחמת שלא נקבע ערכם אלא באשור המפקח.
- 22.7 קבל הקבלן פקודת שנויים שלא נקבע בה ערכו של השנוי, והוא בדעה שהשנוי מחייב את העלאת שכר הקבלן - יודיע בכתב למפקח ולמזמין בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר הקבלן כאמור. עברו עשרה ימים מיום מתן פקודת השנויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשנוי לא ישפיע על שכר הקבלן. הודיע הקבלן על דרישה כאמור אין בשתיקת המזמין כדי לחייבו במאומה.
- 22.8 מחיר העבודות יגדל או יפחת, לפי המקרה, בהתאם לערכם של השנויים כמפורט לעיל.
- 22.9 נדרש הקבלן לבצע שנויים לאחר שהחל בעבודות אליהן מתייחסים השנויים או לאחר שהזמין את החומרים הנדרשים לבצוע אותן עבודות, יחזיר המזמין לקבלן את הוצאותיו בקשר לעבודות וחומרים כנ"ל לאחר שתובא בחשבון התועלת שהקבלן עשוי עדיין להפיק מהם. המפקח יהיה הקובע את הסכום שיהא על המזמין להחזיר לקבלן בהתאם להוראות פסקה זו.
- 22.10 למניעת ספקות מוצהר ומוסכם במפורש כי בצוע שנויים אינו דוחה את המועד הקבוע להשלמת בצוע העבודות ומסירתן למזמין, וכי הקבלן אחראי גם להשלמת בצוע השנויים במועד הנקוב לגמר בצוע העבודות, בכפיפה אך ורק להוראות סעיף 10.12 לעיל.
- 22.11 מבלי לגרוע מחובת הקבלן שלא לעכב ביצוע שינויים מחמת אי קביעת ערכם, הרי שבמקרה והתגלעה מחלוקת בין הצדדים לגבי מחיר שנויים וטרם הוחל בביצועם, יהא המזמין זכאי אך לא חייב, לבצע השנויים באמצעות קבלן אחר. אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן לשפות את המזמין במידה והמחיר ששילם לקבלן האחר גבוה מהמחיר שהיה עליו לשלם לקבלן.

22.12 שינויים ותוספות שיוזמו ע"י רוכשים

הפקת תכניות שינויי דיירים יבוצעו בתכנת שרטוט של אוטוקד (AUTOCAD) הקבלן יקבל את קבצי התכניות לביצוע של הפרויקט מאת מתכנני ויועצי הפרויקט (אדריכל, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר) בפורמט אוטוקד (DWG) ויכין תכניות אדריכליות, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר/אוורור לכל דירה בנפרד קנ"מ 1:50 כאשר בתוכניות אלה יופיעו רק חלק מפרטי התכניות "לביצוע", בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי המפקח. כמו כן יכין הקבלן תכניות ופריסות בקנ"מ 1:25 למטבחים בכל דירה. הקבלן ישלח לרוכשי הדירות "תיק דייר" שיכלול העתיקים מתוכניות הדירה, טבלה המפרטת את רשימת הספקים בפרויקט, אפשרויות הבחירה (כולל קטלוגים) של הריצופים, החיפויים, הכלים הסניטאריים, הברזים, ארונות המטבח, ארונות האמבטיה/חדרי הרחצה, המטחים במטבח ובחדרי האמבטיה/רחצה, רחצה, דלתות הפנים, דלתות הכניסה, כמויות הפריטים, מחירון שינויי דיירים ותוספות, סך הזיכוי בגין כל פריט אצל הספק (במקרה בו הרוכש יזמין פריט חלופי אצל הספק בהתאם למחיר הזיכוי שנקבע בין הספק או הקבלן הממונה למזמין) ובחברה (במקרה בו הרוכש לא יזמין פריט חלופי ואז מחירי הזיכוי לא יהיו קטנים ממחירי היסוד שנקבעו בחוזה זה ונספחים). פורמט קלסר, נוסח ופרטי "תיק הדייר" יועבר לאישור המזמין והמפקח לפני שליחתו לרוכשי הדירות.

באחריות הקבלן לקבל מנציג המכירות של המזמין עדכון מדי שבוע לפחות בדבר חתימת חוזי מכר או בקשות רכישה בפרויקט.

הקבלן מתחייב לבצע עבור רוכש/ים שיבקשו זאת, עבודות "שינויים ותוספות" (להלן ביחד - "שינויים"), בהתאם למחירון שינויי דיירים המפורסם ב"מאגר מחירי שיפוצים, תחזוקה ובניה בהיקפים קטנים בהוצאת דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ" הידוע במועד חתימת חוזה זה, ובהעדר סעיף מתאים במחירון הנ"ל, בהתאם למחירים המפורסמים ב"מאגר מחירים לענף הבניה" בהוצאת דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ, בכפוף לקיומם המצטבר של התנאים וההוראות המפורטים להלן ובהתאם לאמור בסעיף 17.6 לעיל:

22.12.1 שינויים שהרוכש יהיה זכאי להזמין אצל הקבלן והקבלן יהיה מחויב לבצעם, מתייחסים אך ורק לעבודות בתוך הדירה, ללא פגיעה בקירות חיצוניים של

הדירה או בחזות החיצונית של הבניין ו/או בחדר המדרגות ו/או ברכוש משותף של הבניין ו/או בזכויות הרוכשים האחרים והינם מסוג עבודות שאינן דורשות שינוי להיתר הבניה, ו/או שינוי באלמנטים קונסטרוקטיביים של המבנה (למעט אם המזמין ידרוש זאת בכתב) רוכש יהיה זכאי להזמין במסגרת "שינויים ותוספות", אספקת מוצר סטנדרטי/ מוצר משודרג, ללא הרכבתו/ או התקנתו.

22.12.2 הקבלן מתחייב לקבל מכל רוכש שיהיה מעוניין בכך, רשימת שינויים מסודרת, למסור אותה, לפי הצורך המקצועי ליועץ ו/או ליועצים ע"ח הרוכש, אשר השינויים מתייחסים לתחום ייעוץ, ולקבל על כך את אישורו ו/או אישורם כאמור, להכין תכניות שינוי דיירים ממוחשבות בקנה מידה 1:50 לבינוי, חשמל, אינסטלציה מיזוג אוויר ואוורור ופקודת שינויים הכוללת את מחיר השינויים המוצע על ידו, ובה פירוט ההפתחות ו/או התוספות הכרוכות בביצוע השינויים ולהמציא כל אלה למפקח לאישורו.

הצעות מחיר לביצוע שינויים יינתנו גם לרוכשים אשר טרם חתמו על הסכם המכר ומתנים רכישת הדירה במידע על עלויות השינויים (המזמין רשאי לבקש גם אומדן).

מחיר השינויים לא יעלה על המפורט לעיל, כשהוא צמוד למדד ובתוספת מע"מ כדין.
תנאי התשלום בגין ביצוע השינויים יסוכמו בין הקבלן לרוכשים.

22.12.3 כל התקשרות לביצוע שינויים בין הקבלן לרוכש כפופה לזכות המזמין ו/או מי מטעמו להתנגד לביצועה. על הקבלן לקבל אישור המזמין בטרם יבצע התקשרות לביצוע שינויים בין הקבלן לרוכש, כי אכן נחתם הסכם מכר בין המזמין לרוכש וכי שולמו במסגרתו לפחות 15% ממחיר הדירה.

22.12.4 הקבלן מתחייב כי הסכם השינויים שיחתם בינו לבין רוכשים שיהיו מעוניינים בביצוע שינויים יהיה בנוסח המצורף כנספח 3.1.25 לחוזה זה ו/או בנוסח אחר אשר הוראותיו יתאמו את הוראות סעיף 22.12 זה ואשר יאושר מראש ע"י המזמין.

22.12.5 הקבלן יתקשר עם הרוכש בהסכם נפרד בנוסח האמור בסעיף 22.12.4 לעיל והעתק ממנו יועבר למזמין ב- 2 עותקים (אחד מהם למפקח) מיד עם חתימתו ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד חתימתו. ההסכמים יכללו תכנית השינויים (בצבעים) שבה יסומנו השינויים ביחס לתכנית המקורית, מפרט כולל כתב כמויות ומחירים וכן לוח זמנים לביצוע השינויים. להסרת ספקות יובהר כי אין בהעברת ההסכם למזמין כדי ליצור יריבות בין הרוכש לבין המזמין ואין בכך כדי לגרוע מאחריותו המוחלטת והבלעדית של הקבלן עפ"י הסכם השינויים הנפרד עם הרוכש.

22.12.6 התמורה מהרוכשים עבור השינויים תגיע במלואה לקבלן בכפוף לאמור בסעיף 22.12.12 להלן והוא יהיה האחראי הבלעדי לגבייתו ולא תחול על המזמין כל אחריות לכך. על הקבלן לגבות התשלום לביצוע השינויים מראש מהרוכשים כתנאי לביצוע השינויים.

הקבלן מתחייב לקבוע בהסכמים שיחתמו בינו לבין ספקים וקבלני משנה המבצעים את השינויים ו/או השדרוגים (להלן בס"ק זה: "הספקים"), כי עליהם לתת לרוכשים ערבות בנקאית אוטונומית על מלוא ההיקף הכספי של התשלומים שישולמו ע"י הרוכשים לספקים בגין השינויים ו/או שדרוגים (כולל מע"מ). עמלת הערבות תפורט מראש לרוכשים, ותחול על הרוכשים.

עוד מתחייב הקבלן שבמכתב לרוכשים המפנה אותם אל הספקים, יצוין מפורשות כי הם זכאים לדרוש ערבות בנקאית מהספקים בגין התשלומים, תוך ציון כי עמלת הערבות תחול על הרוכשים.

22.12.7 הקבלן מתחייב לקבוע בהסכמים שיחתמו בינו לבין ספקים וקבלני משנה שעליהם למסור לרוכשי דירות בפרויקט שמזמינים שינויים ו/או שדרוגים, ערבות בנקאית אוטונומית על מלוא ההיקף הכספי של התשלומים שישולמו

קבלן נתינת חתימת כע"מ
51553074



CONT-5-716

[מסמך חוזי]

מ' חוזה:
מסמך

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גוגן - סוהו
ספק: דניה סיבוס בע"מ

דניה סיבוס בע"מ

ע"י רוכשי הדירות לספקים/קבלני המשנה בגין השינויים (כולל מע"מ) כאשר עמלת הערבות תשולם על ידי הרוכש.

עוד מתחייב הקבלן שבמכתב לרוכשי הדירות המפנה אותם לספקים ולקבלני משנה יצוין שעליהם להבטיח את התשלומים לקבלנים/ספקים על ידי קבלת ערבות בנקאית אוטונומית במלוא ערך התשלומים, כאשר עמלת הערבות תשולם על ידי הרוכש.

22.12.8 הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי הרוכש ו/או המזמין בכל הקשור לשינויים אשר יוזמנו ע"י הרוכש. כל דרישה לתיקון פגמים ו/או ליקויים שתבוא מהרוכש ו/או מהמזמין, תחייב את הקבלן לביצוע התיקונים, כאילו הייתה דרישה בהתאם להוראות חוזה זה. ביצוע התיקון יהיה מיד לפי דרישת המזמין ובשום פנים ואופן לא יגרום לעיכוב כלשהו במסירת החזקה לרוכש עפ"י המועד החוזי הנקוב בחוזה המכר שבין המזמין לרוכש. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק או דרישה שיופנו בעניין זה אל המזמין, מיד עם קבלת דרישתו הראשונה של המזמין בעניין זה.

22.12.9 הקבלן יימנע מלהתנות מסירת הדירה למזמין ו/או לרוכש בתשלום חוב כספי בקשר לשינויים והמזמין לא יהיה מנוע למסור חזקה בדירה לרוכש, גם כאשר יתגלעו חלוקי דעות כספיים ו/או אחרים בין הקבלן לרוכש בקשר לשינויים.

22.12.10 המזמין שומר לעצמו זכות להתערב ולשנות מחירי השינויים שנקבעו ע"י הקבלן במקרים שמתעורר חשד לרווח מופרז.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחייב הקבלן את בעלי הקרקע בגין שינויים ותוספות בדירותיהם בשיעור הנמוך ב-10% מהמחיר עפ"י המחירון דלעיל שיהיה בתוקף אותה עת. בנוסף להנחות בעלי הקרקע המזמין יהיה רשאי להנחות את הקבלן ליתן לפי שיקול דעתו הנחה בשיעור של עד 10% מהמחיר עפ"י המחירון דלעיל לעוד כ-10% מהדירות בפרויקט.

22.12.11 הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא יגבה מהרוכשים מחירים הגבוהים מהמפורט לעיל.

22.12.12 הקבלן ייתן הצעות מחיר לביצוע שינויים בדירות לפי המחירון ללקוחות שיפנה אליו המזמין גם לפני חתימת חוזה מכר. ובלבד שנחתם זיכרון דברים או שהתקבל מכתב מהמזמין כי מדובר במתעניין פוטנציאלי לרכישה.

22.12.13 במידה והקבלן קיבל כספים מהרוכש עבור שינויים אך לא ביצעם, יהא המזמין רשאי אך לא חייב, לקזז סכומים אלו מהמגיע לקבלן על פי חוזה זה ולהחזירם לרוכש, או לבצע את השינויים בעצמו או על ידי מי מטעמו.

22.12.14 מוסכם בזה כי אין בביצוע השינויים כאמור לעיל בכדי לפגום ו/או לגרוע ו/או לשנות מתנאי חוזה זה וביצוע השינויים עבור הרוכשים לא יהווה כל סיבה/עילה להארכת תקופת הביצוע, לעיכוב במסירת הדירה/ות (גם אם סוכם אחרת בין הקבלן לבין הרוכש) ו/או לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודות.

22.12.15 הקבלן יבהיר לרוכש בגוף הסכם השינויים כי אין בהסכם השינויים כדי לגרוע מחיוביו של הרוכש כלפי המזמין על פי חוזה המכר ו/או כדי לדחות את מועד ביצועם. בנוסף, ככל שיקבע בהסכם השינויים שבין הקבלן לרוכש כי תחול דחייה במועד המסירה בגין השינויים (ובכל מקרה הקבלן אינו רשאי לקבוע איחור העולה על 45 ימים ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב), יבהיר הקבלן לרוכש כי תקופת הדחייה בגין השינויים תיוסף על תקופת הדחייה על פי חוזה המכר עם המזמין, ובכלל זה תקופת "הגרייס" הקבועה בחוזה הנ"ל.

קדמת גוגן-אפרקה התחדשות בע"מ
515453074
2020

22.12.16 הקבלן יבצע שינויים בדירות שחוזה הרכישה שלהן בוטל ושטרם הביטול נערכו בהן שינויים, כך שהדירות תתאמנה בסופו של דבר לתכנון הסטנדרטי, לפי דרישת המזמין עפ"י פקודת שינויים, וזאת תמורת תשלום נוסף.

22.12.17 מוסכם כי מחיצות הפנים של הדירה, למעט קירות המתוכננים מבטון ולמעט "קירות באזורים רטובים", בכמות המתוארת בתוכניות המכר ובקווים ישירים וניצבים ימוקמו לפי בקשת הקונה בכפוף להוראות כל דין, מבלי שהקבלן יגבה תשלום ובלבד שבקשה כאמור תוגש לקבלן, בצרוף שרטוט מפורט לפחות 30 ימים בטרם נוצקה רצפת הדירה.

22.12.18 הקבלן לא יגבה תשלום על הזזת שקע חשמל, מפסקי חשמל, נקי תאורה, כיור ו/או אסלה ו/או ברז בתוך החדרים לפני ביצוען לפי בקשת הקונה, בכפוף להוראות כל דין ובלבד שבקשה כאמור תוגש לקבלן, בצרוף שרטוט מפורט לפחות 30 ימים בטרם נוצקה רצפת הדירה.

23 הפסקת העבודות

23.1 הקבלן יפסיק את בצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המזמין בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדשן אלא אם נתנה לו ע"י המזמין הוראה בכתב על כך.

23.2 הופסק בצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי האמור בסעיף 23.1 לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות והחומרים בכל מקום בו הם מצויים לרבות מחוץ לאתר ולהגנתן לפי הצורך לשביעות רצון המפקח ולאמצעי הגנה ובטיחות כלפי העוברים ושבים והסביבה.

23.3 הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של בצוע העבודות לפי הוראות המזמין כאמור בסעיף 23.1 תחולנה על המזמין, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המזמין נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות הנ"ל. שער ההוצאות יקבע ע"י המפקח לאחר שיינתן לקבלן להשמיע טענותיו ולהגיש חשבוניותיו.

בכל מקרה לא יעלה שער ההוצאות על הוצאותיו הממשיות של הקבלן בגין הפסקת העבודות. הוצאות ממשיות לעניין זה הינן שכר עבודה לעובדים בשטח והוצאות בגין מנוף ואלו בלבד בכפוף לאמור להלן:

23.3.1 עובדים - אם ניתנה התראה לקבלן 30 יום לפחות לפני הפסקת העבודות - לא יהא זכאי הקבלן, לפי צוי כלשהו בגין עובדים מהמזמין.

אם ניתנה התראה לקבלן בת פחות מ - 30 יום - ישלם המזמין לקבלן שכר עבודה עבור עובדים למשך פרק הזמן שממועד הפסקת העבודות בפועל ועד ל- 30 יום ממועד מתן ההודעה.

23.3.2 מנוף - הוצאות בגין דמי שכירות או הוצאות פירוק המנוף והעברתו. והכול לפי הוראת המפקח בכתב.

על אף האמור לעיל לא יגיע לקבלן תשלום לפי סעיף זה אם ההפסקה הזמנית נגרמה בשל מעשה ו/או מתדל של הקבלן ו/או במקרה שהקבלן לא עשה ככל יכולתו למזער את הנזק, ככל האפשר. מובהר בזאת למען הסדר הטוב, שפרט להוצאות הממשיות כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצויים כלשהם.

23.4 הייתה הפסקת בצוע העבודות נחוצה, לפי שקול דעתו הבלעדי של המפקח, ליעילות בצוע העבודות, או שנגרמה באשמת הקבלן - תחולנה על הקבלן ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה.

23.5 בכל מקרה של הפסקה זמנית בבצוע העבודות יהיה הקבלן חייב לחדש בצוען מיד לפי דרישת המזמין במחירי החוזה וללא כל תוספת או פיצוי (בכפוף למותנה בסעיף 23.3 לעיל) אך יהיה זכאי לתאום לוח הזמנים באופן שמועדי הבצוע של עבודות שטרם בוצעו ידחו בתקופה השווה לתקופת הפסקת העבודות בתוספת 10 ימי התארגנות.

23.6 הופסק בצוע העבודות לצמיתות בכל שלב שהוא לאחר שהוחל בפועל בביצוען תעשה התחשבנות סופית על בסיס לוח התשלומים (נספח 3.1.11) בלבד לגבי העבודות שבוצעו או/וגם שנותרו לבצוע ולא הופסקו, לכל המאוחר תוך 30 יום מגמר בצוע אותן עבודות או תוך 30 יום מתאריך מתן ההוראה לפי סעיף 23.1 לעיל, הכול לפי המאוחר יותר ושולמו לקבלן הסכומים הבאים :-

23.6.1 הסכום המגיע בהתאם לתוצאות ההתחשבנות דלעיל;

23.6.2 מחיר החומרים שסופקו ע"י המזמין באם הקבלן חויב בהם ולא נעשה בהם שימוש בעבודות; ונמסרו למזמין כשהם שלמים ותקינים.

23.6.3 מההפרש שבין 70% משווי העבודות שבגינן ניתן צו התחלת עבודה לבין שווי העבודות שבוצעו בפועל כמוגדר להלן ישולם לקבלן 10%.

למטרת סעיף זה - "שווי העבודות" - שווי העבודות ללא תאום למדד. "שווי העבודות שבוצעו בפועל" - הסכום ששולם לפי סעיף 23.6.1 לעיל כשמעוקר ממנו סכום ההצמדה בלבד, ובלבד שאינו עולה על 50% משווי העבודות.

23.7 הופסק בצו העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני צו התחלת עבודה או לפני שהקבלן החל בבצוע העבודות למעשה, לא יהא זכאי הקבלן לפיצוי כלשהו מהמזמין.

23.8 תשלום הסכומים כאמור בסעיפים 23.6 או 23.7 לעיל, לפי העניין, יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לכסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודות, ופרט לכך לא יגיע לקבלן דבר מהמזמין. עם בצו התשלום יהיה המזמין חפשי ומשותרר מכל התחייבות כלפי הקבלן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה זכאי להשלים העבודות באמצעות קבלן אחר מבלי שיגיע דבר לקבלן בגין זאת.

23.9 נגרמה הפסקת בצו העבודות באשמת הקבלן, לרבות במקרה בו בעקבות הפרת מי מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, הורה המזמין על הפסקת ביצוע העבודות - תחולנה כל ההוצאות שנגרמו לקבלן ולמזמין עקב כך על הקבלן, ולא יגיע לקבלן כל פיצוי עקב כך, לרבות אך לא רק התשלומים הנזכרים בסעיף 23 זה לעיל ולהלן.

23.10 למרות האמור בסעיף 23.3 לעיל, במידה ובצו העבודות יופסק באמצע שלב שבגינן ניתן לקבלן צו התחלת עבודה לתקופה רצופה העולה על 9 חודשים עפ"י הוראת דין, אזי תהיה למזמין הברירה:

23.10.1 להפסיק בצו העבודות לצמיתות, ובמקרה זה יראו את העבודות כמופסקות בשיעור הנקוב בסעיף 23.6 אף אם בפועל שיעור העבודות המופסק היה גבוה יותר, ויחולו הוראות סעיף 23 לעיל בהתאם.

23.10.2 במידה וביצוע העבודות יופסק למשך תקופה העולה על 9 חודשים, אך לא יותר מ- 15 חודשים, יהא רשאי המזמין להורות לקבלן לחדש את ביצוע העבודות בתוספת בשיעור 3% ממחיר העבודות שטרם בוצעו עד אותה עת ואשר כבר ניתן לביצוען צו התחלת עבודה. במקרה כזה יהא הקבלן מחויב לבצע את העבודות במחיר כאמור.

בכל מקרה של הפסקת בצו העבודות עפ"י הוראות דין, יראו את כל המועדים בלוח הזמנים החל מצו ההפסקה כנדחים בתקופה השווה לתקופת ההפסקה.

24 סילוק יד הקבלן

24.1 אם הקבלן לא ימלא אחר איזו מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, או אם במהלך בצו העבודות יקבע המפקח כי קבלן אינו ממלא את תנאי החוזה, או כי אינו מבצע את העבודות בקצב המתאים, או ברמה הנאותה או כי קיים חשש שהעבודות לא תושלמנה במועד - ידרוש המזמין או המפקח מהקבלן במכתב רשום לקיים את תנאי החוזה תוך זמן שיצוין במכתב המפקח.

לא מילא הקבלן אחרי דרישת המזמין או המפקח כאמור תוך המועד הנקוב בדרישה, אזי יהיה המזמין או המפקח רשאי להפסיק את עבודות הקבלן ע"י הודעה במכתב רשום (להלן - "צו הפסקת עבודה") ובמקרה זה יהיה המזמין זכאי לתפוס את העבודות, לסלק את הקבלן מהאתר ולהשלים את העבודות בעצמו או באמצעות אחרים.

24.2 הופסקו העבודות על ידי המפקח כאמור בסעיף 24.1 לעיל, לא יהיה הקבלן רשאי לקבל או להוציא את האמצעים והחומרים מהאתר או/וגם מסביבתו עד לגמר העבודות ויחולו ההוראות דלקמן:-

קדמת גוגל-אפריקה התחדשות מי"מ
515453074

מס' חוזה: 5-716-CONT
[סטטוס חוזה]
מס' חוזה: 515453074

פרויקט: קדמת גוגל - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

- 24.2.1 עם מתן צו הפסקת עבודה יהיו האמצעים והחומרים משועבדים לטובת המזמין להבטחת כל סכום העשוי להגיע למזמין מהקבלן עפ"י החוזה. השעבוד יכנס לתוקפו מעצם מתן צו הפסקת עבודה ללא צורך בכל מסמך נוסף.
- 24.2.2 המזמין או כל אדם אחר שיורשה על ידו (לרבות קבלן אחר) רשאים להשתמש באמצעים ובחומרים, ושום פיצוי לא יגיע לקבלן תמורת השימוש שיעשה בהם על ידי המזמין או בהתאם להוראותיו אף אם השימוש בחומרים הביא לכליתם, בכפוף אך ורק למותנה בסעיף 24.5 להלן.
- 24.2.3 הוצאות השמירה על האמצעים והחומרים בהם ישתמש המזמין בפועל יחולו על המזמין, אולם המזמין אחראי כלפי הקבלן בעד שלמות אמצעי הקבלן אך ורק עד לתאריך שיקבע לפי סעיף 24.2.4 להלן.
- 24.2.4 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן בכל עת לסלק את האמצעים והחומרים, כולם או מקצתם, על חשבונו הוא בתוך המועד שיצוין בהודעת המזמין.
- אם הקבלן לא יציית להוראות אלה בתוך המועד הנקוב בן, תפוג אחריותו של המזמין לשלמות אותם אמצעים וחומרים, והמזמין יהיה רשאי לעשות בהם כטוב בעיניו ובכלל זה למכרם, לנטשם, להשמידם, לסלקם ע"ח הקבלן או אחרת, ולקבלן לא תהיה טענה או תביעה כלשהי בקשר אליהם כלפי המזמין.
- 24.3 הפסקת עבודת הקבלן וסילוק ידו של הקבלן לפי סעיף 24.1 לעיל אין בהם משום בטול החוזה ע"י המזמין, והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחייבויות שהמזמין ימנע אותו מלמלאן, ומאידך לא יהא המזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיף זה.
- 24.4 ממועד תפיסת העבודות ע"י המזמין ועד להשלמת העבודות ותקופת הבדק לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום מהמזמין.
- 24.5 לצורך עריכת החשבון בין הקבלן והמזמין יקבע המפקח לפי שקול דעתו הבלעדי את הבאות:-
- 24.5.1 הסכום המגיע לקבלן בגין בצוע העבודות עד למועד סילוק יד הקבלן בניכוי הסכומים ששולמו לקבלן או שיש לזקפם כמשולמים (להלן - **"שכר עבודות שבוצעו"**).
- 24.5.2 אומדן הסכום שהיה מגיע לקבלן אילו השלים העבודות בניכוי הסכומים ששולמו לקבלן או שיש לזקפם כמשולמים (להלן - **"אומדן שכר החוזה"**).
- 24.5.3 הוצאות השלמת העבודות ובדקן כפי ששולמו בפועל ע"י המזמין בתוספת 20% כהוצאות תקורה של המזמין (להלן - **"הוצאות השלמת העבודות"**).
- 24.5.4 הנזק שנגרם למזמין בגין הדחייה בהשלמת העבודות, כל נזקים והוצאות אחרים שנגרמו למזמין בגין סילוק יד הקבלן וכל פיצוי אחר שהקבלן חייב בתשלום למזמין (להלן - **"נזקי המזמין"**).
- 24.6 עלה אומדן שכר החוזה על הוצאות השלמת העבודות ונזקי המזמין, ישולם ההפרש לקבלן, ובלבד שהקבלן לא יהיה זכאי לקבל סכום העולה על שכר העבודות שבוצעו בצרוף ערך החומרים שנעשה בהם שימוש ע"י המזמין לפי סעיף 24.2 לעיל כפי שיקבע ע"י המפקח.
- 24.7 עלו הוצאות השלמת העבודות ונזקי המזמין על אומדן שכר החוזה, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש למזמין והמזמין יהא זכאי לגבותו מהקבלן בכל דרך שיראה לנכון. המזמין יהיה זכאי לתבוע ולקבל הפרש זה או כל חלק ממנו מהקבלן בכל עת ואף לפני מועד השלמת העבודות ובדקן ובלבד שהתביעה תבוסס באומדן חתום ע"י המפקח.
- 24.8 הזכות למזמין לעשות שימוש מידי בזכויותיו לפי סעיף 24 ללא צורך בכל התראה מוקדמת גם בכל מקרה שהקבלן פושט את הרגל; או הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שניתן לנגדו צו קבלת נכסים, או מונה לו או לנכסיו כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא נבטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה לקבלן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, או שאינו משלם את חובותיו או מתקשה בתשלומיו באופן שלפי שקול דעת המפקח או המזמין, עלול לפגוע בכושרו לממן ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו



CONT-5-716

מס' חוזה: 5154-5074
סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
פרויקט: 5154-5074
פסק:

או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

25 בדיקות לצורך חשבונות ביניים

ההסכם הנו פאושלי ובצוע העבודות מבוסס על החוזה ועל נספחיו. קצב התקדמות העבודה על פי לוח הזמנים והשלבים, ועמידת הקבלן בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יקבעו על סמך העקרונות הבאים:-

25.1 בדיקת חשבונות הביניים תיעשה בהתאם להתקדמות הביצוע עפ"י לוח הזמנים ולוח התשלומים.

25.2 בדיקות למטרת חשבון חלקי אין מהוות אשור על טיב העבודות או אישור לכך שהעבודות נעשו בהתאם לנספחים.

25.3 בכל מקרה של מחלוקת בכל הנוגע לבדיקות ולתוצאותיהן יכריע המפקח.

25.4 תכנית מדידה לאחר ביצוע תעודכן ותבוצע ע"י מודד מטעם הקבלן (על חשבון הקבלן) עם התקדמות (AS MADE) בכל שלב ושלב ובכל הנוגע לעבודות הקבלן לרבות לאחר ביצוע היסודות, לאחר יציקת ריצפת קומת קרקע, לאחר יציקת כל תקרת ביניים, מערכות ת"ק (קווי מים, ביוב, ניקוז, תאורה, חשמל תקשורת וכד') וכן ביצוע עבודות פיתוח לרבות כבישים, מדרכות וכו' בכל שלב שיידרש ע"י המפקח, לדוגמא: עם מיקום אבני שפה וכד'. המדידה והתוכניות יבוצעו ע"י מודד מוסמך אשר יאושר מראש ובכתב ע"י המזמין וע"י הקבלן. למזמין שמורה הזכות שלא לאשר מודד מבלי צורך לתת הסבר לקבלן. הגשת תכניות כאמור הינה תנאי מוקדם לבדיקה ואישור חשבונות ביניים. לפני בואו לבצע בדיקה או לאשר בדיקה, רשאי המפקח ליתן הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה, לסייע למפקח לבצע את הבדיקות הדרושות, לספק את כוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך הבדיקות ולהמציא את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

25.5 לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב בצורך בצוע הבדיקות - רשאי המפקח לדחות מועד בצוע הבדיקות או לבצע בהעדרם, ויהיו רואים את תוצאות הבדיקות כפי שאושרו ע"י המפקח כתוצאותיהן הנכונות של הבדיקות והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

25.6 נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת בצוע הבדיקות כאמור, רשאי הוא לערער בכתב תוך 48 שעות על כל תוצאה שנקבעה והמפקח יקבע מועד לבצוע הבדיקה מחדש. בדיקה שבוצעה מחדש תהיה סופית וללא עוררין כפי שנקבעה ע"י המפקח.

26 ניקוי העבודות ופנוי האתר

26.1 בגמר כל העבודות, יהיה הקבלן חייב לנקות ולפנות על חשבונו הוא את האתר מכל ציוד מתקנים אמצעים פסולת שיירי בנין וחומרים אחרים - בין אם הם נובעים מהעבודות ובין אם נובעים מקבלנים מיוחדים ו/או אחרים - ולהשאיר האתר נקי כשסיבתו מיושרת הכול לשביעת רצונו של המפקח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - על הקבלן לנקות ולהוריד כל כתמי צבע או נוזלים אחרים וכן סימני לכלוך אחרים ועקבותיהם מחלקי העבודות השונים, ועליו להשאיר את כל העבודות מושלמות נקיות ומוכנות לשימוש.

זימון לפרוטוקול מסירה ראשוני לדייר יתבצע ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור על השלמת העבודות המפורטות בנספח 3.1.42 - "צ'ק ליסט לאישור דירות לפני פרוטוקול ראשוני" ע"י הפיקוח.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקראת מסירת כל דירה לרוכש, על הקבלן לבצע ניקיון יסודי של הדירה והשטחים הציבוריים לרבות הגנות, כיסויים נדרשים ונעלית דירות/קומות באמצעות חברת ניקיון בעלת יכולת וניסיון מוכח שתאושר ע"י המפקח כאמור בסעיף 5.9 לעיל.

קדמת גוגן-אפריקה התחדשות בע"מ
515453074 097

CONT-5-716 :מס' חוזה
[סטטוס חוזה] :סטטוס
דניה סיבוס בע"מ
פ.ע

פרויקט: קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 26, על סעיפי המשנה בו, הקבלן מתחייב להעמיד מכולה, בגודל ובמיקום שיוורה לו המפקח, לתקופת שמתחילת אכלוס הבניין ועד חודשיים לאחר סיום אכלוס הבניין, לשימוש הדיירים ולפינוי כל פסולת שהיא שתיווצר במהלך האכלוס. הקבלן יודא כי המכולה תרוקן באופן שוטף ובפרטו מיד עם התמלאותה.

26.2 נמסרו לפי דרישת המזמין חלקים של העבודות קודם לגמר כל העבודות תחולנה הוראות סעיף זה על חלקי העבודות שנמסרו. האמור בסעיף זה מתייחס גם לכל הנוגע לעבודות קבלנים מיוחדים.

26.3 הקבלן יבצע האמור בסעיף 26.1 לעיל באופן שוטף במהלך בצוע העבודות לפחות אחת ליום, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מועד ואופן שהמפקח יורה.

26.4 הקבלן לא ישפוך עודפי חומרים ואשפה אלא במקום שהרשות המוסמכת המתאימה הרשתה זאת, ויקפיד כי הובלת חומרים ואמצעים לאתר וממנו תיעשה ללא השלכת פסולת, נזילות וכתמים ומבלי שייגרמו נזקים בדרכים ובשטחים פרטיים וציבוריים ויהיה חייב לשפות את המזמין בגין כל דרישה, תביעה והליכים משפטיים, במידה וינקטו כנגד המזמין, בגין הפרת התחייבותו דלעיל של הקבלן. בכל מקרה אין לקבור פסולת באתר. לפי דרישת המזמין, ימציא הקבלן אישור בדבר התקשרותו עם אתר פסולת מאושר לצורך הטמנת הפסולת מחוץ לאתר.

26.5 כל שעל הקבלן לבצע לפי סעיף זה יהיה על חשבונו.

27 השלמת העבודות ומסירתן

27.1 בגמר העבודות יודיע הקבלן בכתב למפקח כי העבודות מוכנות למסירה, ותוך 7 ימים מקבלת ההודעה יבקר המפקח באתר ויערוך פרטיכל המתייחס למידת גמר העבודות ומצבן.

27.2 המפקח יאשר את השלמת העבודות, רק בהתמלא כלל התנאים הבאים :-

27.2.1 כל העבודות, לרבות השנויים, הושלמו לשביעת רצונו של המפקח היועצים והמתכננים ועמדו במבחני קבלה כפי שיקבע המפקח.

27.2.2 העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין וניתנו כל האישורים הנדרשים לתקינותן המלאה ולתפעולן לרבות אישור בודק חשמל מוסמך, המתכנן, הרשות המקומית וטופס 4 רלוונטי.

27.2.3 הקבלן בצע את התחייבותו לפי סעיף 26 לעיל.

27.2.4 הקבלן תקן על חשבונו כל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות ושהוא אחראי לתיקונו.

27.2.5 הקבלן מסר למפקח את התוכנית *as made* ("תוכניות עדות") בהתאם להוראות סעיף 21.11 לעיל, ואת מפות המדידה שתידרשנה ע"י הועדה המקומית/הרשות המקומית כשהן חתומות ע"י מודד מוסמך.

27.2.6 הקבלן מסר למזמין ו/או לרוכשי היחידות במבנה הוראות תחזוקה ושימוש בהתאם לחוק המכר (דירות) לרבות באשר לרכוש המשותף.

על הקבלן להעביר למפקח עותק מהוראות התחזוקה והשימוש לאישורו.

27.2.7 הקבלן מסר למזמין ולרוכשים במסגרת תיק המסירה, את תעודות האחריות לבדק אשר נתקבלו מהספקים השונים.

27.2.8 קבלת כל האישורים בדבר תקינות כל הבדיקות המתחייבות עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין לרבות אישור רשויות ו/או גופים מוסמכים נוספים בדבר גמר העבודות ובכללם: אישור בזק, חברת החשמל, טלי"כ ומע"צ.

27.2.9 ביחידות הדיור במבנה בוצע נקיון מקיף בהתאם לנהלי החברה.

27.3 בכל הנוגע למוכנות הדירה למסירה או אי מוכנותה, מצבה, מידת גמר העבודות ומלוי התנאים הנזכרים בסעיף 27.2 לעיל יהיה המפקח קובע בלעדית סופית וללא עוררין והחלטתו תירשם בפרוטוקול הנ"ל.

קדמת גזן-אפרסין התחשבות נע"מ
515453074

27.4 המפקח זכאי לסרב לקבל את העבודות אם לא הושלמו כאמור בסעיף 27.2 לעיל, או לקבלן בכפוף להשלמתן בעתיד לשביעות רצונו, ובמקרה אחרון זה תחולנה ההוראות הבאות:-

27.4.1 על הקבלן לבצע התיקונים בתוך המועד שיקבע לכך ע"י המפקח בפרוטוקול.

27.4.2 המזמין זכאי לעכב מהיתרה שתגיע לקבלן אותה עת את העבודות שטרם הושלמו, שעל הקבלן לבצע לפי קביעת המפקח, בתוספת 25%. במקרה כאמור רשאי המזמין אך לא חייב, שלא לעכב כאמור, אם תומצא למזמין ערבות בנקאית להנחת דעתו ובסכום שהמפקח יקבע.

27.4.3 לא בצע הקבלן את התיקונים במועד, יהיה המזמין זכאי לבצעם על חשבון הקבלן ועל הקבלן לשלם את הוצאות התיקונים למזמין.

27.5 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.1 עד 27.4 לעיל, ימסור הקבלן, באישור המפקח, הודעת זימון לסיור באתר העבודות בדרג סמנכ"ל המזמין וסמנכ"ל הקבלן. מועד הסיור יתואם בין הסמנכ"לים הנ"ל. במהלך הסיור יודא הקבלן כי העבודות הושלמו ואין ליקויים נראים לעין בעבודות.

27.6 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.5 לעיל, יתואם סיור הנהלה באתר העבודות בדרג הנהלת המזמין והנהלת הקבלן, וזאת לצורך קבלת אישור הנהלת המזמין להתחלת מסירות השטחים המשותפים ויחידות הדיור לרוכשיהן.

27.7 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.6 לעיל וקבלת אישור הנהלת המזמין, תבוצע תחילה מסירה של השטחים המשותפים, המערכות והמעליות בבניין לנציגות ראשונה של דיירי הבניין, ורק לאחר מכן תחל מסירת דירות לרוכשי דירות בבניין.

27.8 המזמין רשאי לוותר ו/או לבקש לבצע במקביל, כ"א מהתהליכים המפורטים בס"ק 27.5 עד 27.7 לעיל, ובכל מקרה מובהר כי אין באישורים ו/או ההליכים כאמור לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או הדין, ואין בהם משום אישור לאיכות ו/או טיב ו/או העדר ליקויים בעבודות.

27.9 תאריך קבלת החזקה באותו שלב ע"י המזמין ו/או רוכשי הדירות, ללא כל הסתייגות בדבר ליקויים ופגמים, לרבות חיבור סופי של המערכות שהותקנו במסגרת העבודות, למערכות עירוניות קיימות ובכפוף לאחזקת העבודות ע"י הקבלן, ועל חשבון, עד למועד הקבלה כאמור, ייחשב לתאריך גמר העבודות ולמועד בו תחל תקופת הבדק וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה, לרבות המצאת תעודת גמר מהעירייה ו/או הועדה המקומית (טופס 5).

27.10 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות עוד לפני השלמת כל העבודות, ועל הקבלן למלא אחר דרישות המזמין. במקרה זה תחולנה הוראות החוזה המתייחסות להשלמת בצוע העבודות ומסירתן, בשנויים המחויבים, על חלקי העבודות הנמסרים.

27.11 הקבלן יטפל בעצמו ועל אחריותו בקבלת טפסי 4 ובקבלת תעודות גמר מהרשות המקומית לביצוע כל חלק מהעבודות ובביצוע תיקונים והשלמות עפ"י דרישות הרשות המקומית.

27.12 הצדדים מסכימים ומאשרים כי התשלום עבור שירותי הניהול והאחזקה של הבניין, ביחס לכלל הדירות בבניין, בגין החודשיים הראשונים ממועד אכלוס הדירה הראשונה בבניין - יהא באחריותו ועל חשבון של הקבלן הראשי.

28 בדק

28.1 הקבלן מקבל על עצמו את כל התחייבויות המזמין כלפי הרוכשים בכל הקשור לביצוע והשלמת הדירות, ולמילוי חובותיו עפ"י חוק המכר (דירות) מבחינת טיב, בדק ואחריות.

28.2 הקבלן מתחייב לנהל, בעצמו ועל חשבון, את הטיפול בשינויי רוכשים ובתלונות רוכשים באמצעות מערכת ממוחשבת.

במערכת הממוחשבת כאמור יתועדו ויישמרו כל התכתובות (מייל, פקס, מכתבים וכו') בין הקבלן לבין הרוכשים/הדיירים, המפקח והמזמין, בקשר עם פניות הרוכשים/דיירים וכן יתועדו תרשומות מסודרות של כל הפניות הטלפוניות של הרוכשים/דיירים בעניינים כאמור.

מס' חוזה: CONT-5-716
סטטוס חוזה: סטטוס

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

קדמת גון - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
פנק:

דניה סיבוס בע"מ
פ.ק. 515453074

העתק מכל תכתובת ו/או פניה כאמור יועבר מייד עם קבלתה למפקח ולמזמין.
כן יתועדו באופן מפורט במערכת הממוחשבת כל הפעולות שהקבלן נקט בטיפול בפניות ומועדן.

דו"ח המרכז את סטאטוס המעקב והטיפול בכל פניה, יועבר על ידי הקבלן למפקח ולמזמין בתדירות אשר תיקבע ע"י המפקח ו/או המזמין.

על הקבלן לקבל מראש את אישור המזמין לפרטי פורמט ניהול המידע של המערכת הממוחשבת וכן לפורמט דו"ח המעקב כאמור. המפקח ו/או המזמין יהיו רשאים להורות לקבלן לשנות את פורמט ניהול מידע ו/או דו"ח המעקב כאמור והקבלן יפעל בהתאם להוראות ולהנחיות המפקח ו/או המזמין כאמור, מיד עם קבלתן והכל על חשבונו.

על הקבלן לחבר, בעצמו ועל חשבונו ובתאום עם המזמין והמפקח, את המערכת הממוחשבת הנ"ל למחשב אשר במשרדי המפקח והמזמין (לצורך צפייה והפקת דו"חות בלבד).

28.3 בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב להעמיד, מיד עם תחילת האכלוס, מוקד טלפוני מתאים לקבלת תלונות הדיירים. מענה ביצועי לתלונות ותקלות המונעות שימוש סביר בדירה (נזילות חמורות, תקלות תפקוד במערכת הביוב והמים ו/או תקלות חשמל מהותיות יינתן תוך 24 שעות מקבלת התלונה במוקד. יתר התקלות יתוקנו תוך זמן סביר בהתאם לנסיבות העניין ואופי התקלה. מעקב על הטיפול במוקד יעשה באמצעות המערכת הממוחשבת שהוזכרה לעיל. כמו כן הקבלן מתחייב למנות נציג מטעמו שירכז מול הרוכשים את התיאום והפיקוח והביקורת על אופן הטיפול בתלונות ופניות הרוכשים/דיירים.

עוד מתחייב הקבלן להעמיד שני צוותים ייעודיים, האחד לטיפול בליקויים המופיעים בפרוטוקולי המסירות של יחידות הדיור אשר נמסרו לרוכשיהן, והשני לטיפול בליקויים המופיעים בפרוטוקול מסירת הרכוש המשותף. היקף הצוותים ייקבע בתיאום עם המזמין, בהתאם לכמות יחידות הדיור בפרויקט ואופי הליקויים.

פרטים לגבי הקמת המוקד, נציג הקבלן ומספרי הטלפון והפקס שלהם ימסרו ע"י הקבלן לרוכשים עם מסירת הדירות לרוכשים. יובהר כי המוקד הטלפוני יפעל עד להשלמת הטיפול במלוא הליקויים המנויים לעיל.

28.4 תקופות הבדק והאחריות הינן כנקוב בנספח 3.1.1 או כל תקופה אחרת שנקבעה, אם נקבעה, במפרט המיוחד (3.1.2, 3.1.2.1). ומפרט טכני מזמין (3.1.31, 3.1.32) ולא פחות מהקבועה עפ"י כל דין ומניינה מתאריך מסירת כל יחידת דיור לרוכש ללא צורך בתיקונים ו/או מתום 6 חודשים מהמועד הקובע כאמור בסעיף 6.6.5 לעיל, לפי המאוחר מביניהם, ובאשר לרכוש המשותף - ממועד מסירתו לנציגות הבתים המשותפים היה וצוינו בפרוטוקול מסירה ליקויים, תחל תקופת הבדק לגבי אותם ליקויים ממועד תיקונם (להלן - "תקופת הבדק").

בכל מקרה ועל אף האמור בכל מסמך נלווה או נספח, לא תפחת תקופת הבדק (כשהגדרה זאת כוללת כאמור גם את תקופת הבדק וגם את תקופת האחריות) מתקופות הבדק והאחריות המצטברות הנקובות בחוק המכר (דירות) על תיקוניו מעת לעת, אף אם העבודות או הפרויקט איננו לבניית דירה כהגדרתה בחוק הנ"ל.

28.5 נתגלו בתקופת הבדק נזקים, מגרעות או קלקולים בעבודות הנובעים לדעת המפקח מעבודה לקויה או מחומרים גרועים או פגומים, או נתגלתה רטיבות במעטפת הבניין והקבלן יקבל הודעה בכתב על כך מאת המזמין או המפקח, יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו מיידית את המגרעות, הקלקולים והנזקים או לבנות מחדש או להחליף על חשבונו, כל פריט מקולקל או פגום ולבצע את כל העבודות מתחייבות לשם כך (להלן - "עבודות בדק") וזאת מיד עם הדרישה.

ליקוי שהתגלה בתקופת הבדק או התגלה לאחריו אך אירע בתקופת הבדק, יחשב כאילו התגלה בתקופת הבדק.

הזכות למפקח להורות לקבלן את השיטה ולוח הזמנים לבצוע עבודות הבדק, ועל הקבלן למלא אחר הוראות המפקח, אך זאת מבלי שהדבר פוטר אותו מכל אחריות על פי סעיף זה.

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ
27/10/16



CONT-5-716

[סטטוס חוזת]

ד.נ

מס' חוזת: סטטוס

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזת]

קדמת גוגן - סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט: ספס

דניה סיבוס בע"מ

28.6 למרות האמור בסעיף זה לעיל יהיה על הקבלן לבצע כל עבודות בדק מיד ואף קודם לתום תקופת הבדק, בכל מקרה שהמגרעות או הקלקולים שנתגלו עלולים לפי קביעת המפקח לגרום נזק לעבודות או לכל חלק מהן או מונעים את אפשרות השימוש הסביר במקום בו יש לבצע התיקון או אחרת. במקרה זה יהיה על הקבלן, לבצע מיד, במהירות וללא השהיה את כל התיקונים הנדרשים.

28.7 בצוע עבודות בדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולים, אם נתגלו מגרעות או קלקול כלשהם פעם נוספת בעבודות למרות התיקון שכבר בוצע על ידי הקבלן, ואפילו נתגלו לאחר תקופת הבדק. במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן שנית את אותה מגרעת או אותו הקלקול והוראות סעיף זה תחולנה גם על תיקון נוסף כזה.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 19 וסעיף 28.6.

28.8 נתגלה בכל עת שהיא ואף אם לאחר תום תקופת הבדק פגם בעבודות, הנובע מבצוע העבודות שלא בהתאם לנספחים, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבון, ואם הפגם אינו ניתן לתקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

28.9 לא בצע הקבלן איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סעיף 28 זה יהיה המזמין רשאי לעשותן בעצמו או ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן או להימנע מביצועם, ללא צורך בכל התראה. כל ההוצאות שהמזמין הוציא בבצוע הפעולות כאמור או ערכן של פעולות שלא בוצעו בתוספת של 20% שיחשבו כתקורה, הכול כפי שיקבע ע"י המפקח, ישולמו ע"י הקבלן למזמין מיד לפי דרישתו. המזמין יהיה רשאי לנכות או לקזז כל סכום על פי סעיף זה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה המזמין רשאי לגבות את הסכום האמור בכל דרך אחרת לרבות על ידי הפעלת הערבות הבנקאית.

28.10 בכל מקרה שעקב בצוע עבודות הבדק נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של המזמין, יהיה על קבלן לתקן את כל הנדרש על מנת להשיב המצב לקדמותו ולפצות המזמין על כל נזק שנגרם לו והכול מיד עם דרישה כאמור.

28.11 כל החובות המוטלות עפ"י חוזה זה על הקבלן בתקופת העבודות ולגבי העבודות ובצוען, וכל נזק ואחריות בקשר אליהם, יחולו בשנויים המחויבים, גם על עבודות הבדק שהקבלן יבצע לפי סעיף זה ותקופת ביצועם.

28.12 האמור לעיל בסעיף זה יחול, בשנויים המחויבים, גם על עבודות שבוצעו ע"י הקבלן במסגרת סעיף 15.3 ו- 15.6 לעיל.

28.13 כל מה שעל הקבלן לבצע לפי סעיף 28 יבוצע במועד ובאופן שתגרם הפרעה מינימאלית למזמין, ולרוכשים בתאום עם המפקח, בהתאם להוראותיו, לשביעות רצון המפקח ובהתאם להוראותיו, ובכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בכל עניין הנוגע לסעיף זה - יחליט המפקח.

28.14 מוסכם כי בכל מקרה בו על הקבלן לבצע תיקון או לשאת בתשלום על פי סעיף זה והקבלן לא עשה כאמור מכל סיבה שהיא בין השאר עקב אי יכולתו הכלכלית, או עקב כניסתו להליכי פירוק, כינוס, הקפאה או כל הליך אחר הפוגע בכושרו למלא חיוביו על פי סעיף זה, ישלם הקבלן למזמין בנוסף לכל סעד על פי סעיף זה, פיצוי מוסכם בשיעור הקבוע בנספח 3.1.1 בהקשר זה לכל יחידת דיור בפרויקט שנכללה בעבודות. המזמין (או מי מיחידיו בכפוף לקבלת הרשאה בין יחידיו המזמין לבין עצמם), יהיה רשאי לעכב לקזז או לנכות את סכום הפיצוי המוסכם מכל סכום המגיע לקבלן מהמזמין.

במקרה וניתנה הודעה בכתב על הקיזוז, עיכוב ו/או ניכוי כאמור, יחושב סכום הפיצוי הנ"ל לפי השער היציג הידוע ביום ההודעה כאמור.

28.15 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עבודות הבדק האמורות בסעיף 28, על סעיפי המשנה בו, תבוצענה אך ורק ע"י הגורם שביצע את העבודות עצמן, לפי העניין, במהלך הקמת הפרויקט.

29.1 למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם כי לקבלן אין ולא תהינה זכויות מכל סוג שהוא לרבות עיכבון במקרקעי הפרויקט ו/או בכל חלק מהם מכח חוזה זה על נספחיו, לרבות אך לא רק בדירות ו/או משרדים ו/או מתקנים ו/או חדרי טרנספורמציה ו/או תקשורת שיקים ו/או יבנה בפרויקט ו/או זכות כלשהי לקבל כספים בגין מכירתם ו/או השכרתם ו/או עשיית עסקה אחרת בהם עם צד ג' כלשהו.

29.2 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן להציב שמירה באתר ולנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע פלישה לאתר, הקבלן מתחייב לא לפעול נגד רוכש שפלש לאתר ו/או לדירה אלא בתיאום ובאישור מוקדם ובכתב מהמזמין. ובכל מקרה של פלישה כאמור, לדווח מיידית על כך למזמין ולמפקח.

30 הפרה ותרופות

30.1 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לצד המקיים עקב כך, וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצויים קבועים מראש במקרה של אחור בהשלמת העבודות כאמור בסעיף 10.5.2 לעיל.

30.2 הפרה יסודית של חוזה זה תהיה כל אימת שהצדדים לא בצעו במועד התחייבות יסודית על פיו וכל הפרה יסודית אחרת כהגדרתה בחוזה זה ו/או במשמעה על פי הדין.

30.3 בכל מקרה שעל הקבלן לבצע עבודות (לרבות עבודות בדק) או/וגם לנקוט באמצעים כלשהם ו/או לשלם מס ו/או תשלום חובה ו/או הוצאה כלשהי שבאחריותו לשלם עפ"י חוזה זה למטרת העבודות והוא לא עשה כן, בתוך 14 יום ממועד קבלת דרישת המזמין בכתב והמזמין בצע עבודות אלה או נקט באמצעים כאמור בעצמו או ע"י אחרים או ששילם אותם במקום הקבלן, הרי על כל סכום שהמזמין יוציא בקשר לכך יתווספו 15% כהוצאות התקורה של המזמין והם יתווספו לכל סכום שהמזמין יהיה זכאי לגבות מהקבלן. והקבלן מתחייב לשלם הסכום הנ"ל למזמין בתוך 14 יום ממועד דרישת המזמין בכתב.

30.4 הזכות למזמין לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן או לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן ו/או לחלט מהערבויות שבידו כל סכום המגיע מהקבלן למזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת (המזמין יהיה רשאי לגרוע או לקזז סכומים על פי חוזה זה גם אם הסכומים המגיעים לקבלן הנם בגין התקשרויות אחרות עם המזמין) ו/או עם מי ימחידיו בכפוף לקבלת הרשאה בין יחיד המזמין. בצוע הקיזוז או הניכוי אינו מחייב הודעה מהמזמין, אולם לפי דרישת הקבלן ימציא המזמין לקבלן את פירוט הסכום שלטענת המזמין הגיע לו מהקבלן ואשר היה נשוא הקיזוז.

31 שונות

31.1 מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה מותנה בכך שהקבלן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד, והמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהקבלן קיים את התחייבויותיו כאמור.

31.2 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה או/וגם עפ"י הדין, או כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

31.2.1 הסכמה מצד המזמין או המפקח או הקבלן לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

31.2.2 לא השתמשו המזמין או המפקח או הקבלן בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ותור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ותור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

קבלן
דניאל גונן - סוהו
5154-53074
דניאל גונן - סוהו

- 31.3 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי הקבלן רק כפי חלקו המפורט בנספח 3.1.1 בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.
- הקבלן מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח 3.1.1. אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד הקבלן, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח 3.1.1.
- 31.4 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו וכל הוצאות הערבויות הבנקאיות שעל הקבלן למסור למזמין, חלות על הקבלן ותשולמנה על ידו.
- 31.5 הסמכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם פרשנות חוזה זה ו/או יישומו ו/או כל עניין אחר הכרוך בו, למעט בעניינים אשר לגביהם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת, תהא נתונה בידי בית המשפט המוסמך מבחינה עניינית בעיר תל-אביב ולבית משפט זה בלבד.
- 31.6 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 31.7 כתובות הצדדים הן כמפורט בצד שמותיהם בפתח החוזה וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה זה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


ה קבלן

קדמת גוגן-אפריקה התחדשות בע"מ
515453074 פ.ח.
ה מזמין

אני הח"מ, סמך הותאם דין עו"ד/רו"ח מרח' יוני (מתיר) זאור יהודה מאשר כי ה"ה כנסת ואלון תל אביב הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

תאריך: 10.3.2025 חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח מס' רשמי 482508 סיון קורנפלד דהן, עו"ד

נספח 3.1.1 נספח התאמות כללי לחוזה

האמור לצד הסעיפים המצוינים בנספח זה בא להשלים ולהוסיף על האמור ב**אותם סעיפים בחוזה**, אך לא לגרוע מהם, ואולם במקום בו קיימת סתירה בין הסעיפים שיתווספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בנספח זה לבין האמור בחוזה, יגברו הוראות נספח זה על האמור בחוזה. שאר תנאי החוזה יישארו בתוקפם.

1.1 למונחים הבאים יהיה הפרוש הנקוב בצד:

"הפריקט" – קדמת גונן – סוהו המתוכנן ברח' **בר יוחאי** ואשר עתיד להתבצע בשלבים הבאים:
שלב א' – בר יוחאי 15
שלב ב' – בר יוחאי 11+13

"העבודות" – **בכתובת: בר יוחאי 11+13+15** וכמתואר בחוזה זה ובנספחיו.

"מדד יסוד" – **מדד תשומות הבניה מאי 2024** שפורסם ביום **15/06/2024** העומד על **130.7** נקודות

"המדד הקובע" – משמעו - המדד שהתפרסם בגין החודש בו בוצעו העבודות נשוא החשבון או בגין החודש בו היה על הקבלן לבצעו לפי לוח הזמנים, לפי המדד המוקדם יותר.

"תנודות המדד" – משמעו ההפרש בין המדד היסודי לבין המדד הקובע.

חישוב הפרשי הצמדה למדד יעשה באופן הבא:

חלו תנודות במדד - יגדל או יפחת (לפי המקרה) הסכום שיש לשלם לפי החשבון הנוגע בדבר (לאחר בצוע הניכויים לפי החוזה) בשיעור התנודה במדד, אך זאת בכפיפה למותנה להלן.

נגרם עיכוב בבצוע העבודות ע"י הקבלן או ניתנה לקבלן אורכה, לפי דרישתו (פרט לאורכה שניתנה בהתאם לסעיף 10.12), אזי הזכות למזמין לראות כל עבודה כאילו בוצעה במועד בו היה על הקבלן לבצע בהתאם ללוח הזמנים, והמדד לפיו יבחן מחיר אותה עבודה יהיה המדד המתייחס לחודש בו היה על הקבלן לבצע בהתאם ללוח הזמנים כאמור. ואולם, אם המדד המתייחס לחודש בו בוצעה בפועל עבודה שבצעה עוכב כאמור היה נמוך מהמדד המתייחס לחודש בו היה על הקבלן לבצע לפי לוח הזמנים כאמור, יבחן מחיר אותה עבודה לפי המדד המתייחס לחודש בו בוצעה העבודה למעשה. מחיר שנויים שערךם נקבע כמחיר סופי לא יושפע מהתנודות במדד.

קדמת גונן - אפריקה התחדשות בע"מ
ח.נ. 515453074

"העירייה" - **ירושלים**

4.1 המפקח הוא: **מר יוסי שוורץ** – אחים מרגולין הנדסה וייעוץ

5.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף, הקבלן מצהיר כי ידועים לו גורמים נוספים שעלולה להיות להם השפעה על העבודות וקצב ביצוען כדלקמן:

כי ידוע לו שבכוונת המזמין להגיש בקשה מתוקנת להיתר הקיים, אשר במסגרתה, יתווספו מספר קומות ומספר יחידות דיור, כך שההיתר המתוקן יהא תואם לתוכניות והמפרט המיוחד. היה ולא תאושר הבקשה להיתר המתוקן, יופחת אותו חלק מהמחיר הכולל המהווה תמורה עבור אותו בנין, בשיעור השווה להקטנה בשטחים המופיעים בהיתר הבניה לעומת אלה המופיעים בבקשה המתוקנת להיתר הבניה המצורפת כנספח 3.1.5 לחוזה בהתאם למנגנון המופיע בסעיף 18 לנספח ההבהרות מטעם המפקח 3.1.46. הקבלן לא יהא זכאי לשום תשלום נוסף בגין זאת ובכלל זה, לא יחשב האמור לעיל כפקודת שינויים.

בנוסף יובהר כי הקבלן לא בחן את טיב הקרקע, לרבות את המתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, ובחינת טיב הקרקע תיעשה בכפוף לקבלת דו"ח קרקע ותכנית תיאום תשתיות מהמזמין ובהסתמך עליהם.

ח.נ. 515453074
מס' חוזה: NT-5-716
סטטוס: חוזי

פריקט: קדמת גונן – סוהו
ספק: דניה סיבוס בע"מ
תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

דניה סיבוס בע"מ

5.6.1 במקרה בו המזמין משלם לבעלי הקרקע בביצוע דירות בעין, מתחייב הקבלן לבצע העבודות בדירות בעלי הקרקע בהתאם למפרט בעלי הקרקע המצורף כנספח 3.1.2.2 לחוזה זה. למען הסר ספק מובהר כי למרות שהקבלן מחויב בהתחייבויות המזמין כלפי הרוכשים, לבצע העבודות בהתאם למפרטי המכר, הרי שבכל מקום בו נקבעו למזמין זכויות ברירה לבחור מבין מס' חלופות או סמכויות אחרות כלפי הרוכשים, שמורות זכויות וסמכויות אלו למזמין בלבד ולא לקבלן.

5.7.7 על הקבלן להכין כאמור בסעיף את התכנון והתכניות הבאות (על בסיס התכניות שתתקבלנה מהמזמין):

- 5.7.7.1 קונסטרוקציית פלדה (ככל שיידרש).
- 5.7.7.2 אלמנטים מתועשים מיוחדים, אם ידרשו.
- 5.7.7.3 "SHOP DRAWINGS" לאלומיניום, לרבות תיבות דואר, אינטרקום ומעקות.
- 5.7.7.4 מעליות.
- 5.7.7.5 לוחות חשמל.
- 5.7.7.6 מתקני מיזוג אוויר ואורור.
- 5.7.7.7 גרטור/ים.
- 5.7.7.8 מערכות סולריות, לרבות קונסטרוקציה.
- 5.7.7.10 קונסטרוקציה לתקרות תותבות.
- 5.7.7.12 ארונות מטבח.
- 5.7.7.14 תכנון מערכות לחיפוי קירות חוץ.

על אף האמור, במקרים בהם הקבלן מעוניין להזמין מהיועצים רה-תכנון או תכנון חלופי. אזי העלויות והאחריות (לרבות לוחות הזמנים) בהכנת התוכניות יחולו על הקבלן.

5.13 על אף האמור בסעיף האחראי על תכנון השלד ימונה ע"י המזמין ועל חשבונו והאחריות בדבר מינויו וכל ענין הכרוך בהפעלתו לא תחול על הקבלן.

6. "המחיר הכולל" ביחס לבניין בר יוחאי 15 הינו 238,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) עפ"י ביחס לבניינים שיוקמו בבר יוחאי 13 ו- 11 המחיר יקבע בהתאם למנגנון המפורט בנספח הבהרות המפקח.

8.2.2 בדיקת חשבון ביניים ע"י המפקח תיעשה תוך 25 יום ממועד קבלתו.

8.2.5 תשלום חשבון ביניים מאושר יבוצע ע"י המזמין בתנאי שוטף + 45 ימים ממועד הגשתו

8.2.5.5 על אף האמור בהסכם יובהר כי הקבלן לא יידרש להעביר תכנית מדידה לצורך תשלום חשבונות ביניים. תכניות המדידה (AS MADE) תועברנה על פי צורך לקבלת טופס 4 או לקבלת תעודת הגמר, לפי העניין. למעט, במקרה שיוגש חריג ע"י הקבלן שידרוש תכניות מדידה (AS MADE) שאז יעביר הקבלן תוכנית כאמור כתנאי לאישור החריג. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי האמור לא גורע מזכותו של המזמין ו/או המפקח לדרוש בכל שלב שהוא מהקבלן להציג תוכניות מדידה (AS MADE) ביחס לאיזה מהעבודות שהקבלן ביצע.

8.3.5 פרק הזמן לבדיקת החשבון הסופי ע"י המפקח הוא תוך 45 יום ממועד קבלתו ומהמועד שבו התמלאו כל התנאים המוקדמים.

8.3.6 תשלום החשבון הסופי יבוצע ע"י המזמין תוך 45 יום ממועד קבלת חשבון מאושר ע"י המפקח או תוך 90 יום ממועד הגשת החשבון למפקח ומהמועד שבו התמלאו כל התנאים המוקדמים לפי המאוחר מבניהם.

יובהר כי תשלום החשבון הסופי ייעשה גם אם קיימים ליקויים בפרוטוקולי המסירה, ולמעט אם קיימים ליקויים משמעותיים אשר יש בהם מפגע בטיחותי, או ליקויים מהותיים רבים, הכל לפי החלטת המפקח, שאז הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים ולאחריהם ישולם החשבון הסופי.

8.3.7 שיעור הריבית הוא - פריים פחות 0.5% לשנה.

9.1 ערבות הביצוע תהיה בשיעור של 3.5% ללא מע"מ. לפני חילוט על ידי המזמין, תינתן התראה לקבלן בת 7 ימים מראש ובכתב והחילוט ייעשה רק במידה שההפרה לא תוקנה.

9.3 ערבות הבדק תהיה בשיעור של 3.5% ללא מע"מ, בתום 24 חודשים מיום מסירת העבודות ואישור המפקח באשר לביצוע תיקוני הבדק והאחריות במועד זה ע"י הקבלן, וכן בכפיפה להיעדר תביעות תלויות ועומדות בסכום מצטבר העולה על 2.5% מהתמורה מצד הרוכשים כנגד הקבלן ו/או היזם באשר לאיכות הבניה וכל הכרוך בכך, אשר הקבלן נמנע מלטפל בהן, במעשה או במחדל, ואשר מצויות באחריותו של הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה תופחת הערבות לשיעור של 2.5% ללא מע"מ, לתקופה נוספת של 12 חודשים. כמו כן במקרה של תוספת למחיר החשבון הסופי הכולל בסך העולה על 5% ממחיר העבודות, תגדל הערבות הבנקאית ב 3.5% מסכום התוספת, ללא מע"מ. ערבות הבדק תשוחרר לקבלן בתום 36 חודשים ממועד מסירת העבודות.

9.3.2 המדד היסודי הוא כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

10.1 מבלי לגרוע מהוראות **לוח הזמן הכללי** :

פרק הזמן להשלמת הבניינים בהתאם למפורט בהזמנה לקבלת הצעות.

פרק הזמן להשלמת חדר השנאים וחדר הבזק – למועד שיאפשר חבור חשמל וטלפון לבניינים ולדירות למועד אכלוסם.

יובהר כי צו התחלת עבודה וביצוע ריצוף של העבודות ע"י הקבלן כפוף לתנאים הבאים : המצאת תוכניות לביצוע במועד המאפשר ביצוע רציף, היתר בנייה בתוקף, פוליסת עבודות קבלניות לפרויקט ברת קיימא. עוד יובהר כי החל ממתן צו התחלת עבודה יהיו לקבלן 14 ימי התארגנות.

10.5.2 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ובנספחים, יובהר כי התשלומים בהם יישא הקבלן בגין איחורים יהיו כמפורט בלבד : הקבלן ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש של סכום השווה לעלות האיחור בפועל כפי שיהא על המזמין לשאת בו בגין האיחור ואשר יכלול את עלות תשלום הפיצוי לרוכשי יחידות מהמזמין ובעלי הקרקע בגין איחור במסירת היחידות ויתר עלויות המזמין בגין האיחור כפי שיאושרו ע"י הסמנכ"ל מטעם המזמין. למען הסדר הטוב יובהר כי לא יהיו קנסות בגין אי עמידה באבני דרך. מובהר כי בכל מקרה לא יפחת סכום הפיצוי מכל סכום שיחויב בו המזמין כלפי רוכשי הדירות ובעלי הקרקע על פי כל דין.

10.8 בגין השלמת עבודות בדירה שאינה דירת גג, שהעבודות בה עוכבו, לפי דרישת המזמין, למעלה מ- 6 חודשים מטופס 4, כאמור בסעיף, ישלם המזמין לקבלן לאחר השלמת העבודות, תוספת עפ"י הפירוט הבא :

בגין השלמת עבודות במטבח - 1,500 ש"ח.

בגין השלמת העבודות בחדרים רטובים - 1,500 ש"ח.

בגין השלמת עבודות מיזוג אויר - 500 ש"ח.

בגין השלמת כל עבודות הגמר בדירות הפנטהאוס, לפי דרישת המזמין, למעלה מ-12 חודשים מהמועד הקובע כאמור בסעיף, ישלם המזמין לקבלן לאחר השלמת העבודות תוספת בסך 10,000 ש"ח לכל דירה בה יעוכבו העבודות.

מס' חוזה :
מס' חוזה :
CONT-5776
[סטטוס חוזה]

פרויקט : קדמת גזן - סוהו
פסק : דניה סיבוס בע"מ
תבנית : קבלן ראשי כללי
גרסה : [גרסת חוזה]

קדמת גזן
אפריקה התחדשות בע"מ

דניה סיבוס בע"מ
ק.ע

12.4 עמלת הקבלן עבור ביצוע התחייבויותיו בנושא קבלנים מיוחדים כאמור בסעיף תהא בשיעור 6% ממחיר עבודות הקבלנים המיוחדים.

14 קומה לדוגמא/דירה לדוגמא – כמפורט בנספח 3.1.1.א.

16.3 שיעור השתתפות הקבלן הינו - 0.80%.

22.12.2 יובהר כי הקבלן יכין אומדנים לשינויים רק לדירות שנמכרו ו/או נחתמה בגין בקשת רכישה.

18.2.7.3 למזמין תהיה אופציה לרכוש את משרדי המפקח על כל הציוד שעל הקבלן לספק למשרד המפקח ע"פ שווי המשרד במועד הקניה כפי שיוסכם בין הצדדים.

28.2 תקופות הבדק והאחריות תהיינה עפ"י חוק המכר (דירות), על תיקוניו, בתוספת 3 חודשים לכל תקופת בדק הקבועה בו ו- 12 חודשים אחריות לתקופת האחריות הקבועה בו, בכפוף לאמור בסעיף. מניין תקופת הבדק לגבי מעליות יחל בחלוף חודשיים ללא תקלות כלשהן ממועד מסירתן לנציגות. למען הסר ספק, תקופת הבדק והאחריות הינן עפ"י החוק התקף במועד חתימת חוזה זה. ככל ובמהלך ביצוע העבודות יהיה שינוי בתקופות הבדק והאחריות שיש לה השלכה על התמורה תבוצע התאמה לתמורה בהתאם ובהסמכה בין הצדדים. למען הסר ספק תקופות הבדק והאחריות תחלנה מיום מסירת כל דירה ללא ליקויים ולגבי כל ליקוי שתוקן מיום תיקון הליקוי.

28.14 בכל מקרה בו על הקבלן לבצע תיקון או לשאת בתשלום עפ"י סעיף 28 הדן בנושא הבדק, והקבלן לא עשה כאמור מכל סיבה שהיא, ישלם הקבלן למזמין, בנוסף לכל סעד, פיצוי מוסכם בסך של 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ עבור כל יחידת דור.

קדמת גוון - אפריקה התחדשות בע"מ
515453074 פ.ח.

קדמת גוון
אפריקה התחדשות בע"מ

דניה סיבוס בע"מ
פ.ח.
CONT-5-716
[סטטוס חוזה]
מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גוון - סיזה
ספק: דניה סיבוס בע"מ

נספח 3.1.1 א
נספח שינויים לחוזה

האמור לצד הסעיפים המצוינים בנספח זה בא להשלים ולהוסיף על האמור ב**אותם סעיפים בחוזה** ובנספח 3.1.1, אך לא לגרוע מהם, ואולם במקום בו קיימת סתירה בין הסעיפים שיתווספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בנספח זה לבין האמור בחוזה, יגברו הוראות נספח זה על האמור בחוזה. שאר תנאי החוזה יישארו בתוקפם.

1. עבודות הקבלן תתבצענה בגבולות האתר בהתאם לתשריטים המצורפים כנספח 3.1.47, בכפוף להתחברות לתשתיות ולשיקום הפיתוח (ובלבד שההתחברות תהא עד 2 מטר מגבולות אלו).
2. הגדרת העבודה והתמורה המפורטת בחוזה זה, מתבססות על ביצוע העבודות ברציפות, וללא עיכובים, ומכל מקום מובהר כי התמורה לוקחת בחשבון כי הפרויקט יבוצע בשלביים ובצורה הדרגתית בהתאם לנספח הבהרות המפקח.
3. על אף האמור בסעיפים 5.7.10, 5.14-5.15 ובכל מקום אחר בחוזה ו/או בנספחיו הקבלן אינו אחראי לתכנון ו/או לבדיקת התכניות והמסמכים שיתקבלו מאת המזמין, לרבות בקשר עם המערכות בפרויקט, אולם מוטלת עליו האחריות ללמוד את התכניות ולעדכן את המזמין באופן מיידי בדבר כל אי התאמה ו/או אי בהירות ו/או טעות שגילה בהם. מובהר כי המזמין ו/או מי מטעמו אחראי לתכנון ולתיאום התכנון של העבודות ובכלל זה יהא אחראי להוצאת כל ההיתרים והרישיונות וישא בכל תשלום ו/או אגרה ו/או היטל החלים מעצם טיבם על מזמיני עבודה ו/או על בעלי זכויות ו/או על מתכנני הפרויקט. אין באמור בכדי לגרוע מאחריות הקבלן לבדיקת סתירה בין תוכניות ביצוע אדריכלות לתוכניות ביצוע קונסטרוקציה, וככל ויש סתירה כאמור ידווח באופן מיידי למזמין.
4. על אף האמור בחוזה, המזמין ימנה מי מטעמו, כאחראי לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970.
5. על אף האמור בחוזה, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי החוזה ו/או נספחיו, לעניין זכאות הקבלן לקבלת תשלומים, יחול סדר העדיפויות כדלקמן: (1) נספח 3.1.1 ו- 3.1.1 א; (2) נספח הבהרות מטעם המפקח המצורף כנספח 3.1.46 לחוזה (2) החוזה; (3) המפרטים המצורפים לחוזה; (4) תכניות.
6. כל תיקון/שינוי/הריסה של עבודות הקבלן או חלק מהן, יעשו על חשבון הקבלן רק במקרים בהם התיקון/שינוי/הריסה נובע בהתנהלות הקבלן.
7. על אף הקבוע בחוזה יובהר, כי כל שינוי ו/או שדרוג בעבודות (למעט, שינויי רוכשים), כתוצאה מדרישת המזמין ו/או מי מטעמו ביחס למסמכי המכרז המצורפים לו במועד הגשת הצעת המחיר ו/או שינוי ו/או שדרוג מדרישות ו/או הוראות של הרשויות ו/או שינוי בחוקים ו/או בתקנים ו/או בתקנות הידועים במועד הגשת הצעת המחיר, אשר משמעותם תוספת עלות כספית לקבלן – יביאו לעדכון שכר החוזה והתמורה המגיעה לקבלן, ולוח הזמנים יעודכן ככל שיידרש, והכל בהתאם לסיכום שיקבע עם סמנכ"ל ההנדסה מטעם המזמין ל. והמזמין לא יבצע שינויים באמצעות קבלנים אחרים.
8. על אף הקבוע בחוזה, קביעת ערך שינויים תעשה על פי המדרג הבא בלבד:
 - (1) מחירון דקל ללא תוספת רווח קבלן ראשי;
 - (2) ניתוחי מחיר על בסיס מחירים הידועים לקבלן בפרויקטים אחרים לעבודות דומות או לחלופין בהצעות מחיר סופיות של לפחות שלושה קבלני משנה ו/או ספקים שגישו לקבלן בתוספת רווח קבלני בשיעור 8%.
9. לגבי שינויי רוכשים, יובהר כי הסכם השינויים יהא בנוסח המצורף כנספח 3.1.45 להסכם זה. כמו כן, הקבלן זכאי לתשלום נוסף מהרוכשים בגין שירותי תיאום אדריכלי לשינויים בהתאם למוסכם בין הצדדים, וזאת למעט 3 שעות יעוץ ראשונות שיינתנו ללא עלות. בנוסף, הקבלן רשאי להתקשר בביצוע שינויים לאחר קבלת אישור המזמין כי נחתם הסכם בינו לבין הרוכש, כמו כן הצעות מחיר לביצוע שינויים יועברו ללקוחות בטרם חתימת הסכם מכר רק באופן חריג ולבקשת המזמין, ובכל מקרה כל הזמנה לביצוע שינויים שכוללת משך הארכה של מעל 14 שבועות תועבר למזמין גם ללא בקשתו.



מס' חוזה: CONT-5-716
[סטטוס חוזה]: סטטוס:

פרויקט: קדמת גזן – סוהו
ספק: דניה סיבוס בע"מ
תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

הסכמי השינויים החתומים עם הרוכשים יועברו למזמין בהתאם לדרישתו, ובכל מקרה לפחות אחת לשלושה חודשים.

תינתן למזמין אפשרות צפיה במערכת הזמנות השינויים של הקבלן.

10. לקבלן שיקול הדעת בקביעת תקופת דחיית המסירה לדייר בשל חתימה על הסכם שינויים, ובלבד שהביא לידיעת המזמין תקופות דחייה חריגות שתהיינה מעל 14 שבועות.

11. בקשר עם מסירת הדירות יובהר כי ככל שתהיינה דירות שקיימת מניעה למוסרן, לרבות בגין סירוב הדיירים לקבל את הדירה, הקבלן יהיה רשאי למסור את הדירות למזמין, בכפוף לקבלת אישור המפקח כי אכן קיימת מניעה למוסרן לדיירים.

12. בעלי הדירות הקיימות (כאמור בהסכמי הפינוי בינוי) רשאים להזמין מקבלן שינויים פנימיים ביחידותיהם החדשות ללא כל תוספת תשלום ככל שמדובר בשינויים בתכנון הפנימי בלבד, הזמנת השינוי תתבצע עד 60 ימים קודם תחילת עבודות הגמר בקומה, ובכלל זה שינוי ו/או הזזת מחיצות פנים ו/או הזזת של נקודות חשמל – ובלבד שלא יפגעו באינסטלציה הכללית ובקונסטרוקציית המבנה ו/או שינוי במיקום נקודות מים (התואמות קווי מים וניקוז ראשיים קיימים), אך למעט תוספת מחיצות קשתיות ו/או בקווים עקומים ו/או מחיצות הדורשות אלמנטים עיצוביים (כגון נישות וכד') ו/או שינויים הדורשים העסקת בעלי מקצוע מיוחדים אשר אינם מועסקים דרך קבע באתר.

13. מובהר כי גם במקרים כאמור לעיל בגינם לא ידרוש הקבלן תשלום בגין שינויים, יהא זכאי הקבלן לתשלום מאת הרוכשים בגין עלות הפעלת יועצי מערכות (ככל שיידרש) ו/או תשלום בגין דמי פתיחת תיק (לאחר 3 שעות יעוץ ראשונות בתיאום אדריכלי) ו/או דמי תכנון ו/או תשלום בגין דמי בדיקה ואישור מחדש שאין שינוי במערכת הספרינקלרים במקרה של הזזת מחיצות פנים.

14. על אף האמור בהסכם יובהר כי לבעלי הקרקע תינתן הנחה בשיעור 10% ממחירון דקל שינויי דיירים בהתאם למתחייב בהסכם הפינוי בינוי.

15. יובהר כי במידה שהקבלן סבור כי יש לאשר הארכת משך ו/או תמורה נוספת בגין פקודת שינויים, יודיע על כך הקבלן למזמין בכתב לא יאוחר מ-30 ימים ממועד קבלת השינוי.

16. בקשר עם לוחות הזמנים בחוזה יובהר :

א. במידה שהמזמין יהא מעוניין לקצר את לוחות הזמנים, ידנו הצדדים במשמעויות הנובעות מכך לקבלן.

ב. במקרה של עיכובים אשר אינם נעוצים בקבלן ו/או בקבלני המשנה מטעמו ואשר הקבלן אינו יכול למנוען ו/או לשלוט בהם יגיש הקבלן בקשות מתאימות להארכת משך ו/או תוספת תמורה למפקח בהתאם להוראות ההסכם.

ג. בכל מקרה של הפסקת עבודות עקב בקשת המזמין יהא הקבלן זכאי לתשלום גם בגין כלל הוצאותיו בתקופת העצירה ולהארכת לוחות זמנים בהתאמה (לרבות תקופת התארגנות). במקרה של הפסקה של מעל 60 ימים במצטבר יהא הקבלן רשאי לבטל את החוזה. על אף האמור בהסכם, במקרה של הפסקת עבודות לצמיתות, בנוסף להוצאות הקבלן ולתשלום בגין העבודה שבוצעה והחומרים ששילם בעדם, יהא הקבלן זכאי גם לקבלת פיצוי בהתאם להסכמת הצדדים. יובהר כי פניית הקבלן בהודעה על כוונה לדרוש תשלום הוצאות יכולה להיעשות עד 60 ימים ממועד הוראת המזמין על הפסקת העבודה בצירוף אסמכתאות להנחת דעתו של המפקח בגין התשלום הנדרש וההארכה הנדרשת עקב הפסקת העבודות כאמור.

ד. הקבלן לא ייקנס ע"י המזמין ולא יידרש לשאת בכל הוצאה, ו/או תשלום בגין הפסקת עבודות שנגרמו עקב נסיבות של כח עליון שאושרו ע"י המפקח.

ה. תשלום החשבונות יבוצע בהתאם למועד ביצוע העבודה בפועל ולא בהתאם ללוחות הזמנים. כך, בכל מקרה שהקבלן ירצה להקדים את לוח הזמנים, וככל שהאמור יגרור תשלום חשבון לפי מועד הביצוע (ולא לפי הקבוע בלוח הזמנים), אזי המזמין יקדים את תשלום החשבון בהתאם למועד הביצוע בפועל של העבודות.

17. בגין השלמת עבודות בדירה שאינה דירת גג, שהעבודות בה עוכבו, לפי דרישת המזמין, למעלה מ-12 שבועות מטופס 4, או בדירה שאינה דירת גג שהעבודות בה עוכבו לדרישת המזמין למעלה מ-8 שבועות מטופס 4, ישלם המזמין לקבלן לאחר השלמת העבודות,

CONT-5-716

סטטוס חוזה

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]
515453074 ח.נ.

פרויקט: קדמת גון – סוהו
דניה סיבוס בע"מ

דניה סיבוס בע"מ

תוספת בהתאם לסיכום בין הצדדים וככל שלא תושג הסכמה בהתאם לקביעת המפקח אשר תהא סופית.

18. סעיף 10.17 להסכם - יבוטל.

19. ככל שהמזמין ידרוש מהקבלן לדחות את מועד השלמת העבודות כאמור, האמור ייעשה בכפוף לקבלת תוספת תשלום כפי שישוכם בין הצדדים ולסיכום תקופת זמן הדחייה.

20. על אף האמור בחוזה, בנושא זכות העיכוב, נבקש להבהיר כי הקבלן יהא רשאי לעכב ו/או להפסיק ו/או לעצור עבודות במקרה של חשבון מאושר שלא שולם או בגין חשבון שלא זכה לכל התייחסות לאחר 60 ימים מהמועד הקבוע.

21. הקבלן אינו אחראי לעבודות שבוצעו על ידי קבלנים קודמים טרם כניסתו לביצוע העבודות, לרבות קבלן הדיפון והחפירה. הקבלן יקבל תכנית תלת מימדית לכל גובה החפירה, ככל שיראה הקבלן במהלך הביצוע כי ישנם ליקויים ביחס לתכנית שהועברה יעביר הקבלן הערות ו/או דרישות בקשר עם תיקון הליקויים ביחס לעבודות קבלן החפירה והדיפון. לעניין מיקום הקיר ביחס לתכנית, הקבלן יעדכן עם קבלת התכנית ולאחר בחינתה, ככל שהדבר יידרש.

22. על אף האמור בהוראות ההסכם, יובהר כי הקבלן יציב שמירה באתר במשך השעות בהן לא מתבצעת עבודה באתר. כמו כן השמירה תיעשה על האתר בלבד ולא תכלול את משרד המכירות.

23. על אף האמור בסעיף 27.12 או בכל מקום אחר בהוראות ההסכם יובהר כי הקבלן לא יידרש לשלם את דמי שירותי הניהול והאחזקה.

24. הקבלן יהא אחראי לתשלום בגין חיבורי חשמל ומים זמניים בהתאם לנקודות שיעביר לו המזמין בגבולות המגרש בלבד. יובהר כי המזמין מתחייב לשאת בכל תשלום ו/או אגרה ו/או היטל החלים מעצם טיבם על מזמיני עבודה ו/או על בעלי זכויות, לרבות תשלומים לחברת חשמל כולל בדיקות וכל הקשור לחיבור חשמל קבוע לרבות אגרות ותשלום עבור הבדקים, תשלומים לרשות הכבאות ככל שיהיו, תשלומי אגרות לתאגיד המים והביוט הרלוונטי וכיו"ב. ככל שאין חיבור של חשמל ו/או מים באתר, המזמין יישא בעלויות הנדרשות, לרבות בגין שימוש בגנרטורים, והכל למעט אגרות שפך והטמנה.

25. בקרת איכות ופיקוח עצמי על ידי הקבלן תיעשה באמצעות המערך הפנימי המקצועי של החברה בנושא בקרת איכות, כמו כן תתאפשר עבודה עם תוכנת עזר חיצונית. על אף האמור, מובהר כי ככל והקבלן לא יעמוד בדרישות המפקח יהא רשאי המזמין להחליפו בחברת בקרה חיצונית.

26. על אף האמור בחוזה יובהר כי בכפוף לקבלת אישור מראש ע"י המפקח - יהא די בנוכחות אחד מבעלי התפקיד הבאים במהלך ביצוע העבודות באתר: מנהל העבודה ו/או מנהל הפרויקט או מהנדס האתר. יובהר כי הקבלן יעסיק מנהל עבודה אחד או יותר, כנדרש ע"פ דין, בהתאם לצורך. עוד יובהר כי מנהל הפרויקט ומנהל העבודה יהיו בעלי ניסיון מתאים בהתאם לסוג ואופי הפרויקט וללא קשר לשנות הניסיון והכל בכפוף לאישור מראש ע"י המפקח. כמו כן באתר יהא צוות עבודה אחד בלבד שיהא מקצועי גם בעבודות גמר.

27. **קבלנים מיוחדים / קבלנים ממונים / קבלנים אחרים-**

המזמין לא יהא רשאי למסור לקבלנים מיוחדים ו/או ממונים ו/או אחרים עבודות המצויות בתכולת עבודות הקבלן.

הקבלן אינו אחראי לטיב וללוי עבודות הקבלנים המיוחדים/הממונים/האחרים.

אחריות להשגת כל אישור ו/או רישיון ו/או היתר ו/או תכנון תכניות ייצור/הרכבה/עדות, הנדרש לצורך עבודתם של קבלנים אלו יבוצע באחריותם.

כל קבלן באתר שאינו קבלן משנה מטעם הקבלן, לרבות קבלנים אלו, יחתמו טרם כניסתם לביצוע העבודות על הסכם משולש עם הקבלן והמזמין שעניינו נהלי בטיחות והוראות לעניין זה בהתאם לנוסח שיאושר מראש על ידי המזמין.



p.e

דניה סיבוס בע"מ

CONT 5-718

[סטטוס חוזה]

ד.נ

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: קבלן ראשי כללי

[גרסת חוזה]

גרסה:

קדמת גוגן - סוהו

דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:

פ90



28. על אף האמור בסעיף 12.2 לחוזה יובהר כי שירותי קבלן ראשי המפורטים בסעיף זה לא יינתנו מעבר למועד קבלת טופס 4 ומסירת הרכוש המשותף ולא תינתן אופציה להארכתם.

באשר לשירותי הקבלן הראשי הניתנים, יובהר כי:

שימוש באמצעי הרמה ושינוע - יינתן ככל שאלו מצויים באתר בלבד.

שירותי הקבלן הראשי אינם כוללים: הצבת פיגומים מכל סוג שהם, לרבות פיגום למעלית, סעדים ומתקנים אחרים, אספקת חומרים מכל סוג שהוא, ביצוע עבודות הכנה לעבודות הקבלנים (לרבות מגרעות, חורים, איטומים, סיתותים, חציבות וכל הכרוך בכך). כמו כן יובהר כי הקבלנים המיוחדים ו/או הממונים ו/או האחרים יתאמו עם הקבלן ניצול שטחי אחסון באתר, הקמת מחסנים וכדומה לצורך ביצוע עבודתם והדבר ייעשה באישור הקבלן בלבד.

יובהר כי כל נזק שנגרם כתוצאה מעבודות הקבלנים המיוחדים ו/או הממונים ו/או האחרים, ושהקבלן נדרש לתקנו יתבצע בכפוף לקבלת תוספת תמורה (אשר לא תופחת משכר החוזה).

באשר לקבלן הגז יובהר כי במסגרת ההתקשרות בין קבלן הגז לקבלן, הקבלן ייעשה כמיטב יכולתו על מנת לקבוע את תנאי התשלום מהדיירים לחברת הגז, ככל שהדבר תלוי בו. ובכל מקרה טרם חתימה על חוזה עם קבלן הגז יאושר המחיר אותו יידרשו לשלם הרוכשים, ע"י המזמין ו/או מי מטעמו.

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם לפני מסירת העבודות לא יפעלו באתר קבלנים ("ישאר הקבלנים") למעט הקבלנים המיוחדים בגינם מקבל הקבלן עמלת קבלן ראשי וככל שעבודתם קשורה בקבלת אישור האכלוס.

נבקש יובהר כי לקבלן תעמוד זכות סירוב להתקשרות עם ספק מסוים, וזאת מטעמים סבירים שיועלו בכתב ובמקרה כאמור יהיה רשאי הקבלן להציע ספק חלופי, שיאושר ע"י המזמין.

29. יובהר כי הקבלן יישאר באתר שלושה חודשים בלבד לאחר מועד קבלת טופס 4 בכל בניין. אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הקבלן לביצוע תיקוני בדק ואחריות במהלך תקופת הבדק והאחריות כאמור בהסכם. כמו כן ככל שהמזמין יבקש כי הקבלן יישאר באתר לתקופה העולה על כך, האמור ייעשה בהסכמת הקבלן ובכפוף לקבלת תוספת תשלום כפי שיוסכם בין הצדדים.

30. תקופת הבדק והאחריות הינן בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) בלבד.

31. עם סיום החוזה ע"י המזמין בטרם מועד סיום העבודות, בהתאם להוראות החוזה, ישלם המזמין לקבלן את התמורה המגיעה לקבלן בגין העבודות שבוצעו על ידו עד אותו המועד, לרבות חומרים וציוד שהוזמנו לפרויקט והועברו למזמין. אין באמור בכדי לגרוע ו/או לשנות את הוראות ההסכם בקשר לתשלום לקבלן במקרה של סילוק יד.

32. במקרה של סילוק ידו של הקבלן ו/או סיום ההסכם המזמין לא רשאי לקחת לחזקתו ציוד אשר בבעלות הקבלן ו/או בבעלות מי מטעמו.

33. תיקונים יבוצעו על פי חוק המכר בלבד

34. המזמין לא רשאי לסיים את ההסכם מטעמים של כדאיות כלכלית או עסקית ובמקרה של סיום ההסכם שלא קשור בהפרה של הקבלן – הרי שהקבלן לא יישא בעלויות הנוספות.

35. המזמין אינו רשאי להכניס לאתר ציוד מכל סוג שהוא, לרבות אביזרים, ריהוט, מכונות בטרם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. ככל שהמזמין ו/או הרוכשים יכניסו לאתר ציוד מסוג זה הדבר ייעשה באחריותו ועל חשבונו של המזמין והקבלן לא יהיה אחראי על הציוד ועל שלמותו.

36. אגרות בגין שילוט ישולמו על ידי המזמין וכן כי הקבלן יבצע שילוט בהתאם לדרישת המזמין על גבי העגורן בהתאם להגדרת יצרן המנופים. כמו כן כל הוצאה נוספת הקשורה בשיווק הדירות, לרבות התקנה של שילוט נוסף על גבי הבניין ושל גופי תאורה, תחול על המזמין.

37. על אף האמור בכל מקום בחוזה, הקבלן לא יידרש להעמיד עיכבון.



CONT-5-716

מס' חוזה:
ספטמבר 2016

תבנית: קבלן ראשי כללי
[גרסת חוזה] גרסה:

קדמת גזן – סוהו
דניה סיבוס בע"מ

פרויקט:
ספק:

דניה סיבוס בע"מ

קדמת גזן-אפריקה התחדשות בע"מ
515453074

פיגור בתשלום חשבון מאושר, מעבר ל-14 יום מהמועד הנקוב לתשלום, יישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים חשכ"ל.

38. יובהר כי הקבלן יבצע התאמות נגישות דרושות במשרד שינויי הדיירים בלבד, ככל שיהיה.

39. באשר לדירה לדוגמה:

א. הדירה לדוגמה תיעשה בתוך הבניין באחת הדירות לבחירת היזם (לא כמבנה נפרד).

ב. תיעשה דירה אחת לדוגמה (בהתאם למפרט הסטנדרטי) וכן קומה הנדסית עם לובי טיפוסי לדוגמה (בהתאם לתכניות מעצבת הפנים).

ג. יובהר כי בשל צפיפות באזור האתר לא ניתן יהיה להכשיר מקומות חניה כחלק מהכנת הדירות לדוגמה.

ד. קומה לדוגמה תיעשה עד 4 חודשים ממועד יציקת התקרה לקומה.

ה. כל שינוי שיעשה ביחס למפרטי המכר שהועברו לקבלן במסגרת המכרז, יתומחר ויתווסף לתמורה.

40. טיפול בתיקונים העולים מפרוטוקולי המסירה, הן בקשר ליחידות הדיור והן בקשר לרכוש המשותף יטופלו על ידי הקבלן באופן שיוסכם על המזמין.

41. ניכוי בגין השתתפות הקבלן בתשלום פוליסת הביטוח יהא בשיעור של עד 0.8% מהתמורה.

42. אחריות הקבלן הינה כלפי המזמין בלבד, לנזקים שנגרמו עקב מעשה ו/או מחלל של הקבלן ו/או מי מטעמו בלבד, למעט אם פעל בהתאם להוראות המזמין ו/או המפקח.

43. על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, יש להבהיר כי חובת הקבלן לפיצוי ו/או שיפוי על פי החוזה הינה כפופה לתנאים המצטברים הבאים:

א. הנזק ו/או האובדן ו/או ההוצאה הינם באחריות הקבלן על פי דין ואו הסכם.

ב. המזמין יאפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא יתפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב.

44. מנגנון בירור מחלוקות בחוזה -

א. מובהר כי בכל מקום בו נקבע בחוזה זה כי החלטתו ו/או הכרעתו של המפקח תהא סופית ו/או מכרעת ו/או בלתי ניתנת לערעור וכיוצא באלה, המשמעות הינה כי הכרעותיו יחייבו לצרכי ביצוע בלבד, אולם אינן סופיות לעניין זכאות או חבות של הקבלן.

ב. בהתאם לאמור, כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה, לרבות כל סכסוך בין הצדדים בקשר לפרשנותו של הסכם זה ו/או יישומו ו/או כל עניין אחר הכרוך בו, יועבר הסכסוך ו/או המחלוקת כאמור, בכל עת לבקשת כל אחד מהצדדים, להכרעת סמנכ"לי יחידי המזמין ביחד עם סמנכ"ל הקבלן, על מנת ליישב את הסכסוך ו/או המחלוקת כאמור.

ג. החלטה כאמור תתקבל פה אחד, לא הגיעו הנ"ל להחלטה כאמור בתוך 14 ימים מהמועד בו הובא העניין להחלטתם תופנה המחלוקת להכרעה בין מנכ"לי יחידי המזמין למנכ"ל הקבלן, היה ולא תושג הסכמה בין הצדדים, יפנו הצדדים לבעלי השליטה במניות הצדדים אשר יכריעו בדבר הפרשנות הנכונה והיא תחייב את הצדדים.

ד. מובהר כי במקרה של סכסוך ו/או אי הסכמה כספית כלשהי, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי במחלוקת.

נספח 3.1.10
לוח זמנים כללי – יובן ע"י הקבלן ואושר ע"י המזמין

א.י.ל.ל.ל.
קדמת גונן-אפריקה התחדשות בע"מ
ח.פ. 515453074

מס' חוזה: CONT-5-716
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: קבלן ראשי כללי
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: קדמת גונן – סוהו
דניה סיבוס בע"מ
ספק:

תאריך: 13.2.25

מספרנו: 106987-25

לכבוד

יזמי פרויקט קדמת גונן

א.ג.נ.,

הנדון: נספח הבנות להסכם ולהצעת המחיר לפרויקט

1. הצעת הקבלן המעודכנת לביצוע פאושלי של הפרויקט הנ"ל 217 יח"ד, מגדל אחד בן 35 קומות, על 5 מפלסי חניון תת"ק, כולל מסחר ובית כנסת, המסתכמת בסך **238,000,000 ש"ח**.
2. ההצעה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים בסיס חודש מאי 2024, העומד על 130.7 נק' ואינה כוללת מע"מ.
3. ההצעה **אינה** כוללת הריסה, דיפון ועבודות עפר, מערכת פניאומטית וחיסום דקוהיט.
4. לקבלן תינתן האפשרות לבצע שינויים בשיטת הביצוע של הפרויקט מותנה בסעיפים הבאים:
 - 4.1 שהשינוי לא פוגע במפרט המכר של המפונים.
 - 4.2 שהשינוי לא פוגע במפרט המכר של הרוכשים.
 - 4.3 מאושר על ידי האדריכל אבנר ישר והעירייה.
 - 4.4 היזם יוכל לסרב מטעמים סבירים בלבד.
5. סטנדרט הבניינים עפ"י המצוין בחומר המכרז וכמפורט בנספח ב' המעודכן לרבות העדכון שנשלח ביום 22.7.24 הודעה מס' 3 לקבלנים.
6. חוזים של קבלני אלומיניום, מעליות ומיזוג אויר – יהיו במסגרת חוזה משולש לעניין התשלום. האחריות על הניהול והביצוע היא אחריות מלאה של דניה בדיוק כפי המקובל בקבלן משנה.
7. ההצעה אינה כוללת, מתקן לניקוי זכוכיות, ככל ויידרש.
8. תהליך בקרת איכות תבוצע על ידי דניה סיבוס (תוכנת "סמנטו" או ש"ע) ולא על ידי חברה חיצונית, בכפוף ובתיאום לאישור חברת הפיקוח.
9. במידה והיזם ידרוש להציב שלטים מוארים לעגורנים, עלויות האגרות והמיסים יחולו על המזמין (לא שילוט דיגיטלי).
10. ההצעה **אינה** כוללת העדר תביעות כמפורט בנספח 3.1.16.
11. קיזוז בגין ביטוח בשיעור עד 0.8% בלבד (לא מצוין בחומר המכרז). כל העלויות מעבר לנ"ל יחולו על המזמין ועל חשבוננו.

מסמך 106987-25/ש.מ.

קדמת גונן-אמריקה הנדסות בע"מ
ח.פ. 515453074

סניף ירושלים:

משרד ראשי:

רחוב גוש עציון 7, גבעת שמואל 5403007
רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303
3 Am Ve-Olamot st., Givat Shaul, Jerusalem 9546303 Israel
7 Gush Etzion st. Givat Shmuel 5403007 Israel
טל': 972-3-5323660 פקס': 972-3-5323662
טל': 972-2-5669647 פקס': 972-2-5669859

████████████████████
████████████████████
████████████████████

12. למעט ההחרגות בנספח זה כל יתר הפרטים, הנספחים, התוכניות והחומרים כמפורט במסמכי ההסכם.
13. למען הסר ספק, כל שינוי תכנוני שמבצע הקבלן בפריקט העלויות של כל התהליך והלו"ז הדרוש לשם כך יהיו באחריותו ועל חשבונו.
14. החוזה שייחתם בין הצדדים יהיה החוזה שהופץ במכרז בכפוף לנספח הבהרות שיסוכם בין הצדדים על בסיס הערות והבהרות שניתנו במהלך המו"מ בין הקבלן למזמין. נותרו פערים קטנים ומצומצמים וסביר להניח שהנושא יסתיים עד ליום 20.2.25.
15. לו"ז לביצוע הפריקט – 48 חודשים לטופס 4. ככל ותשתנה שיטת הביצוע (אם בכלל תשתנה יתכן רק לשיטת אקו ווהל תוך שמירה על שטחי המכר הקיימים) נושא הלו"ז יבחן מחדש על ידי הצדדים.
16. שימוש בגנרטור לצורך חשמל זמני תומחר לתקופה של עד 6 חודשים בלבד. מעבר לתקופה זו כל העלויות תחולנה על המזמין.
17. ככל ויימסרו הבנין הראשון לדניה סיבוס בתוך תקופה של 15-18 חודשים מצ.ה.ע של בר יוחאי 15. תינתן הנחה של מליון ₪ לבנין הראשון מהמחיר ע"פ המנגנון המוסכם. באם ניתן לבנין השלישי עד 24 חודשים מיום צ.ה.ע לבנין הראשון כנ"ל אזי תינתן הנחה של חצי מליון ₪ ע"פ אותו מנגנון ביחס לבנין הראשון.
18. מחיר הבניינים יקבע ע"י מנגנון של חישוב השטחים ביחס לשטחי בנין בר יוחאי 15 ע"פ השטחים הקיימים :
שטחי המרתפים 16,500 מ"ר מחיר 2,959 ₪ למ"ר.
שטח בניה עילי 29,500 מ"ר מחיר 6,412.5 ₪ למ"ר.
כמובן שהמחירים צמודים למדד החוזה.
- ככל ובשלב הבאים יהיו פחות שטחים לבניה, על בסיס המחירים לעיל יבוצע חישוב למחיר ההפחתה לפי המחיר הנקוב בהכפלה 75%. משמע.... קיזוז כל מ"ר שיפחת בחניון יהיה לפי 2,220 ₪ למ"ר ובעילי 4,809.5 ₪ למ"ר. במועד סיכום המחיר לכל שלב יבחן ויקבע לו"ז בהתאם עבור השלבים הבאים.

בכבוד רב,

שי מלכה, מנכ"ל משותף
אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

דמות גנן-אמריקת ותיאודוסות בע"מ
515459074 ח.נ

- 2 -

מסמך 106987-25/ש.מ.



סניף ירושלים:

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303
3 Ami Ve-Olamio st., Givat Shaul, Jerusalem 9546303 Israel
טל: 972-2-5669647 פקס: 972-2-5669859

משרד ראשי:

רחוב גוש עציון 7, גבעת שמואל 5403007
7 Gush Etzion st. Givat Shmuel 5403007 Israel
טל: 972-3-5323660 פקס: 972-3-5323662

